

<제11장 노동조합.제01절 노동조합의 설립요건.01>

I. 서설

- 노동조합은 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제2조 제4호에서 근로자들이 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 위하여 자주적으로 단결하여 조직하는 단체이다.라고 규정한다. 헌법상 노동 3권 보장의 핵심 주체로서, 그 설립 요건과 법적 지위는 매우 중요하다. 노조법은 노동조합의 자주성과 민주성을 확보하고 사회적 책임을 유도하기 위해 실질적 요건과 형식적 요건을 규정하고 있다.

II. 설립요건

1. 실질적 요건

- 실질적 요건은 노조법 제2조 제4호 본문에 규정된 노동조합의 본질적인 요소에 해당한다. 이는 주체성, 자주성, 단결성, 목적성을 포함한다.

(1) 주체성 및 단결성 (근로자 단체)

- ① 근로자의 단결체
 - 노동조합의 주체는 근로자이어야 하며, 근로자가 자주적으로 단결하여 조직해야 한다.
- ② 근로자 개념
 - 노조법상 근로자는 직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자를 의미하며, 해고된 자도 예외적으로 근로자성을 인정받을 수 있다.

(2) 목적성

- 노동조합은 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 목적으로 해야 한다. 이는 노동조합이 경제적 약자로서의 근로자를 보호하는 본래의 목적을 가져야 함을 의미한다.

(3) 자주성 (노조법상 제외 요건)

- 노동조합의 자주성은 다음의 노조법상 제외 요건을 충족함으로써 간접적으로 확인된다(노조법 제2조 제4호 각 목).
- ① 사용자 또는 사용자 이익 대표자의 참여
 - 사용자 또는 항상 그의 이익을 대표하여 행동하는 자의 참가를 허용하는 경우.
- ② 경비 원조
 - 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 경우. 다만, 근로시간 면제 및 복리후생 기금은 예외이다.
- ③ 공제, 수양 기타 복리 사업
 - 주로 공제, 수양 기타 복리 사업만을 목적으로 하는 경우.
- ④ 정치 운동
 - 근로자가 아닌 자의 가입을 허용하는 경우나, 주로 정치 운동을 목적으로 하는 경우.

2. 형식적 요건

- 형식적 요건은 노동조합이 법적으로 효력을 갖기 위해 갖추어야 할 절차적 요건을 의미한다.

(1) 규약의 구비

- 노동조합은 규약을 제정해야 하며, 규약에는 노조법 제11조가 정하는 필수 사항(명칭, 목적, 주된 사무소의 소재지, 조합원의 자격 및 가입에 관한 사항 등)이 포함되어야 한다.

(2) 설립 신고

- 노동조합은 설립 신고서에 규약 등을 첨부하여 행정관청(고용노동부장관 또는 시·도지사)에게 신고하여야 한다(노조법 제10조 제1항).

(3) 신고서 반려 사유 부존재

- 행정관청은 제출된 신고서와 규약이 노조법 제2조 제4호의 실질적 요건 또는 노조법 제11조의 형식적 요건을 갖추지 못하였다고 인정하는 경우에만 반려할 수 있다(노조법 제12조 제2항).

III. 노동조합의 설립과 법적 효과

1. 설립시기[노조법 제12조 제4항]

- 행정관청이 설립 신고서를 접수하고 수리할 때에 법적 노동조합으로 성립된다. 노조법 제12조 제4항은 행정관청이 신고를 받은 때에는 일정한 기한 내에 심사하여 설립 신고증을 교부해야 하며, 심사 기간 내에 반려 처분을 하지 않은 경우 그 기간이 만료된 다음 날에 설립 신고증이 교부된 것으로 본다(신고 수리 간주).

2. 법적 효과

- (1) 법인격 취득
 - 설립 신고증을 교부받은 노동조합은 법인이 될 수 있으며, 법인격 취득 시에는 민법의 법인 규정이 준용된다.
- (2) 단체교섭 및 단체행동권 행사
 - 설립 신고를 통해 법적 지위를 획득한 노동조합은 노조법상 정당한 권한을 가지고 단체교섭을 진행하고 단체행동권(쟁의행위)을 행사할 수 있다.
- (3) 노조법상 보호
 - 설립 신고를 마친 노동조합은 부당노동행위 구제 신청권, 노동위원회 의결 참여권 등 노조법이 정하는 모든 권리 및 보호를 받을 수 있다.
- 3. 설립신고 후의 변경사항
 - 노동조합은 규약의 변경, 대표자의 변경, 주된 사무소의 소재지 변경 등 주요 변경 사항이 발생한 경우 30일 이내에 행정관청에 변경 신고를 해야 한다(노조법 제13조).

IV. 법외노조

1. 서설

- 법외노조란 노조법 제10조에 따라 설립 신고를 하였으나, 행정관청으로부터 반려 처분을 받거나, 설립 신고 후 노조법 제2조 제4호의 실질적 요건을 충족하여 취소 통보를 받은 노동조합을 의미한다. 법외노조는 노조법상 법적 보호를 받지 못한다.

2. 법외노조의 적용규정

- (1) 노조법의 비적용
 - 법외노조는 노조법에 따른 노동조합으로 인정되지 않으므로, 원칙적으로 노조법상의 권리(부당노동행위 구제, 단체교섭 의무 부과 등)를 누릴 수 없다.
- (2) 민법 및 단체법 적용
 - 법외노조는 민법상의 비법인 사단으로서의 지위를 가지며, 단체로서 법률 행위 능력과 소송 수행 능력은 인정된다.

3. 법외노조의 노동3권 인정 여부

(1) 노동3권의 인정

- 헌법 제33조는 근로자의 노동 3권을 근로자의 권리로 보장한다. 따라서 노동조합이 설립 신고를 하지 않았거나 반려되었다고 하더라도, 그 단체가 근로자들로 구성된 자주적인 단결체의 실질을 갖추고 있다면 헌법상의 노동 3권은 인정된다.

(2) 법적 실효성의 문제

- 헌법상 권리가 인정된다 하더라도, 노조법상의 보호를 받지 못하므로, 단체교섭을 거부하는 사용자에게 교섭 의무를 강제할 수단(부당노동행위 구제 등)이 없어 실효성이 떨어진다.

4. 법외노조의 노조법상 지위

(1) 법률상 노동조합 아님

- 법외노조는 노조법상의 법률상 노동조합 지위를 가지지 못한다.

(2) 노조법상 보호의 예외

- 판례는 법외노조라 하더라도 노동조합의 실질을 갖춘 경우, 개별 조합원의 근로계약 관계에 관한 단체협약은 유효하다고 본다. 그러나 부당노동행위 구제 신청과 같은 노조법상의 주체적 권리는 인정되지 않는 것이 원칙이다.

V. 결론

- 노동조합은 실질적 요건(주체성, 자주성, 단결성, 목적성)과 형식적 요건(설립 신고)을 갖추어 법적 지위를 획득한다. 설립 신고가 수리되면 법인격 및 노조법상의 모든 보호를 받게 된다. 반면, 법외노조는 헌법상의 노동 3권은 인정되지만 노조법상의 보호를 받지 못하여 부당노동행위 구제 및 쟁의행위 시 법적 실효성에 큰 제약을 받는다.

I. 서설

- 노동조합은 근로자들이 근로조건의 유지·개선 및 지위 향상을 위하여 조직한 단체로서, 조합원은 그 노동조합의 활동 주체를 이룬다. 조합원의 지위는 노동조합의 규약과 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')에 따라 규율되며, 조합원으로서의 권리와 의무는 노동조합의 운영 민주성과 단결력을 유지하는데 핵심적인 역할을 한다. 조합원 지위의 취득 및 상실은 노동조합의 가입 범위와 자유로운 가입 및 탈퇴의 원칙에 따라 결정된다.

II. 조합원 지위의 취득 및 상실

1. 조합원 지위의 취득

(1) 규약에 따른 취득

- 조합원 지위는 노동조합 규약에서 정한 조합원 자격을 갖춘 근로자가 가입 절차를 거쳐 취득한다. 노동조합은 정당한 사유 없이 근로자의 가입을 거부하거나 차별해서는 안 된다.

(2) 자유 가입의 원칙

- 근로자는 자유로운 의사로 노동조합에 가입할 수 있으며, 노동조합은 특정 사업장이나 특정 직종에 종사하는 것을 이유로 가입을 제한할 수 없다. 다만, 사용자의 이익을 대표하는 자는 조합원 자격이 없으므로 가입할 수 없다.

(3) 해고된 자의 지위

- 해고된 자가 노동위원회에 부당노동행위 구제신청을 하거나 법원에 해고의 효력을 다투는 소송을 제기하여 그 절차가 진행 중인 경우에는 예외적으로 조합원 지위를 유지할 수 있다. 이는 해고 기간 중 근로자의 단결권을 보호하기 위함이다.

2. 조합원 지위의 상실

(1) 자유 탈퇴의 원칙

- 조합원은 자유로운 의사로 언제든지 노동조합에서 탈퇴할 수 있다. 노동조합은 조합원의 자발적인 탈퇴를 부당하게 제한할 수 없다.

(2) 당연 탈퇴 및 제명

① 자격 상실

- 조합원으로서의 자격 요건(해당 사업장 근로자 지위)을 상실한 경우 규약에 따라 당연히 조합원 지위를 상실한다. 다만, 해고의 경우 노조법상 예외 규정이 적용될 수 있다.

② 제명

- 조합원이 규약을 위반하거나 조합의 명예를 훼손하는 등의 사유가 있는 경우, 징계 절차(총회 또는 대의원회의 의결)를 거쳐 제명될 수 있다. 제명은 조합원에게 가장 불이익한 징계로서, 민주적 절차에 따라 이루어져야 한다.

III. 조합원의 권리·의무

1. 조합원의 권리

(1) 단결 활동 참여권 (자주 활동의 권리)

① 균등참여권

- 조합원은 노동조합의 모든 활동에 균등하게 참여할 권리를 가진다. 이는 조합원의 차별 없는 참여를 보장한다.

② 의결권

- 노동조합의 운영에 관한 주요 사항(규약의 제정·변경, 임원의 선출, 단체협약의 체결 등)에 대하여 총회 또는 대의원회를 통해 의결에 참여할 권리가 있다.

③ 선거권 및 피선거권

- 노동조합의 임원을 선출할 수 있는 권리(선거권)와 임원으로 선출될 수 있는 권리(피선거권)를 가진다.

(2) 민주적 운영 요구권

① 정보접근권

- 노동조합의 재정 상태, 사업 계획, 운영 상황 등 필요한 정보를 제공받을 권리를 가진다.

② 견해표명권

- 조합의 정책이나 운영에 대해 자유롭게 의견을 개진할 권리를 가진다.

(3) 단체의 보호를 받을 권리

- 단체교섭의 결과 체결된 단체협약의 적용을 받을 권리, 노동쟁의 발생 시 노동조합의 보호를 받을 권리 등을 가진다.

2. 조합원의 의무

(1) 규약 및 의결 준수의 의무

- 조합원은 노동조합의 규약을 준수하고, 총회 또는 대의원회에서 정당하게 의결된 사항을 따라야 할 의무를 가진다. 이는 노동조합의 단결력과 집행력을 확보하기 위한 핵심 의무이다.

(2) 조합비 납부의 의무

- 조합원은 노동조합의 운영 경비를 충당하기 위해 규약 또는 정기 총회의 의결에 따라 정해진 조합비를 납부해야 할 의무를 가진다. 조합비는 노동조합의 자주적 운영을 위한 재정적 기반이다.

(3) 단결 유지 의무

- 조합원은 노동조합의 단결을 해치거나 통제를 문란하게 하는 행위를 하지 않아야 할 의무를 가진다. 이는 조합원에게 부여된 가장 기본적인 의무로, 쟁의행위 시 탈퇴나 태업 등을 하지 않아야 함을 포함한다.

IV. 결론

- 조합원의 지위는 노조법상 자유 가입·탈퇴의 원칙과 노동조합 규약에 의해 결정된다. 조합원은 균등한 참여권, 의결권, 선거권 등 노동조합의 민주적 운영에 필수적인 권리를 가지며, 동시에 규약 준수, 조합비 납부, 단결 유지 등의 의무를 부담한다. 이러한 권리와 의무는 노동조합이 자주성과 민주성을 확보하고, 근로자 전체의 이익을 대표하는 사회적 책임을 다할 수 있는 근간이 된다.

I. 서설

- 노동조합의 기구란 노동조합의 목적을 달성하고 그 활동을 수행하기 위하여 조직된 내부 기관을 의미한다. 노동조합은 조직의 민주적 운영과 단결력 확보를 위해 의결기관(총회 및 대의원회)과 집행기관(임원)을 필수적으로 갖추어야 하며, 이에 관한 사항은 **노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)**과 노동조합 규약에 따라 규율된다.

II. 의결기관[노조법 제17조 제1항]

- 의결기관은 노동조합의 최고 의사를 결정하는 기관으로서, 모든 조합원의 의사를 반영하여 노동조합의 활동 방향과 주요 사항을 결정한다.

1. 총회

(1) 의의

- 총회는 노동조합의 최고 의결기관으로서, 모든 조합원으로 구성된다. 노동조합의 자주적·민주적 운영 원칙상 그 권한은 매우 중요하다.

(2) 의결 사항[노조법 제16조 제1항]

- 총회의 의결을 반드시 거쳐야 하는 사항은 다음과 같다. ❶ 규약의 제정과 변경에 관한 사항. ❷ 임원의 선거와 해임에 관한 사항. ❸ 단체협약에 관한 사항. ❹ 예산·결산에 관한 사항. ❺ 기금의 설치·관리 또는 처분에 관한 사항. ❻ 연합단체의 설립·가입 또는 탈퇴에 관한 사항. ❼ 합병·분할 또는 해산에 관한 사항. ❽ 조직형태의 변경에 관한 사항. ❾ 기타 중요한 사항.

2. 대의원회

(1) 의의[노조법 제17조]

- 대의원회는 총회를 갈음하기 위하여 설치되는 기관으로서, 지부, 분회 등이 있는 노동조합에서 조합원의 직접·비밀·무기명 투표로 선출된 대의원으로 구성된다.

(2) 권한

- 대의원회는 총회의 권한을 대행할 수 있으나, **노조법 제16조 제2항**(규약의 제정·변경, 임원의 해임, 합병·분할·해산 및 조직형태의 변경) 등 노동조합의 근본적 사항에 대한 권한은 대의원회에 위임할 수 없다.

III. 집행기관

1. 의의[노조법 제11조 제8호·제13호·제14호]

- 집행기관은 의결기관에서 결정된 사항을 실행하고, 노동조합의 일상적인 업무를 수행하는 기관이다. 주로 임원(위원장, 부위원장, 사무국장 등)이 집행기관을 구성하며, 규약에는 임원의 선출, 탄핵 등에 관한 사항이 명시되어야 한다.

2. 선임[노조법 제23조 제1항]

- 노동조합의 임원은 그 조합원 중에서 총회 또는 대의원회의 직접·비밀·무기명 투표에 의하여 선출되어야 한다.

3. 해임[제16조 제4항·제2항]

- 임원의 해임은 총회의 의결을 거쳐야 하며, 총회 의결은 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결해야 한다.

4. 임기[노조법 제23조 제2항]

- 임원의 임기는 규약으로 정하되, 그 임기는 3년을 초과할 수 없다.

5. 권한

- 집행기관의 대표자인 위원장은 노동조합을 대표하고 조합의 업무를 총괄하며, 의결기관의 결정 사항을 책임지고 집행하는 권한을 가진다.

IV. 노조전임자와 근로시간면제제도

1. 서설[노조법 제24조, 제81조 제1항 제4호, 제24조의2]

- 노동조합의 활동 보장과 사용자의 부담 개입 방식을 위해 **노조법 제24조**는 근로시간면제제도를, **노조법 제24조의2**는 근로시간면제심의위원회를 규정한다. **노조법 제81조 제1항 제4호**는 사용자가 노동조합의 운영비 원조를 금지하는 부당노동행위를 규정하며, 이는 노조전임자에 대한 임금 지급 금지로 이어진다.

2. 노동조합의 전임자

(1) 의의

- 노동조합 전임자(노조전임자)란 근로계약상 본래의 업무를 중단하고 노동조합의 업무만을 전적으로 담당하는 자를 의미한다.

(2) 임금 지급 금지

- 노조전임자는 사용자로부터 어떠한 형태의 급여도 받아서는 안 된다. 이는 노동조합의 자주성을 확보하기 위한 핵심 규정이다.

3. 근로시간면제자

(1) 의의

- 근로시간면제자(타임오프 제도)란 근로계약상의 업무를 수행하면서도, 단체협약 또는 사용자의 동의에 따라 유급으로 노동조합 활동을 할 수 있도록 근로시간을 면제받은 자를 의미한다.

(2) 면제 시간의 한도

- 노동조합 활동을 위한 근로시간면제 한도는 근로시간면제심의위원회가 정하는 기준에 따라 단체협약으로 정해야 하며, 그 한도를 초과할 수 없다.

4. 근로시간면제심의위원회[노조법 제24조의2 제1항 내지 제3항·제4항]

(1) 설치 및 구성

- 경제사회노동위원회에 근로시간면제심의위원회를 둔다. 이는 근로자를 대표하는 위원, 사용자를 대표하는 위원, 공익을 대표하는 위원으로 구성된다.

(2) 주요 기능

- 위원회는 근로시간면제 한도에 대한 기준을 심의·의결하며, 고용노동부장관은 이를 고시해야 한다.

5. 근로시간면제심의위원회에 대한 종래의 논의

- 과거 근로시간면제제도 도입 초기에는 근로시간면제심의위원회가 법률로 면제 한도 기준을 설정하는 것이 헌법상 단체교섭권을 침해하는지에 대한 논의가 있었다. 그러나 **판례**는 **노조법 제24조의2**가 노동조합의 자주성 확보와 기업의 경쟁력 유지를 위한 합리적 제한으로 보아 합헌이라고 판단하였다.

V. 결론

- 노동조합의 의결기관(총회, 대의원회)과 집행기관(임원)은 조직의 민주적 운영과 결정 사항의 집행을 담당하는 핵심 기구이다. 특히, 노조전임자에게 임금 지급을 금지하고 근로시간면제제도를 도입한 것은 노동조합의 자주성과 사업주의 부담 개입 금지라는 상반된 가치를 조화시키기 위한 법적 장치로서 기능한

I. 서설

1. 조합활동의 의의

- 조합활동이란 노동조합이 존속·발전하고 그 목적을 달성하기 위하여 행하는 모든 활동을 의미한다. 이는 단체교섭, 쟁의행위와 같은 집단적 활동뿐만 아니라, 조합원 교육, 홍보, 조직 강화 등 일상적인 활동을 모두 포함한다.

2. 조합활동의 정당성 판단기준

- 조합활동은 법적인 보호를 받기 위해 정당성이 요구된다. 조합활동의 정당성은 일반적으로 주체의 정당성, 목적의 정당성, 수단의 정당성 세 가지 기준으로 판단된다. 정당성이 인정되는 조합활동은 정당한 행위로 간주되어 형사상 면책을 받고, 사용자로부터의 민사상 손해배상 책임이 면제되며, 부당노동행위로 부터 보호된다.

3. 조합활동의 보호와 법적 근거

- 조합활동의 보호는 헌법 제33조가 보장하는 단결권을 구체화하는 것이다. 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 정당한 조합활동을 이유로 한 사용자의 차별 대우(불이익 취급)를 부당노동행위로 규정하여 금지한다(노조법 제81조 제1항).

II. 조합활동 주체의 정당성

- 조합활동 주체의 정당성은 활동을 수행하는 주체가 노동조합 또는 노동 3권의 주체로서 인정되는 근로자인지 여부에 따라 결정된다.

1. 노동조합

(1) 노조법상 노동조합

- 노조법 제2조 제4호의 요건을 갖추고 설립 신고를 마친 법내 노동조합이 행하는 활동은 주체의 정당성이 인정된다.

(2) 법외노조

- 설립 신고가 반려되거나 취소된 법외노조라 하더라도, 근로자들의 자주적인 단결체의 실질을 갖추고 있다면 헌법상 노동 3권의 주체로서 그 활동의 주체의 정당성이 인정될 수 있다.

2. 조합원

- 개별 조합원이 노동조합의 규약 또는 결의에 따라 행하는 활동이나, 단결권의 본질에 속하는 활동은 주체의 정당성이 인정된다. 다만, 조합원의 활동이 조합의 통제를 벗어나 독자적으로 행해지는 경우 정당성이 부정될 수 있다.

3. 미조직근로자의 자발적인 활동

- 판례는 미조직근로자라 하더라도 근로조건의 유지·개선을 위해 자주적으로 행하는 단결 활동은 노동 3권의 주체로서 주체의 정당성이 인정될 수 있다고 본다. 다만, 이들의 활동은 노조법상 부당노동행위 규제와 같은 법적 보호를 받기는 어렵다.

III. 조합활동 목적의 정당성

- 조합활동 목적의 정당성은 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 도모함을 목적으로 하여야 한다.(노조법 제2조 제4호)

1. 정당한 목적

- ❶ 임금, 근로 시간, 휴일 등 근로조건에 관한 사항. ❷ 징계, 해고, 인사 이동 등 근로자의 신분권에 관한 사항. ❸ 작업 환경 개선, 산업 안전 등 작업 조건에 관한 사항.

2. 부정당한 목적

- ❶ 사용자의 경영권에 속하는 본질적인 사항(예 : 생산 설비의 이전, 조직 개편 등)을 넘어서는 활동. ❷ 정치 운동, 사적 보복 등 노동조합의 본질적 목적을 벗어난 활동. ❸ 타인의 명예 훼손이나 공서양속에 반하는 행위.

IV. 조합활동 수단의 정당성

- 조합활동 수단의 정당성은 활동의 방법과 태양이 사회 통념상 허용될 수 있는 범위 내에 있는지 여부를 판단하는 기준이다.

1. 의의

- 활동의 수단은 폭력이나 파괴 행위를 수반하지 않고, 사업의 정상적인 운영에 심대한 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 이루어져야 한다. 정당성 판단 시 활동의 필요성, 활동 장소, 활동 시간, 활동의 태양 등이 종합적으로 고려된다.

2. 비종사조합원의 조합활동[노조법 제5조 제2항]

(1) 비종사조합원

- 해당 사업장에 종사하지 아니하는 자(비종사조합원)는 노동조합 규약으로 정하는 바에 따라 조합원으로 가입할 수 있다.

(2) 활동의 제한

- 비종사조합원은 단체교섭 및 단체협약의 체결 권한이 있는 노동조합의 임원 또는 대의원이 될 수 없다. 이는 사업장 외부 인사의 과도한 개입을 막아 노사 관계의 자주적 해결을 도모하기 위함이다.

3. 조합활동과 시설관리권

(1) 시설관리권과의 충돌

- 조합활동은 종종 사업장 내에서 이루어지기 때문에, 사용자의 시설관리권과 충돌하게 된다.

(2) 판단 기준

- 판례는 조합활동이 정당한 범위 내에서 이루어지는 경우 사용자의 시설관리권을 제약할 수 있다고 본다. 정당성 판단은 활동의 필요성, 사용자의 묵인 여부, 시설 이용의 관행, 사업 운영에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려한다. 근무시간 외의 시설 이용은 원칙적으로 사용자의 승낙이 필요하다.

4. 조합활동과 노무지휘권[노조법 제81조 제1항 제4호 단서]

(1) 노무지휘권과의 충돌

- 조합활동은 근무 시간 중에 이루어지는 경우 사용자의 노무지휘권과 충돌하게 된다.

(2) 정당성 판단

- 근무 시간 중의 조합활동은 원칙적으로 근로계약상 의무 불이행에 해당하므로 정당성이 부정된다. 다만, 사용자의 묵인이나 관행이 있거나, 활동의 성격이 단시간이면서 업무를 저해하지 않는 범위 내에서 이루어진 경우에는 예외적으로 정당성이 인정될 수 있다.

(3) 부당노동행위의 예외

- 근로자가 근로시간 중에 노조법 제24조 제2항에 따른 활동(건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합 유지·관리 업무)을 하는 것을 사용자가 허용함은 무방하다.

V. 기타

1. 폭력·파괴 행위의 금지

- 노조법은 노동조합 및 근로자의 정당한 행위를 이유로 한 민사상·형사상 책임 면제를 인정하면서도, 폭력이나 파괴 행위는 어떠한 경우에도 정당한 행위로 해석되어서는 안 된다고 규정한다. 이는 쟁의행위를 포함한 모든 조합활동에 적용되는 수단의 한계이다.

2. 노동조합의 언론활동

- 노동조합이 신문, 유인물, 게시판 등을 이용하여 조합원에게 정보를 제공하거나 사용자에게 의견을 표명하는 활동은 표현의 자유의 일환으로 폭넓게 정당성이 인정된다. 다만, 그 내용이 허위 사실 유포나 타인의 명예 훼손 등 사회적 상당성을 벗어난 경우 정당성이 상실된다.

VI. 결론

- 조합활동의 정당성은 주체의 정당성, 목적의 정당성, 수단의 정당성이라는 세 가지 핵심 요건에 의해 결정된다. 정당한 조합활동은 헌법상 노동 3권 보장의 핵심 내용으로서 노조법상 부당노동행위로부터 보호받는다. 특히 수단의 정당성 판단 시에는 사용자의 시설관리권 및 노무지휘권과의 충돌 양상, 폭력 행위의 금지 원칙이 중요한 판단 기준이 된다.

<제11장 노동조합.제05절 사용자의 편의제공.01>

I. 서설

1. 의의

- 사용자의 편의제공이란 사용자가 노동조합의 원활한 활동을 지원하기 위하여 자금, 시설, 시간 등을 제공하는 행위를 의미한다. 이는 노동조합의 자주적 운영과 단결력 강화에 기여하는 순기능이 있으나, 과도한 편의제공은 노동조합의 독립성을 훼손하는 지배·개입의 문제가 발생할 수 있다.

2. 법적 근거

(1) 부당노동행위 규정

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제4호 본문은 사용자가 노동조합의 운영비를 원조하는 행위를 부당노동행위로 규정하여 금지한다. 이는 노동조합의 자주성을 보호하기 위함이다.

(2) 편의제공의 예외

- 노조법 제81조 제1항 제4호 단서는 다음과 같은 행위에 대해서는 예외적으로 편의제공을 허용한다. ❶ 근로자 후생자금 또는 경제상의 불행 기타 재해의 방지와 구제 등을 위한 기금의 기부. ❷ 최소한의 규모의 노동조합 사무소의 제공. ❸ 근로시간면제(Time-Off)에 해당하는 근로자에 대한 임금 지급.

II. 노조전임제도

1. 의의

- 노조전임자란 근로계약상의 본래 업무를 중단하고 노동조합의 업무만을 전적으로 담당하는 자를 의미한다.

2. 법적 근거

- 노조법 제24조는 근로자는 단체협약으로 정하거나 사용자의 동의를 얻어 전임자가 될 수 있다고 규정하며, 원칙적으로 전임자에 대한 임금 지급을 금지한다(유급 전임 금지의 원칙).

3. 법적 지위

(1) 근로계약 관계

- 노조전임자는 사용자에게 근로를 제공하지 않는 대신 노동조합에 전념하는 자이므로, 원칙적으로 사용자에게 근로계약상의 주된 의무(노무제공의 의무)는 정지된 상태로 본다. 다만, 신분상 근로자 지위는 유지된다.

(2) 임금 지급 금지

- 사용자가 노조전임자에게 임금을 지급하는 것은 노조법 제81조 제1항 제4호가 금지하는 부당노동행위에 해당한다.

4. 노동조합업무 중의 재해

- 노동조합의 업무를 전임하게 된 것이 사용자의 승낙에 의한 것이라면 이러한 전임자가 담당하는 노동조합 업무는 회사의 노무관리업무와 밀접한 관련을 가지는 것으로서 사용자가 본래의 업무 대신에 이를 담당하도록 하는 것이어서 그 자체를 바로 회사의 업무로 볼 수 있고, 그 업무에 기인하여 발생한 재해는 산업재해보상보험법상 소정의 업무상 재해에 해당한다.

5. 노조전임과 복직권

(1) 복직권의 인정

- 노조전임 기간이 종료되거나 해제된 경우, 노조전임자는 원칙적으로 종전의 근로계약 관계에 따라 사용자에게 복직을 요구할 수 있는 권리를 가진다.

(2) 사용자의 복직 의무

- 사용자는 정당한 이유 없이 노조전임자의 복직을 거부하거나 불이익한 처우를 해서는 안 된다.

6. 노조전임과 고용보험[징수법 제13조 제2항 단서 후문]

- 고용보험 및 산업재해 보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률('징수법') 제13조 제2항 단서 후문에 따라, 그 기간에 지급받는 보수의 총액에 실업급여의 보험료율을 곱한 금액을 부담하여야 한다.

III. 조합사무소의 제공

1. 최소한의 규모의 조합사무소의 제공[노조법 제81조 제1항 제4호 단서]

(1) 제공의 허용

- 노조법 제81조 제1항 제4호 단서는 사용자가 최소한의 규모의 노동조합 사무소를 제공하는 것을 부당노동행위의 예외로 인정한다.

(2) 최소한의 규모

- 판례는 사무소의 제공이 노동조합의 자주성을 침해할 정도로 과도한 수준에 이르지 않고, 노동조합의 활동에 필수적이라고 인정되는 범위 내에서만 허용된다고 본다.

2. 편의제공의 중단

- 사용자가 단체협약 등에 근거하여 조합사무소 등 편의를 제공하던 중, 노동조합이 법을 위반하거나 단협을 위반하는 등 정당한 사유가 있는 경우, 사용자는 신의성실의 원칙에 따라 제공을 중단할 수 있다.

IV. 조합비공제제도

1. 의의

- 조합비공제(체크 오프, Check-Off) 제도란 사용자가 근로자의 임금에서 노동조합비를 일괄적으로 공제하여 노동조합에 전달하는 제도를 의미한다.

2. 법적 근거

- 조합비 공제는 원칙적으로 사용자의 경비 원조에 해당할 소지가 있으나, 노조법 제81조 제1항 제4호 단서에 따라 근로자 본인의 동의와 단체협약 등의 근거가 있는 경우 예외적으로 허용된다. 이는 노동조합의 재정 확보와 운영의 편의를 도모하기 위함이다.

3. 조합원 개인의 동의 여부

- 조합비 공제를 위해서는 단체협약에 근거가 있어야 함은 물론, 개별 조합원의 명시적 또는 묵시적인 동의가 있어야 한다. 개별 조합원의 동의 없이 임금에서 조합비를 공제하는 것은 임금 전액불 지급 원칙에 위배될 소지가 있다.

4. 조합비를 납부하지 아니한 경우

(1) 단결력 저해

- 조합비 납부 의무는 조합원의 핵심적 의무이다. 조합비를 납부하지 않는 것은 노동조합의 재정적 기반을 훼손하고 단결력을 저해하는 행위로 간주될 수 있다.

(2) 징계 및 제명

- 규약에 따라 조합비를 일정 기간 납부하지 아니한 조합원에 대해서는 조합원 자격이 정지되거나 제명 등 징계를 할 수 있다.

V. 결론

- 사용자의 편의제공은 원칙적으로 노조 자주성 침해 방지를 위해 부당노동행위로 금지되나, 최소한의 규모의 사무소 제공 및 근로시간면제 임금 지급 등 예외적 사항만 허용된다. 노조전임자는 사용자로부터 임금 지급을 받을 수 없으며, 그 복직권은 보호되나 고용보험 관계는 정지된다. 조합비 공제는 단체협약과 개별 조합원의 동의를 전제로 하여 합법적인 편의제공으로 인정된다.

I. 의의

- 노동조합의 내부통제권이란 노동조합이 조직의 통일적인 활동을 확보하고, 단결을 유지하며, 설립 목적을 달성하기 위하여 그 조직 구성원인 조합원에게 규약이나 결의에 따른 의무를 부과하고, 위반 시 제재를 가할 수 있는 자율적 권한을 의미한다. 이는 노동조합이 하나의 단체로서 존속하고 기능하기 위한 필수 불가결한 권능이다.

II. 통제권의 근거

- 노동조합의 내부통제권은 헌법상 단결권과 조합자치의 원칙에서 비롯되는 단체 고유의 권능이다.

1. 조합자치의 원칙

- 노동조합은 근로자들이 자주적으로 결성한 단체이므로, 그 내부 관계는 국가나 사용자의 개입 없이 스스로의 규율에 따라 운영될 권리를 가진다. 내부통제권은 이러한 조합자치권의 핵심적인 내용이다.

2. 규약(規約)

- 내부통제권의 구체적인 근거와 내용은 노동조합이 자율적으로 정립한 규약에 명시된다. 규약은 조합원에게 부과되는 의무, 제재의 종류, 제재 절차 등을 구체적으로 규정한다.

III. 통제권의 대상

- 내부통제권의 대상은 조합원의 조직 규율 위반 행위로서, 노동조합의 단결과 목적 달성에 해를 끼치는 행위를 포괄한다.

1. 조합결의·지시 위반

- 조합원이 총회, 대의원회 등 정당한 의결기관의 결의나 집행기관의 지시를 정당한 이유 없이 위반하거나 거부하는 행위는 통제권 행사의 가장 주된 대상이 된다. 이는 노동조합 활동의 집행력을 유지하기 위해 필수적으로 통제가 필요하다.

2. 조합비 미납

- 조합비 납부 의무는 조합원이 부담하는 핵심적인 재정 의무이며, 노동조합 자주성의 기반이 된다. 조합비를 장기간 미납하는 행위는 규약에 따라 조합원 자격 정지나 제명 등 통제 조치의 대상이 된다.

3. 언론·비판활동

- 조합원의 언론 및 비판 활동은 노동조합의 민주적 운영을 위한 정당한 권리이나, 그 활동이 허위 사실 유포, 명예 훼손, 조직 분열 등 단결을 심각하게 저해하는 수준에 이르는 경우 내부 통제의 대상이 될 수 있다. 이 경우 자유로운 의사 표현의 권리와 단체의 질서 유지 간의 균형이 중요하게 고려된다.

4. 조합의 정치활동

- 노동조합의 정치활동은 규약에 따라 그 목적과 범위가 정해지며, 조합원이 이를 위반하여 조합의 통일된 방침에 반하는 행위를 함으로써 조직에 해를 끼치는 경우 통제 대상이 된다.

IV. 통제권 행사로서의 제재

- 내부통제권 행사의 가장 강력한 수단은 조합원에 대한 징계이며, 이는 그 종류와 절차 모두 민주적 정당성이 요구된다.

1. 제재결정기관

- 노동조합의 징계는 그 종류와 관계없이 규약에 따라 정해진 정당한 의결기관의 의결을 거쳐야 한다. 일반적으로 제명 등 중대한 징계는 총회의 의결 사항에 포함된다(노조법 제16조 제1항 제9호).

2. 제재절차

- 제재 절차는 규약에 따라 민주적으로 진행되어야 하며, 조합원에게 절차적 권리를 보장해야 한다.

(1) 적법 절차의 원칙

- 징계 사유의 통지, 소명 기회 부여, 심사 절차 준수 등 적법 절차의 원칙(Due Process)을 준수해야 한다.

(2) 총회 의결의 특별 정족수

- 조합원을 제명하는 경우, 규약이 정하는 바에 따라 총회 또는 대의원회의 의결을 거쳐야 하며, 이때 특별 정족수(예 : 출석 조합원 3분의 2 이상의 찬성)를 요구하는 것이 일반적이다.

V. 통제권의 한계

- 노동조합의 내부통제권은 단결권이라는 헌법적 권리에서 비롯되지만, 동시에 조합원의 기본권을 침해하지 않도록 민주적 한계를 가진다.

1. 단결권 본질 침해 금지

- 통제권 행사가 자유 가입·탈퇴의 원칙이나 조합 활동의 자유 등 조합원 권리의 본질을 침해할 정도로 이루어져서는 안 된다.

2. 비례의 원칙 준수

- 징계의 양정은 위반 행위의 정도, 조합에 미친 영향 등을 고려하여 비례의 원칙을 준수해야 한다. 위반 정도에 비해 제재가 과도한 경우 위법하다.

3. 민주적 절차 준수

- 통제권 행사에 있어 징계 사유가 합리적이어야 하며, 제재 결정 및 집행 절차는 민주적이고 공정해야 한다.

VI. 위법한 통제처분의 구제

- 노동조합의 내부 통제 처분(징계 등)이 위법한 경우 조합원은 그 구제를 요구할 수 있다.

1. 조합자치의 원칙

- 조합원은 통제 처분에 대하여 먼저 노동조합 규약이 정한 바에 따라 내부적인 재심 또는 이의 제기 절차를 거쳐 구제를 시도하는 것이 조합 자치의 원칙에 부합한다.

2. 행정적 구제[노조법 제21조]

- 노조법 제21조는 행정관청이 노동조합의 규약이나 결의가 법령에 위반하는 경우 시정을 명할 수 있도록 규정한다. 이는 노동조합 자체의 규율에 대한 공적인 통제 수단이다. 다만, 개별 조합원의 징계 처분을 직접적으로 다루는 행정적 구제는 노동위원회에 의한 부당노동행위 구제(주로 사용자 대상)와는 성격이 다르므로, 개별 조합원 구제는 사법적 구제가 일반적이다.

3. 사법적 구제

- 위법한 통제 처분으로 피해를 입은 조합원은 법원에 노동조합의 제재 처분(징계, 제명 등)에 대한 무효 확인의 소를 제기하여 사법적 심사를 받을 수 있다. 법원은 제재 처분이 규약에 위반하거나 민주적 절차를 위반하였는지, 또는 비례의 원칙에 어긋나 권리 남용에 해당하는지 여부를 심사하여 그 효력을 판단한다.

다.

VI. 결론

- 노동조합의 내부통제권은 조합의 단결 유지와 자주적 활동을 위한 필수적인 권능이다. 그러나 이 통제권은 조합 자치의 원칙을 근거로 하면서도, 조합원의 기본권을 침해하지 않도록 민주적 절차의 준수, 비례의 원칙이라는 엄격한 한계 내에서 행사되어야 한다. 위법한 통제 처분은 법원의 무효 확인 소송을 통해 구제받을 수 있으며, 이는 노동조합의 민주성을 담보하는 중요한 기제이다.

I. 노동조합의 합병·분할

- 노동조합의 합병과 분할은 조직의 형태를 변경하는 행위로서, 단결의 자유와 조직 형태 선택의 자유에 근거하여 인정된다. 이는 노동운동의 전략적 목표를 달성하거나 조직의 효율성을 높이기 위해 수행된다.

1. 합병

(1) 의의

- 합병이란 두 개 이상의 노동조합이 결합하여 하나의 노동조합이 되는 것을 의미하며, 기존 조직의 권리·의무가 존속하는 신설 조직 또는 기존 조직에 승계된다.

(2) 절차

- 노동조합의 합병은 **노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')** 제16조 제2항에 따라 특별 의결 정족수(재적 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 3분의 2 이상의 찬성)를 거쳐야 한다.

2. 분할

(1) 의의

- 분할이란 하나의 노동조합이 두 개 이상의 노동조합으로 나뉘는 것을 의미하며, 조직 형태 변경의 한 방식이다.

(2) 절차

- 분할 역시 노동조합의 근본적인 조직 변경에 해당하므로, **노조법 제16조 제2항**의 특별 의결 정족수를 준수해야 한다. 분할에 따른 재산 처분 등은 규약에 따라 처리된다.

II. 노동조합의 해산

1. 의의

- 해산이란 노동조합이 법적 존재 목적을 상실하거나 조합원들의 의사에 따라 그 법인격 또는 단체로서의 활동을 종료하는 것을 의미한다. 해산 후에는 잔여 재산 처리 및 청산 절차를 거친다.

2. 해산사유[노조법 제28조 제1항]

- **노조법 제28조 제1항**은 해산 사유를 다음과 같이 규정한다. ① 규약에서 정한 해산사유가 발생한 경우. ② 합병 또는 분할로 소멸한 경우. ③ 총회 또는 대의원회의 해산결의가 있는 경우. ④ 노동조합의 임원이 없고 노동조합으로서의 활동을 1년 이상 하지 아니한 것으로 인정되는 경우로서 행정관청이 노동위원회 의결을 얻은 경우.

3. 해산절차[노조법 제28조 제2항]

- 규약에서 정한 사유가 발생하거나(제1항 제1호), 총회 또는 대의원회의 해산결의(제1항 제3호)에 따라 노동조합이 해산한 경우, 그 대표자는 해산일로부터 15일 이내에 행정관청에 해산 신고를 해야 한다.

III. 노동조합의 조직변경

1. 조직변경

(1) 의의

- 조직변경이란 노동조합이 동일성을 유지하면서 그 조직 형태를 바꾸는 것을 의미한다. 이는 주로 기업별 노동조합에서 산업별 또는 직종별 노동조합으로, 또는 그 반대로의 전환을 포함한다.

(2) 효과

- 조직변경이 인정되는 경우, 기존 노동조합의 권리·의무의 동일성이 유지되며, 체결된 단체협약의 효력 등도 원칙적으로 그대로 승계된다.

(3) 절차

- 조직변경은 노동조합의 근본적인 변경에 해당하므로, **노조법 제16조 제2항**에 따라 특별 의결 정족수를 거쳐야 한다.

2. 초기업적 노조(산별노조)의 지부·분회에서 기업별 노조로의 전환

(1) 개념

- 초기업적 노동조합(산별노조, 산별 지부) 소속의 지부 또는 분회가 기존 상급 조직과의 단절을 통해 독립된 기업별 노동조합으로 전환하는 행위를 의미한다.

(2) 판단 기준

- **판례**는 지부 또는 분회가 독립된 조직으로 인정받기 위해서는 조직의 독자성, 재산 관리의 독립성, 상급 단체로부터의 독립성 등을 갖추어야 하며, 단순한 명칭 변경이나 규약 수정만으로는 조직 동일성이 단절되었다고 보기 어렵다고 판시한다.

3. 의사결정능력이 없는 지회의 재산이전

(1) 개념

- 초기업적 노동조합의 하부 조직인 지회가 규약상 의사결정 능력(법인격)이 없거나 독립된 자산이 없는 경우, 상급 단체로부터 탈퇴할 때 재산의 이전 문제가 발생한다.

(2) 판례의 태도

- **판례**는 지회 등이 법적 실체를 갖추지 못하고 상급 단체의 하부 기관에 불과한 경우, 지회 명의의 재산은 실질적으로 상급 노동조합의 재산으로 보아, 지회의 탈퇴만으로 그 재산이 탈퇴 지회에 자동 승계되지는 않는다고 본다.

IV. 결론

- 노동조합의 합병·분할·해산, 조직변경은 조직의 존속 및 형태에 중대한 영향을 미치므로, **노조법 제16조 제2항**에 따라 총회의 특별 의결 정족수를 준수해야 한다. 특히, 산별 지부의 기업별 노조로의 전환 과정에서는 조직 동일성 단절 여부와 재산 귀속 문제가 주요 법적 쟁점이 된다. 이는 노동조합의 단체 자치권과 조직의 민주성을 확보하는 데 필수적인 절차이다.

<제12장 단체교섭.제01절 단체교섭의 당사자.01>

I. 의의

- 단체교섭이란 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 만나 근로조건의 결정, 노동조합의 활동 등 단체적 사항에 관하여 교섭하고 단체협약을 체결하는 과정을 의미한다. 단체교섭의 당사자란 이러한 단체교섭을 자신의 이름으로 수행하고, 단체협약이 체결되는 경우 당해 단체협약에 따른 법적 효과의 귀속주체가 되는 자를 말한다. 단체교섭의 당사자가 누구인지는 교섭의 성립, 내용, 효력에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요한 쟁점이 된다.

II. 근로자 측 당사자

- 근로자 측의 단체교섭 당사자는 원칙적으로 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상의 노동조합이다.

1. 노조법상 노동조합

(1) 개념

- 노조법 제2조 제4호의 요건을 갖추고 설립 신고를 완료하여 법적 지위를 획득한 법내 노동조합만이 정당한 단체교섭 당사자가 될 수 있다.

(2) 교섭권

- 노조법 제29조 제1항에 따라 노조법상 노동조합은 그 노동조합을 조직하거나 이에 가입한 근로자를 대표하여 사용자나 사용자 단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.

2. 근로자단체

- 설립 신고를 하지 않아 법내 노동조합의 지위를 갖지 못한 법외 노동조합이나 기타 근로자단체는 노조법상의 단체교섭 당사자로서의 지위를 인정받지 못하며, 따라서 사용자는 이들 단체와 교섭할 법적 의무를 부담하지 않는다.

3. 단위노조의 산하조직

(1) 산하조직의 지위

- 단위노조의 지부, 분회 등 산하조직은 원칙적으로 단위노조의 일부에 불과하며, 별도의 독립된 법적 교섭권을 갖지 못한다.

(2) 권한 위임

- 다만, 단위노조의 규약 또는 위임에 의해 교섭 권한을 부여받은 경우에 한하여 위임의 범위 내에서 교섭 당사자가 될 수 있다.

4. 일시적 단결체

- 특정 사안이나 일시적인 목적을 위해 근로자들이 모인 임시적인 단결체는 노조법상의 노동조합으로 인정되지 않으므로, 단체교섭의 정당한 당사자가 될 수 없다.

5. 유일교섭단체조항

(1) 의의

- 유일교섭단체조항이란 노동조합이 단체협약을 통해 자신만이 당해 사업장의 유일한 교섭 단체임을 사용자로부터 확인받는 조항을 의미한다.

(2) 효력

- 판례는 해당 조항이 복수 노동조합의 존재를 원천적으로 봉쇄하여 다른 노동조합의 단체교섭권을 본질적으로 침해하는 경우에는 위법하다고 본다. 다만, 합리적인 범위 내에서의 조항은 인정될 수 있다.

III. 사용자 측 당사자

- 단체교섭의 상대방인 사용자 측 당사자는 원칙적으로 개별 사용자와 사용자 단체이다.

1. 사용자

(1) 개념

- 노조법 제2조 제2호에 따른 사용자는 사업주, 사업의 경영 담당자, 그리고 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 포함한다.

(2) 교섭 의무

- 사용자는 노조법상 노동조합으로부터 교섭 요청을 받은 경우 성실하게 교섭에 응해야 할 법적 의무를 부담한다(노조법 제30조 제1항, 제81조 제1항 제3호).

2. 사용자 개념의 확장

(1) 실질적 지배력설

- 판례는 근로자를 직접 고용하지 않은 모기업이나 원청이라 하더라도, 하청 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적인 지배·결정권을 행사하는 경우에는 해당 근로자에 대한 노조법상의 사용자로 인정한다(교섭 의무 주체). 이는 간접 고용 관계에서의 근로자 보호를 강화하기 위함이다.

(2) 단체교섭의 당사자 적격

- 실질적 지배력을 가진 사용자까지 교섭 당사자로 인정되는 경우, 해당 근로자의 노동조합은 직접 고용 관계가 없는 사용자에게도 교섭을 요구할 수 있게 된다.

3. 사용자 단체

(1) 개념

- 사용자 단체란 복수의 사용자를 구성원으로 하여 근로조건의 결정에 관하여 통일적인 의견을 가지고 그 기능을 수행할 수 있는 조직체를 의미한다.

(2) 권한

- 사용자 단체는 그 구성원인 사용자를 위하여 단체교섭 및 단체협약 체결의 권한을 가진다(노조법 제29조 제2항). 단체교섭 당사자로서의 지위는 규약에 따라 정해진다.

IV. 결론

- 단체교섭의 당사자는 근로자 측에서는 노조법상 노동조합으로 엄격히 제한되며, 사용자 측에서는 개별 사용자 외에 사용자 단체 및 근로조건에 실질적 지배·결정권을 행사하는 모기업까지 확장된다. 이러한 당사자 적격의 판단은 노사 관계에서 누가 교섭 의무를 지는지와 체결된 단체협약의 효력 범위를 결정하는 법적 출발점이 된다.

<제12장 단체교섭.제02절 단체교섭의 담당자.01>

I. 의의

- 단체교섭의 담당자란 단체교섭 당사자인 노동조합이나 사용자를 대신하여 실제로 교섭을 진행하는 사람을 의미한다. 단체교섭의 당사자가 법적인 권리·의무의 귀속 주체라면, 담당자는 그 권한을 행사하는 대리인 또는 집행기관의 성격을 가진다. 담당자의 권한 유무는 교섭의 성립 및 단체협약의 효력에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요하다.

II. 근로자 측 단체교섭담당자

1. 노동조합의 대표자[노조법 제29조 제1항]

(1) 교섭 대표자

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조 제1항은 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.고 규정한다. 노동조합의 대표자(위원장 등)는 노동조합의 최고 집행기관으로서 당연히 단체교섭의 주된 담당자가 된다.

(2) 권한의 법적 성격

- 대표자의 교섭 및 협약 체결 권한은 규약에 근거를 두지만, 노조법에 의해 법정된 권한이므로, 규약으로도 이 권한을 전면적으로 제한할 수 없다.

2. 노동조합으로부터 위임을 받은 자

(1) 위임의 허용

- 노동조합의 대표자는 교섭 및 협약 체결 권한을 노동조합의 임원이나 제3자에게 위임할 수 있다. 이 경우 위임받은 자는 그 위임의 범위 내에서 교섭 담당자가 된다.

(2) 위임의 절차

- 위임은 노동조합의 규약 또는 총회나 대의원회의 의결에 따라 이루어져야 하며, 그 범위와 절차는 명확해야 한다.

III. 사용자 측 단체교섭담당자

1. 사용자 또는 사용자단체의 대표자

(1) 개별 사용자

- 개별 사용자(사업주, 경영 담당자)는 원칙적으로 그가 속한 사업장의 근로자들과의 단체교섭에 있어 당연한 담당자가 된다.

(2) 사용자 단체

- 사용자 단체의 대표자는 그 단체를 위하여 구성원인 사용자들의 근로자들과 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.

2. 사용자 또는 사용자단체로부터 위임을 받은 자[노조법 제29조 제3항]

(1) 위임의 허용

- 노조법 제29조 제3항은 사용자 또는 사용자 단체는 그 교섭 및 협약 체결에 관한 권한을 단체교섭을 담당하는 자에게 위임할 수 있다고 규정한다. 이는 교섭의 전문성과 효율성을 높이기 위함이다.

(2) 위임의 효과

- 사용자로부터 적법하게 위임을 받은 자가 단체교섭에 응하고 단체협약을 체결하면, 그 효력은 사용자에게 직접 귀속된다.

3. 회생절차개시결정 이후 단체교섭담당자

(1) 문제점

- 기업이 법정관리(회생절차)에 들어간 경우, 기존의 경영진과 법원이 선임한 관리인 중 누가 단체교섭 담당자가 될지가 쟁점이 된다.

(2) 법적 지위

- 판례는 회생절차개시결정 이후에는 관리인이 노조법상의 사용자로서의 지위를 가지며, 따라서 관리인 또는 그로부터 위임을 받은 자가 단체교섭의 정당한 담당자가 된다고 본다. 관리인은 기업의 계속적인 존립과 회생을 도모하기 위해 노무 관리를 포함한 포괄적인 권한을 행사한다.

IV. 단체협약상 제3자 위임금지조항이 있는 경우

1. 문제점

- 단체협약에 당사자가 아닌 제3자에게 교섭 권한을 위임하는 것을 금지하는 조항(예 : 노무사, 변호사, 상급 단체 임원 등에게 교섭 위임 금지)이 있는 경우, 이 조항의 효력이 문제된다. 만약 이러한 조항이 유효하다면, 이에 위반하여 위임된 교섭 담당자와 체결된 협약의 효력이 무효로 될 수 있다.

2. 학설

(1) 무효설(제한설)

- 단체교섭의 주체를 당사자나 그 위임받은 자로 한정하는 것은 노동조합의 자주성과 단체교섭권을 보장하기 위함인데, 제3자 위임금지조항은 노동조합의 위임의 자유를 제한하고 교섭력을 약화시키므로 노조법 제29조 제3항에 위반되어 무효라고 보는 견해이다.

(2) 유효설(원칙적 유효설)

- 단체교섭의 담당자 결정은 노사 자치의 문제이며, 제3자 위임금지조항은 노사 간의 신뢰 관계를 바탕으로 교섭의 불필요한 지연이나 전문성 부족 등을 방지하기 위한 합리적 제한일 수 있으므로, 원칙적으로 유효하다고 보는 견해이다.

3. 검토

- 판례와 다수설은 제3자 위임금지조항이 단체교섭권의 본질적인 부분을 제한하여 교섭의 실질적인 자유를 침해하는 경우에는 노조법 제29조 제3항에 위반되어 무효라고 본다. 다만, 단순한 교섭 보조를 위한 위임까지 금지하는 것은 무효이며, 합리적인 이유가 인정되는 제한적인 범위 내에서만 그 유효성을 인정하는 것이 타당하다. 즉, 교섭의 주체 결정권을 침해하는 것은 허용될 수 없다는 입장이다.

V. 결론

- 단체교섭의 담당자는 노조법에 따라 노동조합의 대표자와 사용자(또는 단체)의 대표자가 원칙이며, 이들은 그 권한을 제3자에게 위임할 수 있다. 위임은 노조법 제29조 제3항에 의해 명시적으로 인정되지만, 단체협약상 제3자 위임금지조항은 교섭권의 본질적 내용을 침해하는 한도 내에서 무효로 판단된다. 회생절차 개시 결정 후에는 관리인이 사용자의 권한을 대행하는 교섭 담당자가 된다.

I. 서설

1. 단체교섭의 의의

- 단체교섭은 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 만나 단체협약의 체결을 목적으로 근로조건, 노사관계 운영 등 단체적 사항에 관하여 논의하고 합의를 도출하는 일련의 행위를 의미한다.

2. 단체교섭의 기능

(1) 규범적 기능

- 단체협약을 통해 근로조건에 관한 통일적인 규율을 확립하고, 근로자에 대한 최저 조건을 보장하는 기능을 수행한다.

(2) 민주적 기능

- 사용자의 일방적인 결정권을 견제하고, 근로자 집단의 의사를 경영에 반영함으로써 산업 민주주의를 실현하는 기능을 수행한다.

II. 단체교섭 대상의 판단기준

- 단체교섭의 대상은 노동조합이 **노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')**상 단체교섭권을 행사할 수 있는 사항이며, 사용자는 이 사항에 대해 교섭 의무를 부담한다.

1. 집단성

- 교섭 대상은 개별 근로자의 권리 의무에 국한되지 않고, 조합원 전체의 집단적 이해관계를 규율하는 사항이어야 한다.

2. 사용자의 처분가능성

- 교섭 대상은 사용자가 권한을 가지고 **처분(결정)**할 수 있는 사항이어야 한다. 즉, 사용자가 아닌 제3자나 법령에 의해 이미 결정된 사항은 교섭 대상이 될 수 없다.

3. 근로조건과의 관련성

- 교섭 대상은 근로자의 근로조건과 밀접하게 관련되거나, 집단적 노사관계의 운영에 관한 사항이어야 한다.

4. 판례의 태도

- **판례**는 단체교섭의 대상이 되는 사항인지를 판단함에 있어, 그 사항이 사용자의 경영권에 속하는지 여부를 기준으로 근로조건 및 근로자의 지위와 직접 관련되는지 여부를 종합적으로 판단한다.

III. 단체교섭 대상의 유형

- 교섭 대상의 성격에 따라 사용자의 교섭 의무의 정도가 달라진다.

1. 의무적 교섭사항

(1) 개념

- 사용자의 처분 가능성이 있고 근로조건 및 노사관계 운영과 직접 관련이 있는 사항으로서, 사용자가 교섭 의무를 부담하는 사항이다. 사용자가 교섭을 거부하는 경우 부당노동행위가 성립될 수 있다.

(2) 예시

- 임금, 근로시간, 휴일, 해고 기준, 징계 절차, 노동조합 활동에 관한 사항 등.

2. 임의적 교섭사항

(1) 개념

- 근로조건과 간접적으로 관련되거나 사용자의 처분 가능성이 없는 사항을 제외한 경영권에 관한 사항 등으로서, 노사가 자발적으로 교섭할 수는 있으나, 사용자가 교섭을 거부하더라도 법적 의무는 발생하지 않는 사항이다.

(2) 예시

- 경영 철학, 생산 계획, 주요 거래처 선정 등.

3. 금지(위법)적 교섭사항

(1) 개념

- 법령이나 공서양속에 위반되거나, 헌법상 기본권을 침해하는 등 법률적으로 실현 불가능한 사항이다. 이 사항은 단체협약의 내용으로 정할 수 없으며, 교섭을 요구하더라도 정당성이 부정된다.

(2) 예시

- 근로자에게 법정 최저 기준 이하의 근로조건을 강요하는 사항, 폭력 행위를 허용하는 사항 등.

IV. 단체교섭 대상의 구체적 범위

1. 근로자의 근로조건에 관한 사항

- 임금, 근로시간, 휴식, 해고, 징계 등 근로자의 경제적·사회적 지위를 결정하는 사항은 모두 의무적 교섭사항에 해당한다.

2. 권리분쟁에 관한 사항

- 단체협약이나 법령에 의해 이미 확정된 권리 의무의 해석이나 이행에 관한 분쟁은 원칙적으로 노동쟁의조정 대상이 아닌 사법적 해결 대상이 되므로, 의무적 단체교섭 대상에서 제외된다.

3. 집단적 노사관계

- 노동조합 활동의 전반(예 : 노조 사무실 제공, 타임오프 한도 등), 단체협약의 적용 기준, 노사협의회 운영 등 집단적인 노사관계의 틀에 관한 사항은 의무적 교섭사항에 해당한다.

4. 경영권

(1) 원칙

- 경영 주체, 생산 방식, 시설 이전 등 기업 경영의 본질적인 사항은 원칙적으로 사용자의 고유 권한이므로 임의적 교섭사항에 해당한다.

(2) 예외

- 경영권 사항이라 하더라도 근로자의 근로조건에 중대한 영향을 미치거나 직접 관련되는 경우(예 : 정리해고의 기준, 사업장 폐쇄 등)에는 근로조건 결정이라는 측면에서 의무적 교섭사항이 될 수 있다.

5. 경영사항에 대한 단체협약상 합의조항이 있는 경우(고용안정협약)

(1) 의의

- 경영권 사항 중 정리해고, 구조조정 등 근로자의 고용 안정에 중대한 영향을 미치는 사항에 대하여 노사 합의를 거치도록 정한 조항을 의미한다.

(2) 효력

- 판례는 이러한 합의 조항이 경영권을 제한하는 측면이 있더라도, 노사 자치에 따른 단체협약이므로 그 효력을 인정한다. 다만, 사용자의 경영상 중대한 필요가 인정될 경우에 한하여 제한적으로 효력이 인정된다.

V. 단체교섭 대상과 다른 사항과의 관계

1. 단체교섭 대상과 쟁의행위의 목적과의 관계

- 노조법 제37조는 정당한 쟁의행위의 목적을 단체교섭 대상인 근로조건의 결정에 관한 사항으로 한정한다. 따라서 의무적 교섭사항이 아닌 경영권에 관한 사항을 목적으로 하는 쟁의행위는 정당성이 부정되어 위법해질 수 있다.

2. 단체교섭 대상과 노동쟁의조정 대상

- 노조법 제2조 제5호는 노동쟁의를 근로조건의 결정에 관한 주장의 불일치로 인한 분쟁으로 정의한다. 따라서 노동쟁의조정의 대상은 단체교섭 대상 중 권리 분쟁 사항을 제외한 이익 분쟁 사항과 그 범위가 대체로 일치한다.

3. 단체교섭 대상과 부당노동행위 대상

- 사용자가 정당한 단체교섭 대상에 대해 교섭을 거부하는 경우(노조법 제81조 제1항 제3호) 부당노동행위가 성립된다. 따라서 교섭 대상의 범위는 부당노동행위의 성립 여부를 결정하는 중요한 기준이 된다.

4. 단체교섭 대상과 노사협의 대상

- 노사협의회법상 노사협의의 대상은 생산성 향상, 교육 훈련 등 경영 사항을 포함하며, 이는 노조법상 단체교섭 대상(근로조건)보다 범위가 넓다. 다만, 노사협의회에서 합의된 사항이 근로조건에 관한 것이라면 단체협약과 같은 효력을 가진다.

VI. 결론

- 단체교섭의 대상은 집단성, 처분 가능성, 근로조건 관련성을 기준으로 의무적 교섭사항, 임의적 교섭사항, 금지적 교섭사항으로 구분된다. 근로조건에 관한 사항은 의무적 교섭사항이지만, 경영권에 속하는 사항은 원칙적으로 임의적 교섭사항에 해당하며, 이는 쟁의행위의 정당성을 판단하는 중요한 기준이 된다.

<제12장 단체교섭.제04절 교섭창구단일화제도.01>

I. 의의[노조법 제29조의2 제2항, 제29조의3 제2항]

- 교섭창구단일화제도란 하나의 사업 또는 사업장에 복수의 노동조합이 존재하는 경우, 이들 노동조합이 사용자 측과 교섭하기 위한 대표 교섭 단체를 하나로 통일하도록 강제하는 제도이다.

1. 도입 배경

- 이 제도는 복수 노조 허용에 따른 교섭 비용 증가, 노사 관계 혼란, 노동조합 간의 과당 경쟁 등의 부작용을 방지하고, 통일적인 단체협약을 통해 산업 평화를 유지하며 사용자의 교섭 부담을 줄이기 위해 도입되었다.

2. 법적 근거

- 노조법 제29조의2는 복수 노조가 존재하는 경우 교섭대표노동조합을 정하도록 규정하며, 노조법 제29조의3은 교섭 단위를 결정하도록 규정한다.

II. 교섭창구단일화절차

1. 교섭 및 체결권한[노조법 제29조 제1항·제2항]

(1) 노동조합의 대표자

- 노조법 제29조 제1항에 따라 노동조합의 대표자는 그 노동조합을 대표하여 교섭 및 단체협약 체결 권한을 가진다.

(2) 교섭대표노동조합

- 노조법 제29조 제2항은 교섭대표노동조합의 대표자는 교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.고 규정한다.

2. 교섭창구단일화의 원칙과 예외

(1) 원칙

- 하나의 사업 또는 사업장 내에 복수 노조가 존재하면, 원칙적으로 노조법 제29조의2에 따른 교섭창구단일화 절차를 거쳐 단일한 교섭대표노동조합을 결정해야 한다.

(2) 예외 (자율적 단일화)

- 노동조합들이 자율적으로 통합된 교섭단을 구성하여 사용자에게 통지하거나, 사용자에게 개별 교섭을 할 수 있도록 명시적으로 서면 동의를 한 경우에는 단일화 절차를 거치지 않고 교섭이 가능하다.

3. 교섭창구단일화절차

(1) 자율적 단일화

① 공동교섭대표단 구성

- 복수 노조들이 합의를 통해 공동 교섭단을 구성하여 사용자에게 통보한다.

② 교섭권 위임

- 복수 노조들이 하나의 노동조합에게 교섭권을 위임하고 통보한다.

(2) 과반수 노조에 의한 단일화

- 노동조합들 중 조합원 수의 과반수를 점하는 노동조합이 있을 경우, 그 노동조합이 교섭대표노동조합이 된다.

(3) 투표에 의한 단일화

- 과반수 노조가 없는 경우, 모든 노동조합은 공동 교섭대표단 구성을 위한 투표를 통해 과반수 노동조합을 결정한다.

4. 교섭대표노동조합의 법적 지위

- 교섭대표노동조합은 단일화 절차를 통해 배타적인 교섭권 및 단체협약 체결권을 획득한다. 이 권한은 모든 노동조합의 조합원(참여하지 않은 노조의 조합원 포함)에게 미치는 단체협약을 체결할 수 있게 한다. 다만, 교섭 과정에서 공정대표의무를 진다.

5. 유일노조의 교섭대표조합 지위 인정 여부

- 유일노조(단일노조)가 존재하는 경우에는 교섭창구단일화 절차 자체가 불필요하며, 해당 노동조합이 당연히 배타적인 교섭권을 가진다. 이와는 별도로 판례는 유일노조인 해당 노동조합이 실령 노동조합법이 정한 교섭창구단일화 절차를 형식적으로 거쳤다고 하더라도 교섭대표노동조합의 지위를 취득할 수는 없다고 판시한다.

III. 교섭단위의 결정

1. 교섭단위의 원칙[노조법 제29조의3 제1항·제2항]

(1) 원칙

- 노조법 제29조의3 제1항은 하나의 사업 또는 사업장을 하나의 교섭단위로 하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 예외 (분리)

- 노동위원회는 노사 양쪽의 신청을 받거나 직권으로, 해당 사업 또는 사업장의 특수한 사정으로 인해 별도의 교섭 단위를 인정할 합리적인 필요성이 있다고 인정하는 경우, 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합하도록 결정할 수 있다(노조법 제29조의3 제2항).

2. 교섭단위의 분리 및 통합 결정

(1) 분리 결정 기준

- 노동위원회는 현저한 근로조건 차이, 고용 형태의 차이, 교섭 관행 등을 종합적으로 고려하여 교섭단위를 분리한다. 이는 특정 소수 노조의 단체교섭권을 실질적으로 보호하기 위함이다.

(2) 통합 결정 기준

- 분리되었던 교섭단위 간에 특수한 사정이 해소되거나, 과도한 분리로 인해 노사 관계의 혼란이나 불필요한 교섭 부담이 초래될 경우 노동위원회는 교섭단위를 통합할 수 있다.

IV. 공정대표의무

1. 의의[노조법 제29조의4 제1항]

- 공정대표의무란 교섭대표노동조합이 자신과 함께 교섭에 참여하지 못한 노동조합과 그 조합원들을 포함하여 모든 근로자에 대해 합리적이고 공정하게 대표해야 할 법적 의무를 의미한다.(노조법 제29조의4 제1항) 이는 소수 노조의 단결권을 실질적으로 보호하기 위한 핵심 장치이다.

2. 범위

- 공정대표의무는 교섭대표노동조합이 교섭을 요구하는 단계부터 단체협약을 체결하고 이행하는 모든 과정에 걸쳐 발생한다.

3. 입증책임

- 공정대표의무 위반에 대한 입증책임은 원칙적으로 의무 위반을 주장하는 측(소수 노조)에 있으나, 사안에 따라 교섭대표노동조합에게도 불리한 차별이 아님을 입증할 책임이 전환될 수 있다(판례).

4. 공정대표의무의 구체적 내용

(1) 합리적 이유 없는 차별 금지

- 노조 활동, 조합원 여부 등을 이유로 합리적 이유 없이 근로조건이나 단체협약의 적용에 있어 차별해서는 안 된다.

(2) 단체협약의 공정한 적용

- 체결된 단체협약은 소수 노조 조합원에게도 불합리한 내용이 포함되지 않도록 공정하게 적용되어야 한다.

5. 공정대표의무 위반 시 구제

(1) 행정적 구제

- 공정대표의무 위반을 주장하는 노동조합은 노동위원회에 시정 신청을 할 수 있다. 노동위원회는 조사를 거쳐 시정 명령을 내릴 수 있다.

(2) 사법적 구제

- 노동조합이나 개별 조합원은 법원에 교섭대표노동조합의 행위(예 : 단체협약의 효력)에 대한 무효 확인의 소를 제기하거나 손해배상을 청구할 수 있다.

V. 교섭창구단일화제도의 위헌 여부

1. 주장된 위헌성

- 교섭창구단일화제도는 소수 노동조합의 자율적인 단체교섭권을 배제하고 교섭권을 박탈한다는 점에서 헌법 제33조의 단결권을 침해한다는 주장이 제기되었다.

2. 헌법재판소의 판단

- 헌법재판소는 이 제도가 노사 관계의 질서 유지, 교섭의 효율성, 산업 평화라는 공익적 목적을 달성하기 위한 것으로서, 공정대표의무와 교섭단위 분리 결정 등의 보완 장치를 통해 소수 노조의 단체교섭권을 필요 최소한의 범위 내에서 제한하므로 합헌이라고 결정하였다.

VI. 결론

- 교섭창구단일화제도는 복수 노조 사업장에서 교섭대표노동조합을 결정하여 교섭의 효율성을 높이기 위한 제도이다. 이 과정에서 소수 노조를 실질적으로 보호하기 위해 노동위원회는 교섭단위 분리 결정을 내릴 수 있으며, 교섭대표노동조합은 공정대표의무를 부담한다. 이 제도는 헌법재판소의 결정으로 합헌성이 인정되었다.

I. 의의

- 인준투표제란 노동조합의 규약에서 정하는 바에 따라, 노동조합 대표자가 사용자와 합의한 단체협약의 초안에 대하여 조합원 총회 또는 대의원회의 찬성투표를 거쳐 최종적인 승인을 받도록 하는 노동조합 내부의 민주적 절차를 의미한다. 이는 노동조합의 민주적 운영 원칙을 실현하고, 집행부의 독단을 방지하여 조합원의 의사를 단체협약에 반영하기 위한 목적을 지닌다.

II. 인준투표제의 노조법 제29조 제1항 위반 여부

1. 문제점

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조 제1항은 노동조합의 대표자에게 교섭 및 단체협약 체결의 법정 권한을 부여하고 있다. 이때 노동조합의 내부 규약에 인준투표를 거치도록 규정하는 것이 대표자의 법정 권한을 제한하여 노조법 제29조 제1항에 위반되는지 여부가 문제된다.

2. 학설

(1) 제한설

- 노조법 제29조 제1항은 대표자에게 협약 체결의 전권을 부여한 것이므로, 규약에 의한 인준투표제는 대표자의 대외적인 법정 권한을 제한하여 무효라고 보는 견해이다. 이는 거래의 안전과 교섭의 신속성을 중시한다.

(2) 비제한설 (내부적 제한 유효설)

- 노조법 제29조 제1항은 대표자의 권한을 원칙적으로 정한 것이며, 단체 자치의 원칙상 노동조합은 규약으로 대표자의 권한 행사에 내부적 제한을 둘 수 있다고 보는 견해이다. 인준투표제는 노조 민주주의를 실현하는 정당한 절차로서 유효하다고 본다.

3. 판례

- 판례는 노조법 제29조 제1항은 대표자에게 교섭 및 체결 권한을 부여한 것이지만, 단체 자치 원칙상 노동조합은 규약으로 대표자의 권한 행사에 내부적인 제한을 둘 수 있다는 내부적 제한 유효설의 입장을 취하고 있다. 다만, 이러한 내부적 제한이 대외적으로 효력을 발생하기 위해서는 상대방인 사용자가 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우(악의 또는 중과실)에 한정된다는 제한을 둔다.

4. 검토

- 비제한설의 태도가 타당하다고 판단된다. 노동조합은 근로자들의 자주적인 단결체로서, 그 의사결정 방식은 단체 자치의 원칙에 맡겨져야 한다. 인준투표제는 노조 민주주의 원칙을 구현하는 정당한 내부 절차이며, 대표자의 권한은 단체 내부의 절차적 통제를 받는 것이 합리적이다. 다만, 거래의 안전을 위해 사용자의 선의는 보호되어야 하므로, 판례와 같이 사용자의 악의 또는 중과실 여부를 고려하는 것이 타당하다고 본다.

III. 인준투표제 관련 쟁점

1. 행정관청의 시정명령

- 노조법 제21조에 따라 행정관청은 노동조합의 규약이나 결의가 법령에 위반되는 경우 시정을 명할 수 있다. 그러나 인준투표제는 노조 민주주의를 실현하는 적법한 내부 절차이므로, 규약에 명시된 인준투표제를 그 자체로 노조법에 위반된다고 보아 시정 명령을 내릴 수는 없다고 판단된다.

2. 인준투표제를 이유로 한 교섭의 거부

- 사용자가 인준투표제가 규약에 존재한다는 사실을 알고 있는 경우, 노동조합 대표자가 인준투표를 거치지 않은 단체협약 초안에 대해 최종 서명을 거부하고 인준 절차를 요구하는 것은 정당한 교섭 관행에 해당한다. 따라서 사용자가 인준투표 완료를 이유로 최종 서명을 거부하는 것은 정당한 사유가 있는 교섭 거부로서 부당노동행위(노조법 제81조 제1항 제3호)가 성립되지 않는다고 본다.

IV. 인준투표제를 위반한 단체협약의 효력

1. 문제점

- 노동조합 대표자가 규약상의 인준투표 절차를 거치지 아니하고 사용자와 단체협약에 최종 서명한 경우, 이 단체협약이 대외적으로 유효한지 여부가 문제된다.

2. 학설

(1) 무효설

- 인준투표가 대표자의 협약 체결 권한의 본질적인 제한이므로, 이를 위반하여 체결된 협약은 원칙적으로 무효라고 보는 견해이다.

(2) 유효설

- 인준투표는 내부적 제한에 불과하며, 대표자의 대외적인 협약 체결 권한은 노조법 제29조 제1항에 의해 확정되므로, 내부 절차 위반만으로는 협약의 효력에 영향이 없다고 보는 견해이다.

3. 판례

- 판례는 사용자가 인준투표제에 관하여 알았거나 알 수 있었을 경우(악의 또는 중과실)에는 인준을 받지 못한 단체협약은 대외적으로 효력이 없다(무효)고 본다. 이는 단체 자치를 존중하되, 상대방의 신뢰 보호를 위해 사용자의 선의 여부를 고려하는 입장이다. 다만, 협약 체결 후이라도 노동조합이 추후 인준 절차를 거친 경우, 그 시점부터 협약은 유효하게 된다고 본다.

4. 검토

- 판례의 태도가 타당하다고 판단된다. 인준투표제는 노동조합 내부적으로 대표권을 제한하는 중요한 절차이지만, 거래 안전의 요청에 따라 상대방인 사용자의 신뢰를 보호할 필요가 있다. 따라서 사용자가 악의 또는 중과실 없이 서명한 경우까지 협약을 무효로 보는 것은 타당하지 않으므로, 사용자의 주관적 인식을 기준으로 효력을 판단하는 것이 단체 자치와 거래 안전을 조화시키는 방안이다.

V. 노조대표자의 내부절차 위반과 손해배상책임

1. 선관주의의무 위반에 따른 손해배상책임

- 노동조합 대표자는 조합원과의 관계에서 위임 사무를 처리하는 자로서, 선량한 관리자의 주의의무(선관주의의무)를 진다. 대표자가 정당한 이유 없이 규약상의 인준투표 절차를 위반하고 협약을 체결함으로써 노동조합이나 조합원에게 손해를 입힌 경우, 이는 위임 계약상의 의무 위반에 따른 채무불이행책임으로서 손해배상 책임을 질 수 있다.

2. 불법행위 책임

- 대표자의 인준투표 위반 행위가 고의 또는 과실로 인해 조합원의 단결권 등 법익을 침해하고 손해를 발생시킨 경우, 민법상 불법행위책임이 성립할 수 있다. 이 경우 피해를 입은 조합원은 대표자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다.

VI. 결론

- 인준투표제는 노동조합의 민주적 운영 원칙에 따라 규약으로 정한 유효한 내부 절차이다. **노조법 제29조 제1항**은 대표자에게 협약 체결 권한을 부여하나, 인준투표제는 이 권한에 대한 내부적 제한으로서 그 효력이 인정된다. 인준투표를 위반한 단체협약은 사용자의 악의 또는 중과실이 입증되는 경우 무효가 되며, 이로 인해 손해가 발생할 경우 대표자는 선관주의의무 위반 등에 따른 손해배상 책임을 질 수 있다.

I. 서설[노조법 제30조]

- 성실교섭의무란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제30조에 근거하여, 단체교섭의 당사자인 노동조합과 사용자(또는 사용자 단체)가 성실하게 교섭에 임하고 단체협약의 체결을 위하여 노력해야 할 법적 의무를 의미한다. 이는 헌법상 보장된 단체교섭권을 실질적으로 구현하기 위한 핵심적인 의무이다.

II. 성실교섭의무의 주체

- 성실교섭의무는 단체교섭의 법적 당사자와 그 권한을 위임받은 자 모두에게 부과된다.

1. 사용자 및 사용자단체

- 사용자 또는 사용자 단체는 신의에 따라 성실히 교섭에 임해야 하며, 정당한 이유 없이 교섭 또는 단체협약의 체결을 거부하거나 해태할 수 없다. 이는 성실교섭의무의 핵심이며, 사용자의 성실교섭의무 위반은 부당노동행위로 이어진다.

2. 노동조합

- 노동조합 역시 성실하게 교섭에 임해야 한다. 비록 노동조합의 의무 위반이 직접적으로 부당노동행위로 이어지지는 않으나, 신의성실의 원칙과 단체교섭 질서 유지를 위해 노동조합에게도 이 의무가 부과된다.

3. 단체교섭담당자 및 위임을 받은 자

- 단체교섭의 당사자(사용자, 노동조합)로부터 교섭 권한을 위임받아 실제 교섭을 진행하는 담당자 또한 그 위임 범위 내에서 성실교섭의무를 부담한다.

III. 성실교섭의무의 내용

- 성실교섭의무는 크게 교섭응낙의무와 성실교섭의무로 나뉜다.

1. 단체교섭응낙의무

(1) 의의

- 단체교섭응낙의무란 노동조합이 정당한 교섭 요구를 한 경우, 사용자가 정당한 이유 없이 교섭에 응하는 것을 거부해서는 안 되는 의무를 의미한다.(노조법 제30조 제2항) 이는 교섭의 첫 단계에서 사용자가 교섭을 회피하지 못하도록 강제하는 것이다.

(2) 정당한 이유의 판단

- 판례는 노동조합의 교섭 목적, 교섭 담당자의 적격성, 교섭 시기와 장소 등을 종합적으로 고려하여 교섭 거부에 정당한 이유가 있는지 여부를 엄격하게 판단한다.

2. 성실교섭의무(실질적 합의 노력 의무)

(1) 의의

- 성실교섭의무란 교섭 과정에서 단순히 자리에 앉아 있는 것을 넘어, 실질적으로 합의 도출을 위해 선의를 가지고 노력해야 할 의무를 의미한다.

(2) 구체적 내용

① 진정성 있는 태도

- 단순히 형식적인 절차만 밟는 것이 아니라, 합리적인 태도로 교섭에 임해야 한다.

② 충분한 정보 제공 및 설명

- 교섭 대상과 관련된 필요한 정보를 노동조합에 제공하고, 자신의 주장 근거를 성실하게 설명해야 한다.

③ 합리적인 대안 제시

- 노동조합의 요구를 거부할 경우, 단순히 거부만 할 것이 아니라 대안을 제시하거나 협상의 여지를 보여야 한다.

④ 일방적인 단절 금지

- 합리적인 이유 없이 교섭을 일방적으로 중단하거나 단절해서는 안 된다.

IV. 성실교섭의무 위반의 효과

1. 사용자의 성실교섭의무 위반[노조법 제81조 제1항 제3호]

(1) 부당노동행위 성립

- 사용자가 정당한 이유 없이 노동조합과의 교섭 또는 단체협약의 체결을 거부하거나 해태하는 경우, 이는 노조법 제81조 제1항 제3호에 규정된 부당노동행위에 해당한다.

(2) 구제 절차

- 노동조합은 노동위원회에 부당노동행위 구제 신청을 할 수 있으며, 노동위원회는 조사를 거쳐 사용자에게 교섭 재개 등의 시정 명령을 내릴 수 있다.

(3) 형사 처벌

- 부당노동행위는 형사 처벌 대상이 될 수 있다.(노조법 제90조)

2. 노동조합의 성실교섭의무 위반

(1) 부당노동행위 불성립

- 노동조합의 성실교섭의무 위반은 노조법상 부당노동행위로 규정되어 있지 않으므로, 사용자 측의 노동위원회 구제 신청 대상이 되지 않는다.

(2) 민사상 책임

- 노동조합이 고의적으로 교섭을 해태하여 사용자에게 손해를 입힌 경우, 민법상 불법행위 또는 신의성실의 원칙 위반을 이유로 손해배상 책임을 질 가능성이 있다.

(3) 정당성 상실

- 노동조합이 성실교섭의무를 위반하여 교섭 노력을 다하지 않은 상태에서 쟁의행위를 개시할 경우, 그 쟁의행위는 정당성을 상실할 수 있다.

V. 결론

- 성실교섭의무는 노조법 제30조에 근거한 강행규정으로, 단체교섭 응낙 의무와 실질적인 합의 노력 의무를 포함한다. 사용자가 이를 위반하는 경우 부당노동행위로 제재를 받으며, 노동조합 역시 이 의무를 위반하면 쟁의행위의 정당성을 잃을 수 있다. 이 의무는 노사 관계 당사자 간의 자율적인 문제 해결과 산업 평화 유지를 위한 법적 기반이 된다.

I. 의의

1. 개념

- 단체협약이란 노동조합과 사용자 또는 사용자단체 사이에 단체교섭을 통하여 합의된 근로조건, 노사관계 운영 및 노동조합 활동에 관한 사항 등을 서면으로 작성하고 당사자 쌍방이 서명 또는 날인한 문서를 의미한다.

2. 특징

(1) 규범성

- 단체협약은 근로조건 등에 관하여 법규범과 같은 효력을 가지며, 개별 근로계약이나 취업규칙보다 우선하여 적용된다.

(2) 채무성

- 단체협약 당사자(노동조합과 사용자 또는 사용자 단체)에게 평화 의무나 단체협약 이행 의무 등 계약으로서의 채무를 발생시킨다.

(3) 집단성

- 개별 근로계약과 달리 근로조건을 집단적 · 통일적으로 규율하고, 특정 사업장 또는 산업 전체의 노사 관계를 규율하는 성격을 가진다.

II. 단체협약의 법적 성격

1. 문제점

- 단체협약은 노동조합과 사용자 간의 대등한 합의를 통해 이루어진다는 점에서 계약으로서의 성격이 있으나, 그 내용이 근로조건에 관한 사항을 강제적으로 규율한다는 점에서 법규범과 유사한 성격을 가진다. 따라서 단체협약의 본질적인 법적 성격이 무엇인지가 학설상 문제된다.

2. 학설

(1) 계약설

- 단체협약이 당사자의 자유로운 의사 합의에 따라 성립한다는 점을 중시하여, 그 법적 성격을 노동조합법상의 특별한 계약으로 보는 견해이다. 이 견해는 단체협약의 채무적 부분을 중심으로 파악한다.

(2) 법규범설

- 단체협약 중 근로조건에 관한 부분이 개별 근로계약이나 취업규칙을 배제하고 직접 적용되며, 노조법에 의해 규범적 효력이 부여된다는 점을 중시하여, 그 법적 성격을 자주적 법규범 또는 자율적인 법원으로 보는 견해이다. 이 견해는 단체협약의 규범적 부분을 중심으로 파악한다.

(3) 혼합설 (통합설)

- 단체협약이 근로조건을 강제적 · 획일적으로 규율하는 규범적 부분과, 당사자 간의 채무 관계를 규율하는 채무적 부분이라는 이중적인 성격을 모두 가지고 있다고 보며, 이 두 성격이 분리될 수 없는 하나의 통일된 법적 성격을 이룬다고 보는 견해이다.

3. 검토

- 혼합설의 태도가 타당하다고 판단된다. 단체협약은 본질적으로 노동조합과 사용자 간의 계약에 기반하여 성립하지만, 일단 체결되면 **노조법 제33조** 및 **제35조**에 따라 근로조건 결정에 있어 법규범적 효력(규범적 효력)을 가지게 된다. 따라서 단체협약은 채무적 부분과 규범적 부분이라는 이중적인 구조를 가진 특수한 법적 행위로 보는 것이 그 현실적 기능을 정확히 반영하는 견해이다.

III. 결론

- 단체협약은 노동조합과 사용자의 합의를 통해 성립하는 특수한 법적 행위이며, 규범적 성격과 채무적 성격을 동시에 가지는 이중적 구조를 그 법적 성격으로 한다. 특히, 규범적 부분은 근로조건의 통일적 결정과 최저 기준 보장이라는 중요한 기능을 수행한다.

I. 단체협약의 당사자

1. 개념

- 단체협약의 당사자란 단체협약을 체결하고 그에 따른 권리 및 의무가 법적으로 귀속되는 주체를 의미한다. 단체협약의 당사자는 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체이다.

2. 노동조합

(1) 노조법상 노동조합

- 단체협약의 당사자가 될 수 있는 근로자 측 주체는 **노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')** 제2조 제4호의 요건을 갖추고 설립 신고를 마친 법내 노동조합으로 한정된다. **노조법 제29조 제1항**은 노동조합의 대표자에게 단체협약을 체결할 권한을 부여한다.

(2) 교섭대표노동조합

- 복수 노동조합이 존재하는 사업장에서 교섭창구단일화 절차를 거친 경우, 교섭대표노동조합만이 배타적인 단체협약 체결 당사자가 된다.

3. 사용자 또는 사용자단체

(1) 사용자

- **노조법 제2조 제2호**에 따른 사업주 또는 경영 담당자가 단체협약의 당사자가 된다. 또한, 근로조건에 대해 실질적인 지배·결정권을 행사하는 모기업이나 원청 또한 예외적으로 당사자가 될 수 있다(판례, 2025.09.09 노조법 개정).

(2) 사용자단체

- **노조법 제29조 제2항**에 따라 사용자 단체의 대표자는 그 단체를 위하여 또는 그 구성원인 사용자를 위하여 단체협약을 체결할 권한을 가진다.

II. 단체협약의 성립

1. 단체협약의 내용

- 단체협약의 내용은 크게 규범적 부분과 채무적 부분으로 구성된다.

(1) 규범적 부분

- 근로조건과 근로자의 지위에 관한 사항으로서, **노조법 제33조** 및 **제35조**에 따라 개별 근로계약이나 취업규칙을 자동적·강제적으로 규율하는 효력을 가진다. (예 : 임금, 근로시간, 해고 기준 등)

(2) 채무적 부분

- 노동조합과 사용자 당사자 간의 권리·의무에 관한 사항으로서, 평화의무, 단체협약 이행의무, 노조 사무실 제공 등 계약적 채무를 발생시키는 부분이다.

2. 단체협약의 성립요건

- **노조법 제31조 제1항**은 단체협약의 법적 성립요건을 규정하며, 이는 서면 작성과 서명 또는 날인이다.

(1) 합의의 존재

- 유효한 단체교섭을 거쳐 당사자 간 의사 합의(합의)가 있어야 한다. 이 합의는 규약에 따른 절차를 거쳐야 함이 원칙이다.

(2) 서면 작성

- 단체협약은 구두 합의만으로는 성립하지 않으며, 반드시 서면으로 작성되어야 한다.

(3) 당사자 쌍방의 서명 또는 날인

- 작성된 서면에 단체협약 당사자 쌍방(노동조합 대표자 및 사용자)이 서명하거나 날인해야 한다.

(4) 행정관청에의 신고

- 단체협약이 성립된 때에는 당사자는 이를 행정관청에 신고해야 한다. (**노조법 제31조 제2항**) 신고는 효력 발생 요건이 아닌 보완적인 절차이다.

III. 결론

- 단체협약은 노조법상 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 당사자가 되어, 서면 작성 및 서명 또는 날인이라는 형식적 성립요건을 갖추어야 성립된다. 단체협약은 규범적 사항과 채무적 사항을 담고 있으며, 성립 후에는 근로조건에 대한 강제적인 규율력을 가진다.

I. 서설

- 단체협약의 효력이란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')에 의해 유효하게 성립된 단체협약이 당사자 및 조합원에게 미치는 법적 구속력을 의미한다. 단체협약의 효력은 그 내용에 따라 규범적 효력과 채무적 효력의 이중적 구조로 구분된다.

II. 단체협약의 규범적 효력

1. 규범적 부분

- 규범적 부분이란 근로조건과 근로자의 지위에 관한 사항을 규율하는 단체협약의 내용을 의미한다. 이는 개별 근로계약이나 취업규칙에 자동적·강제적으로 영향을 미친다.

2. 규범적 효력의 의의[노조법 제33조 제1항·제2항]

(1) 규범적 효력

- 노조법 제33조 제1항은 단체협약 중 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반한 근로계약의 부분은 무효로 한다고 규정한다. 이는 단체협약의 내용이 최저 기준으로서 개별 근로계약보다 우선 적용되도록 하는 효력이다.

(2) 무효 부분의 대제

- 노조법 제33조 제2항은 제1항에 따라 무효로 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 의한다는 규범적 효력의 보충적 효력을 명시한다.

3. 규범적 효력의 내용

(1) 직접적 효력

- 단체협약의 근로조건은 별도의 개별 근로계약 체결 행위 없이도 직접 근로계약의 내용이 된다.

(2) 강제적 효력

- 당사자의 자유로운 의사로 단체협약 기준에 미달하는 근로계약을 체결할 수 없도록 강제한다.

(3) 배타적 효력

- 단체협약에 위반되는 개별 근로계약의 부분은 자동적으로 무효가 된다.

4. 협약자치의 한계

(1) 강행법규 준수

- 단체협약은 법령 또는 공익에 위반되어서는 안 된다.

(2) 불이익 변경 금지

- 단체협약의 규범적 부분은 근로기준법 등 강행법규가 정한 최저 기준을 하회하여 근로자에게 불이익하게 변경할 수 없다.

5. 단체협약에 의한 소급동의

- 취업규칙을 불이익하게 변경하려면 근로자 과반수(또는 과반수 노조)의 동의를 얻어야 한다. 이때, 노동조합이 체결한 단체협약 내용이 취업규칙의 불이익 변경 사항에 대해 동의하는 내용일 경우, 이 단체협약이 취업규칙 불이익 변경의 동의로서 소급적 효력을 가질 수 있는지 여부가 문제된다. 판례는 이 경우 단체협약이 규범적 효력을 통해 취업규칙의 불이익 변경에 대한 유효한 동의가 될 수 있다고 본다.

6. 개별 근로계약과의 경합

(1) 단체협약 우위의 원칙

- 단체협약이 정한 근로조건 기준에 미달하는 근로계약 부분은 무효이며, 단체협약 기준이 우선 적용된다.

(2) 유리 원칙의 적용

- 판례는 단체협약은 개별 근로계약에 대하여 직접적으로 규율하는 효력을 가진다. 근로계약에서 정한 유리한 조건이 단체협약의 체결이나 개정으로 인해 더 이상 유지되지 않게 되더라도, 그것이 노동조합의 교섭권을 남용한 것이거나 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하지 않는 한 단체협약의 효력이 우선한다고 판시한다.

7. 신규 단체협약 간의 경합

(1) 원칙

- 새롭게 체결된 신 단체협약이 구 단체협약의 내용을 대체하여 우선 적용되는 것이 원칙이다.

(2) 불이익 변경의 제한

- 다만, 신 단체협약이 구 단체협약보다 근로조건을 불리하게 변경하는 내용일 경우, 이는 기득권 침해의 문제가 발생할 수 있다. 판례는 이 경우 조합원 총회의 유효한 동의가 있거나 단체협약으로 포괄적 동의가 있는 경우에 한하여 유효하다고 본다.

III. 단체협약의 채무적 효력

1. 채무적 부분

- 채무적 부분이란 단체협약의 당사자(노동조합과 사용자) 사이에 발생하는 권리 및 의무에 관한 사항을 규율하는 내용을 의미한다. 이는 조합원에게 직접적인 규율력을 미치지 않고 당사자 간의 계약적 구속력만 가진다.

2. 채무적 효력의 의의

- 채무적 효력이란 단체협약이 당사자에게 계약적 의무를 발생시키고, 그 이행을 강제하는 효력을 의미한다.

3. 채무적 효력의 내용

(1) 평화의무

- 당사자는 단체협약의 유효 기간 동안 그 협약에 규정된 사항과 관련하여 쟁의행위를 하지 않아야 할 의무를 부담한다.

(2) 이행의무

- 단체협약에 명시된 조합 사무실 제공, 공제 제도 운영 협조 등 채무적 사항을 성실히 이행해야 할 의무를 부담한다.

(3) 단결보장 및 협조의무

- 노동조합의 활동 보장을 위한 사용자의 의무(유니온숍 이행, 조합비 공제 등)와, 노동조합의 단체 질서 유지를 위한 의무가 포함된다.

IV. 단체협약의 위반

1. 규범적 부분 위반

(1) 효력 상실

- 사용자가 단체협약의 근로조건 기준에 미달하는 근로계약을 체결하거나 취업규칙을 적용하는 경우, 그 미달 부분은 노조법 제33조에 따라 무효가 되고, 단체협약 기준이 자동적으로 대체되어 적용된다.

(2) 민사상 책임

- 사용자는 단체협약 기준을 위반함으로써 임금 체불 등 채무 불이행 책임을 지게 된다.

2. 채무적 부분 위반

(1) 채무 불이행 책임

- 단체협약 당사자(노동조합 또는 사용자)가 채무적 부분을 위반한 경우, 상대방 당사자에게 민법상 채무 불이행 책임을 지며, 손해배상의 대상이 될 수 있다.

(2) 평화의무 위반

- 노동조합이 평화의무를 위반하여 협약 사항과 관련된 쟁의행위를 하는 경우, 그 쟁의행위는 정당성을 상실하여 불법행위가 될 수 있다.

3. 형벌의 부과

- 단체협약의 위반이 부당노동행위에 해당하거나, 노조법 또는 근로기준법 등 강행규정을 위반하는 결과를 초래한 경우, 해당 행위는 형사 처벌 대상이 될 수 있다.

V. 결론

- 단체협약의 효력은 근로조건을 직접 규율하는 규범적 효력과 당사자 간의 이행 의무를 규율하는 채무적 효력으로 나뉜다. 규범적 효력은 **노조법 제33조**에 의해 강제적 우위성을 가지며, 협약 위반 시 그 위반된 부분은 무효가 된다. 채무적 효력 위반은 평화의무 위반 등 민사상 책임을 발생시킨다.

I. 서설

1. 의의

- 평화의무란 단체협약이 체결된 경우, 그 유효 기간 동안 단체협약의 내용과 관련된 사항에 대하여 당사자인 노동조합과 사용자가 일체의 쟁의행위를 하지 않아야 할 계약상의 의무를 의미한다. 이는 단체협약의 채무적 효력의 가장 중요한 내용 중 하나이다.

2. 문제점

- 평화의무는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')에 명시적인 규정이 없으나, 단체협약 제도의 본질상 당연히 수반되는 것으로 간주된다. 그 법적 근거와 의무의 범위가 어디까지 미치는지, 그리고 이를 위반한 쟁의행위의 정당성 여부가 주요 쟁점으로 다루어진다.

II. 평화의무의 법적 근거

1. 문제점

- 노조법상 평화의무를 직접적으로 규정하는 조항은 없으므로, 평화의무가 단순한 계약상의 의무인지, 아니면 단체협약 제도의 본질에서 유래하는 법적 의무인지에 대한 논란이 있다.

2. 학설

(1) 규범설

- 평화의무가 단체협약의 채무적 부분에 명시적으로 규정되어 있지 않더라도, 단체협약 제도의 본질적인 효력으로서 법적 의무로 당연히 발생한다고 보는 견해이다. 이는 단체협약을 자주적 법규범으로 이해하는 입장에서 비롯된다.

(2) 계약설 (신의칙설)

- 평화의무는 당사자가 단체협약을 체결함으로써 합의에 이른 이상, 신의성실의 원칙상 당연히 발생하는 계약상의 부수적 의무로 보는 견해이다.

3. 판례

- 판례는 단체협약은 노사 간의 합의를 통해 체결되는 것으로서, 그 효력으로서 협약 유효 기간 동안 협약 내용에 대한 평화의무를 수반하는 것이 신의칙상 당연하다고 보아 계약설의 입장을 취하고 있다. 즉, 평화의무를 단체협약상의 묵시적인 부수 의무로 인정한다.

4. 검토

- 판례의 태도인 계약설이 타당하다고 판단된다. 단체협약은 노사 간의 자율적인 의사 합치에 의해 성립하는 계약으로서, 이미 합의된 사항에 대해 다시 쟁의행위를 한다는 것은 계약 이행의 의무 및 신의칙에 위반된다고 보는 것이 합리적이다.

III. 평화의무의 내용

1. 평화의무의 주체

(1) 노동조합

- 평화의무는 단체협약의 당사자인 노동조합에게 부과되며, 노동조합은 스스로 쟁의행위를 하지 않을 자체 평화의무(소극적 의무)와 조합원의 쟁의행위를 방지할 타인 평화의무(적극적 의무)를 부담한다.

(2) 사용자

- 사용자 역시 단체협약 유효 기간 동안 협약 사항과 관련하여 쟁의행위(직장폐쇄 등)를 하지 않을 의무를 부담한다.

(3) 개별 조합원

- 평화의무는 채무적 효력으로서 당사자에게만 구속력이 미치므로, 개별 조합원은 원칙적으로 직접적인 평화의무의 주체가 되지 않는다. 다만, 노동조합의 규율에 의해 제재를 받을 수 있다.

2. 평화의무의 범위

(1) 상대적 평화의무

- 평화의무는 단체협약으로 이미 규율된 사항(협약 사항)에 대해서만 쟁의행위를 금지하는 것을 원칙으로 한다. 따라서 새로운 근로조건에 대한 요구 등 협약에 포함되지 않은 사항에 대해서는 쟁의행위가 가능하다.

(2) 절대적 평화의무

- 단, 노사가 명시적인 합의를 통해 단체협약의 내용과 무관하게 일정 기간 동안 일체의 쟁의행위를 하지 않기로 정한 경우에 한하여 절대적 평화의무가 인정될 수 있다.

3. 평화의무배제합의의 유효성

- 노동조합과 사용자가 단체협약의 내용과 관련된 사항에 대해서도 평화의무를 배제하고 쟁의행위를 허용하기로 합의한 경우, 이 합의는 단체협약 제도의 본질을 훼손할 우려가 있으므로 원칙적으로 무효라고 보는 것이 타당하다. 이는 평화의무가 단체협약의 본질적 효력이기 때문이다.

4. 평화의무에 대한 노동조합의 의무

(1) 자체 평화의무(소극적 의무)

- 노동조합 자체가 쟁의행위를 계획, 지시, 실행하지 않을 의무를 의미한다.

(2) 타인 평화의무(적극적 의무)

- 노동조합은 조합원이 평화의무에 위반되는 쟁의행위를 시도할 경우 이를 방지하거나 종식시키기 위해 합리적이고 상당한 노력을 기울여야 할 의무를 부담한다.

IV. 평화의무 위반의 효과

1. 평화의무를 위반한 쟁의행위의 정당성

(1) 정당성 상실

- 노동조합이 평화의무를 위반하여 단체협약의 유효 기간 내에 협약 사항과 관련된 쟁의행위를 한 경우, 그 쟁의행위는 정당성이 부정되어 불법행위가 된다.

(2) 결론

- 평화의무 위반은 쟁의행위의 절차적 정당성 또는 목적의 정당성을 상실하게 하는 독립적인 위법 사유가 된다.

2. 평화의무 위반 시 손해배상의 범위

(1) 채무 불이행 책임

- 평화의무 위반은 단체협약상의 채무 불이행에 해당하므로, 사용자는 노동조합을 상대로 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 손해배상의 범위

① 사용자의 귀책사유 고려

- 사용자가 평화의무 발생의 원인이 된 단체협약 내용을 성실히 이행하지 않은 경우, 노동조합의 손해배상 책임이 감경될 수 있다.

② 불법행위 책임

- 쟁의행위가 정당성을 상실하는 경우, 노동조합은 민법상의 불법행위 책임 또한 부담하게 되며, 이 경우 손해는 쟁의행위로 인해 직접 발생한 생산 차질 분 등에 한정되어야 한다. 판례는 손해배상 책임 인정 시 조직의 재정 상태, 사용자 측의 태도 등을 고려하여 배상액을 제한할 수 있음을 시사한다.

V. 결론

- 평화의무는 단체협약의 유효 기간 동안 협약 사항과 관련하여 쟁의행위를 금지하는 계약상의 묵시적 부수 의무이다. 이는 단체협약의 본질과 신의성실의 원칙에 근거하여 발생하며, 원칙적으로 협약으로 규율된 사항에 한하여 발생하는 상대적 평화의무이다. 노동조합이 이를 위반하여 쟁의행위를 감행할 경우, 해당 행위는 정당성을 상실하여 불법행위가 되며, 노동조합은 사용자에게 손해배상 책임을 질 수 있다.

I. 해석원칙

1. 불리한 해석의 금지

- 단체협약은 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')에 의해 최저 근로조건을 규율하는 규범적 효력을 가진다. 따라서 단체협약의 문언이 불분명하여 여러 가지로 해석될 수 있는 경우, 근로자에게 불리하게 해석하는 것은 엄격하게 금지된다. 이는 단체협약의 규범적 우위성과 근로자 보호라는 취지에서 비롯된 원칙이다.

2. 구체적 검토

(1) 문언에 따른 해석

- 단체협약 해석의 제1차적 기준은 당사자가 사용한 문언의 객관적인 의미이다. 문언의 의미가 명확한 경우, 당사자의 주관적인 의사나 교섭 과정의 사정을 고려하지 않고 문언 그대로 해석하는 것이 원칙이다.

(2) 당사자의 의사 및 관행

- 문언의 의미가 불명확한 경우에는 단체협약 체결 당시의 교섭 경과, 당사자가 의도한 진정한 의사, 해당 사업장의 교섭 및 노사 관행 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 해석해야 한다.

II. 인사절차조항의 해석

1. 판례

- 인사절차조항이란 해고, 징계, 전보 등 사용자의 인사권 행사 시 노동조합과의 협의, 합의, 동의 등을 거치도록 규정한 조항이다. 판례는 인사권의 본질적 성격과 단체협약의 문언을 기준으로 이 조항들을 다음과 같이 엄격하게 구분하여 해석한다.

(1) 합의 또는 동의 조항

- 단체협약에 '노동조합과 합의하여, 노동조합의 동의를 얻어...'와 같이 규정된 경우, 이는 사용자의 인사 처분이 유효하기 위한 실질적인 요건이 된다. 따라서 노동조합의 합의 또는 동의가 없는 인사 처분은 무효이다.

(2) 협의 조항

- '노동조합과 협의한다...'와 같이 규정된 경우, 이는 사용자가 인사 처분 전에 노동조합에게 충분히 의견을 제시할 기회를 주고 성실하게 협의하면 되는 절차적 의무에 불과하다. 협의가 불성립되었다는 이유만으로는 인사 처분 자체가 무효로 되는 것은 아니다.

2. 검토

- 판례의 태도는 단체협약의 문언적 구속력을 존중하면서도, 경영권에 속하는 인사권 행사에 대한 과도한 제한을 방지하고 노사 자율을 조화시키려는 합리적인 해석이다.

III. 고용안정협약의 해석

1. 판례

- 고용안정협약이란 정리해고, 구조조정 등 고용 안정에 중대한 영향을 미치는 경영상 결정을 할 때 노동조합의 동의나 합의를 거치도록 정한 조항이다.

(1) 합의 조항의 효력

- 판례는 정리해고와 같이 근로자의 생존권에 직접적인 영향을 미치는 경영권 사항에 대해 노사가 합의를 거치도록 규정한 경우, 이 합의 조항은 유효하며, 합의 없이 이루어진 정리해고는 원칙적으로 무효라고 본다.

(2) 경영상 필요와의 관계

- 단체협약상의 합의 조항이 있다 하더라도, 사용자의 경영상 중대한 필요가 인정될 경우 단체협약상의 의무가 면제될 수 있는지에 대한 논의가 있으나, 판례는 단체협약은 노사 자치의 결과로서 성실히 준수되어야 함을 강조한다.

2. 검토

- 판례가 고용안정협약상의 합의 조항에 강력한 효력을 부여하는 것은 단체협약의 규범력을 통해 근로자의 고용 안정권을 최대한 보호하려는 취지이다. 따라서 사용자는 경영상 이유로 인한 정리해고 시에도 단체협약상의 절차적 의무를 충실히 이행해야 한다.

IV. 노동위원회의 단체협약의 해석

1. 해석절차[노조법 제34조 제1항·제2항]

(1) 노동위원회의 해석 요청

- 노조법 제34조 제1항은 단체협약의 해석 또는 이행 방법에 관하여 당사자 간의 의견이 불일치하는 경우, 당사자 쌍방 또는 일방은 노동위원회에 견해 제시를 요청할 수 있다고 규정한다. 이는 분쟁을 신속하게 해결하기 위한 행정적 절차이다.

(2) 견해 제시 기한

- 노조법 제34조 제2항은 노동위원회가 요청을 받은 경우 30일 이내에 견해를 제시해야 한다고 규정한다.

2. 노동위원회 견해의 효력[노조법 제34조 제3항]

- 노동위원회가 제시한 단체협약의 해석 또는 이행 방법에 관한 견해는 법원의 최종적인 판단을 대신하는 것은 아니지만, 제시된 날부터 중재재정과 동일한 효력을 가진다. 이는 노사 간의 자율적인 해결을 촉진하기 위한 사실상의 구속력을 부여하는 것이다.

3. 노동위원회 견해에 대한 불복

- 노동위원회의 견해 제시는 행정처분이 아니므로, 이에 대해 행정소송을 통해 직접 불복할 수 없다. 다만, 당사자는 노동위원회의 견해 제시에 불구하고 법원에 단체협약의 해석에 관한 민사소송을 제기하여 최종적인 사법적 판단을 구할 수 있다.

V. 결론

- 단체협약의 해석은 근로자에게 불리한 해석 금지 원칙을 기본으로 하며, 인사절차조항 및 고용안정협약 등은 문언을 기준으로 경영권 제한의 유효성을 판단한다. 노사 간의 해석 불일치 시 노동위원회가 제시하는 견해는 노조법 제34조 제2항에 따라 합의와 동일한 효력을 가지는 특수한 성격을 지닌다.

<제13장 단체협약.제06절 단체협약의 중요조항.01>

I. 조합원 자격에 관한 조항

1. 노조법에 의한 제한[노조법 제2조 제4호 가목·라목]

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제2조 제4호는 노동조합의 자주성 및 민주성 확보를 위하여 일정한 자의 노동조합 가입을 제한한다.

(1) 사용자 등의 참여 금지[가목]

- 사용자 또는 항상 사용자 이익을 대표하여 행동하는 자의 참가를 허용하는 경우 노동조합으로 보지 않는다. 따라서 단체협약은 이들을 조합원 자격에서 제외해야 한다.

(2) 경비 원조 금지[나목]

- 사용자로부터 경비 원조를 받는 경우에도 노동조합으로 보지 않으므로, 단체협약은 조합원 자격과 관련하여 사용자의 부당한 재정적 간섭을 배제해야 한다.

2. 규약에 의한 제한

- 노동조합은 단체 자치의 원칙에 따라 규약으로 조합원 자격을 정할 수 있다. 규약은 주로 해당 사업장 또는 산업에 종사하는 근로자로 조합원 자격을 한정한다.

3. 단체협약 등에 의한 제한

(1) 유니온숍(Union Shop) 조항

- 단체협약에 따라 근로자는 고용된 후 일정 기간 내에 노동조합에 가입해야 하며, 탈퇴 또는 제명 시 사용자에게 해고 의무를 지우는 조항이다. 이는 노조법 제81조 제2호 단서에 따라 유효하다.

(2) 클로즈드숍(Closed Shop) 조항

- 근로자가 고용되기 전부터 반드시 노동조합의 조합원이어야만 고용될 수 있도록 강제하는 조항이다. 이는 단결권을 침해할 수 있어 노조법상 유효성에 대한 논란이 있으나, 일반적으로는 유니온숍 조항의 범위 내에서만 인정되는 것으로 해석된다.

II. 징계절차조항

1. 쟁의기간 중 징계금지조항

- 단체협약에 '쟁의행위 기간 중에는 징계를 하지 않는다'는 조항이 있는 경우, 이는 사용자의 징계권을 단체협약으로 제한한 것이다. 이 조항은 노사 자치에 따른 유효한 제한으로 인정되나, 불법 쟁의행위 등으로 인해 기업 질서에 중대한 혼란을 야기한 경우까지 징계를 금지하는 것은 아니라고 해석될 수 있다.

2. 징계위원회 개최시한 조항

- 단체협약에 징계 사유 발생 후 일정 기간 내에 징계위원회를 개최해야 한다고 규정된 경우, 이는 징계 절차의 신속성과 공정성을 확보하기 위한 조항이다. 이 시한을 도과하여 징계가 이루어진 경우, 징계는 절차적 정당성을 결여하여 무효가 될 수 있다.

III. 해고협의·합의조항(인사절차조항)

1. 의의

- 해고협의·합의조항은 사용자가 근로자를 해고할 때 노동조합의 참여를 의무화하여, 해고의 남용을 방지하고 조합원의 고용 안정을 도모하기 위한 조항이다.

2. 해고협의조항

- 단체협약에 '해고 시 노동조합과 협의한다'고 규정된 경우, 이는 사용자에게 해고 전에 노동조합과 성실하게 의견을 교환할 절차적 의무만을 부과한다. 협의가 불성립되었다는 사실만으로는 해고 처분 자체가 무효로 되지는 않는다(판례).

3. 해고합의조항

- 단체협약에 '해고 시 노동조합과 합의하여야 한다'고 규정된 경우, 이는 노동조합의 합의가 해고 처분의 유효 요건이 되는 실질적인 제한이다. 합의 없이 이루어진 해고는 무효가 된다(판례).

IV. 경영해고제한조항(고용안정협약)

1. 단체교섭의 대상 여부

- 경영해고제한조항(고용안정협약)은 정리해고 등 사용자의 경영권에 속하는 사항과 관련되지만, 근로자의 고용 안정이라는 근로조건에 직접적으로 중대한 영향을 미치므로 의무적 단체교섭 대상에 해당한다.

2. 법적 성격

- 고용안정협약은 경영권의 한 부분을 단체협약을 통해 유효하게 제한하는 규범적 효력을 가진다. 이는 노사 자치에 근거한 경영권의 자발적 제한으로 인정된다.

3. 경영해고금지조항

- 단체협약에 '경영해고(정리해고)를 하지 않는다'는 조항이 있는 경우, 이는 사용자의 경영권에 대한 극단적인 제한을 가하는 것이다. 일반적으로 경영상 중대한 위기와 같은 예외적인 사정이 없는 한 그 효력이 인정되지만, 영구적인 금지는 무효로 해석될 여지가 있다.

4. 경영해고합의조항

- 단체협약에 '경영해고 시 노동조합의 합의를 거쳐야 한다'고 규정된 경우, 이는 고용안정협약의 일반적 형태이며, 합의 없이 이루어진 정리해고는 무효로 해석된다(판례). 이는 근로기준법상 해고 제한과는 별개로 단체협약상 추가적인 제한을 가하는 것이다.

V. 산재유족 특별채용 조항

1. 판례

- 산재유족 특별채용 조항이란 업무상 재해로 사망한 근로자의 유족에 대하여 사용자에게 특별채용 의무를 부과하는 단체협약 조항이다. 판례는 이 조항이 채용의 자유 등 사용자의 경영권을 제한하지만, 사회 정책적 고려와 노사 자치에 따른 합리적인 제한으로 보아 원칙적으로 유효하다고 본다. 다만, 채용 의무가 합리적 기대 가능성을 벗어날 정도로 과도하게 광범위하거나 무제한적일 경우에는 공서양속에 위반되어 무효가 될 수 있음을 시사한다.

2. 검토

- 산재유족 특별채용 조항은 사회적 약자 보호 및 근로자 복지 증진이라는 단체협약의 공익적 기능을 보여주는 중요한 사례이다. 노사 자치에 의한 경영권 제한의 유효성을 인정하면서도, 그 제한이 합리적 범위를 벗어나지 않아야 한다는 것이 통설 및 판례의 태도이다.

M. 기타 중요조항

1. 평화조항

- 단체협약의 유효 기간 동안 협약 사항과 관련된 쟁의행위를 금지하는 채무적 효력의 핵심 조항이다.

2. 쟁의절차조항

- 쟁의행위 개시 전에 사전 경고, 냉각 기간 등을 두도록 정하여, 합리적이고 질서 있는 쟁의를 유도하는 조항이다.

3. 쟁의행위면책조항

- 단체협약에 의해 정당한 쟁의행위로 인한 민사상, 징계상의 책임을 면제하는 조항을 의미한다. 이는 민사상 손해배상 책임을 제한하거나, 쟁의행위로 인한 결근을 징계하지 않도록 하는 조항을 포함한다.

VI. 결론

- 단체협약의 중요 조항들은 조합원 자격, 징계, 해고, 고용 안정 등 근로자의 핵심적인 권리와 사용자의 경영권이 충돌하는 영역에서 노사 자치를 통해 법적 구속력을 발휘한다. 특히, 해고합의조항이나 고용안정협약은 경영권에 대한 유효한 제한으로 인정되며, 산재유족 특별채용 조항과 같은 조항은 사회적 타당성의 측면에서 그 효력이 인정된다.

<제13장 단체협약.제07절 단체협약의 효력확장.01>

I. 의의

- 단체협약의 효력확장이란 유효하게 체결된 단체협약의 규범적 효력이 단체협약의 당사자 및 조합원 외의 제3자에게까지 강제적으로 미치도록 하는 제도를 의미한다. 이는 노동조합에 가입하지 않은 근로자와 소수 노동조합의 조합원에게도 통일적이고 최소한의 근로조건을 보장함으로써 근로조건을 저하를 막고 산업 평화를 유지하며 단결하지 않은 근로자의 무임승차 문제를 해소하기 위한 제도이다.

II. 사업장단위의 효력확장제도

1. 의의[노조법 제35조]

- 노조법 제35조는 하나의 사업 또는 사업장에 상시 사용되는 동종의 근로자 반수 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때에는 당해 사업 또는 사업장에 사용되는 다른 동종의 근로자에 대하여도 당해 단체협약이 적용된다고 규정한다. 이를 일반적 구속력이라고 한다.

2. 요건

(1) 주체

- 단체협약이 유효하게 성립되어야 한다.

(2) 장소적 요건

- 하나의 사업 또는 사업장 내에서 발생해야 한다.

(3) 인적 요건

- 단체협약의 적용을 받는 근로자가 해당 사업장 내 동종 근로자의 과반수(2분의 1 이상)여야 한다.

(4) 객체적 요건

- 확장되는 효력은 동종의 근로자에 한정되며, 동종 근로자란 동일한 사용자에게 고용되어 동일한 종류의 업무에 종사하는 근로자를 의미한다.

3. 효과

(1) 규범적 효력의 확장

- 단체협약의 규범적 부분(근로조건, 근로자의 대우)에 한하여 동종 근로자 전체에게 강제적으로 적용된다. 이에 따라 단체협약에 미달하는 개별 근로계약은 노조법 제33조와 동일하게 그 미달하는 부분이 무효로 된다.

(2) 채무적 효력의 비확장

- 평화의무, 노조 전임자에 대한 급여 지급 의무 등 당사자 간의 채무적 사항은 근로조건과 직접 관련이 없으므로 확장되지 않는다.

III. 지역단위의 효력확장제도

1. 의의[노조법 제36조]

- 노조법 제36조는 하나의 지역에 있어서 종업하는 동종의 근로자 3분의 2 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때에는 행정관청은 당해 단체협약의 당사자의 쌍방 또는 일방의 신청에 의하거나 그 직권으로 노동위원회의 의결을 얻어 당해 지역에서 종업하는 다른 동종의 근로자와 그 사용자에 대하여도 당해 단체협약을 적용한다는 결정을 할 수 있다고 규정한다. 이를 지역적 일반 구속력이라고 한다.

2. 요건

(1) 인적 요건

- 하나의 지역 내 동종의 근로자 중 3분의 2 이상이 해당 단체협약의 적용을 받아야 한다.

(2) 지역적 요건

- 협약이 적용되는 지역은 행정관청이 합리적으로 판단하여 정한다.

(3) 행정관청의 결정

- 당사자의 신청 또는 직권에 의한 행정관청의 결정(고시)이 있어야 효력이 발생한다.

3. 효과

(1) 적용 대상

- 지역 내 동종의 근로자는 물론, 그 근로자를 사용하는 사용자에게까지 단체협약의 규범적 부분이 확장 적용된다. 이는 사용자의 단체교섭 응낙 의무를 보완하여 경쟁적인 근로조건 저하를 방지하는 효과가 있다.

(2) 규범적 효력의 확장

- 사업장단위와 마찬가지로 단체협약의 규범적 부분에 한하여 확장되며, 확장된 근로조건에 미달하는 개별 근로계약은 무효가 된다.

IV. 결론

- 단체협약의 효력확장제도는 노조법 제35조(사업장단위)와 제36조(지역단위)에 근거하여 규범적 효력을 조합원 외의 근로자 및 사용자에게까지 미치게 하는 제도이다. 사업장단위는 동종 근로자의 과반수 적용 시 자동적으로 확장되지만, 지역단위는 동종 근로자의 3분의 2 이상 적용과 행정관청의 결정이라는 요건이 추가적으로 요구된다. 이 제도는 근로조건을 통일성과 노사 관계의 안정성을 확보하는 데 기여한다.

<제13장 단체협약.제08절 단체협약의 실효 및 실효 후의 근로관계.01>

I. 단체협약의 실효사유

- 단체협약의 실효란 유효하게 성립되었던 단체협약의 법적 효력이 소멸하는 것을 의미한다. 단체협약의 실효 사유는 다음과 같다.

1. 유효기간의 만료

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제32조 제1항에 따른 유효기간이 만료된 경우, 단체협약은 원칙적으로 효력을 상실한다. 다만, 자동 연장 협정이나 묵시적 갱신의 경우 실효가 유예된다.

2. 해지

(1) 해지권의 유보

- 단체협약에 해지권 유보 조항이 있는 경우, 당사자가 그에 따라 해지권을 행사하면 효력을 상실한다.

(2) 장기 협약의 해지[노조법 제32조 제3항]

- 단체협약의 유효기간이 3년을 초과하는 경우, 당사자는 노조법 제32조 제3항에 따라 3년이 경과한 후에 6개월 전에 상대방에게 해지 통보를 하여 효력을 상실시킬 수 있다.

3. 합의 해지

- 단체협약의 당사자인 노동조합과 사용자가 합의를 통해 단체협약의 효력을 소멸시키기로 결정한 경우 실효된다.

4. 노동조합의 소멸 또는 해산

- 단체협약의 당사자인 노동조합이 해산되거나 노조법상 지위를 상실하여 소멸한 경우, 그 단체협약의 효력도 원칙적으로 실효된다.

II. 단체협약의 유효기간 만료

1. 단체협약의 유효기간

(1) 2021년 노조법 개정[노조법 제32조 제1항·제2항]

- 개정노조법은 단체협약의 유효기간을 3년을 초과하지 못한다고 규정한다. 만약 3년을 초과하여 정한 경우, 그 초과하는 부분은 무효가 되고 유효기간은 3년이 된다.

(2) 개정노조법의 내용

- 이는 노동환경의 사회적·경제적 변화, 교섭비용 등을 고려해 단체협약의 유효기간 상한을 3년으로 연장한 것으로 사업장이나 업종 등의 특성에 따라 3년의 기간 내에서 단체협약 유효기간을 정할 수 있도록 한 것으로 보인다. 다만, 현행 교섭창구단일화제도 하에서 단체협약의 유효기간을 3년까지 연장하게 될 경우, 소수노조의 단체교섭권이 그만큼 더 침해받을 수 있다는 지적을 유의해야 한다.

2. 단체협약의 유효기간 만료와 실효 여부

(1) 자동 연장 협정

- 단체협약에 유효기간 만료에도 불구하고 후속 단체협약이 체결될 때까지 그 효력을 자동적으로 연장한다는 취지의 조항(자동 연장 협정)이 있는 경우, 단체협약은 유효기간 만료 후에도 후속 협약 체결 시까지 효력이 유지된다.

(2) 묵시적 갱신

- 단체협약에 유효기간이 만료되었더라도 후속 단체협약이 체결되지 않은 경우, 당사자 일방이 6개월의 기간을 정하여 해지하고자 통보하지 않는 한, 종전의 단체협약과 동일한 효력을 가진 것으로 보는 묵시적 갱신에 대해 규정한다.

3. 단체협약 실효 후의 근로관계

(1) 채무적 부분의 실효

- 단체협약의 채무적 부분(평화의무, 노조 사무실 제공 등)은 유효기간 만료와 함께 자동적으로 실효된다. 따라서 노동조합은 새로운 단체교섭을 위한 행위의 행위를 개시할 수 있게 된다.

(2) 규범적 부분의 잠정적 잔존(규범적 효력의 잔존 문제)

① 문제점

- 단체협약의 규범적 부분(근로조건)이 실효된 후에도 개별 근로계약의 내용으로서 잔존하는지 여부가 문제된다.

② 판례의 태도

- 판례는 단체협약의 규범적 부분 중 임금, 근로시간 등 근로조건에 관한 사항은 단체협약 실효 후에도 새로운 단체협약이나 개별 근로계약으로 변경될 때까지 개별 근로계약의 내용으로서 잠정적으로 잔존(유지)한다고 본다.

③ 잔존의 효과

- 단체협약이 정했던 근로조건이 취업규칙과 같은 효력을 가지며, 사용자나 근로자 일방이 임의로 이를 변경할 수 없다.

III. 결론

- 단체협약은 유효기간 만료, 해지, 합의 등으로 실효된다. 유효기간은 노조법 제32조 제1항에 따라 3년을 초과할 수 없으며, 만료 시에는 자동 연장 협정이나 묵시적 갱신을 통해 효력이 유지될 수 있다. 단체협약이 실효되었더라도 평화의무 등의 채무적 부분은 소멸하나, 근로조건을 규율하는 규범적 부분은 개별 근로계약의 내용으로서 잠정적으로 잔존하여 근로자 보호를 지속하는 것이 판례의 태도이다.

<제14장 쟁의행위.제01절 쟁의행위 주체의 정당성.01>

I. 정당성 판단기준

- 쟁의행위의 정당성은 쟁의행위가 형법상 업무방해죄 등 각종 민형사상 책임을 면제받기 위한 면책 요건을 의미한다. 쟁의행위의 정당성은 크게 주체, 목적, 수단 및 절차의 세 가지 측면에서 판단된다. 이 중 주체의 정당성은 쟁의행위를 수행하는 주체가 적법한지 여부를 판단하는 기준이다.

II. 노동조합

1. 노조법상의 노동조합

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)상 적법한 노동조합만이 쟁의행위의 주체가 될 수 있는 원칙적 자격을 갖는다. 노조법 제37조 제2항은 쟁의행위는 노동조합의 책임 하에 수행되어야 함을 명시하며, 이는 주체의 정당성을 확보하는 기본 요건이다.

2. 비노조쟁의행위

(1) 개념

- 비노조쟁의행위란 노동조합의 조직적 결의 없이 근로자 집단이 자발적으로 행하는 쟁의행위를 의미한다.

(2) 정당성

- 판례는 쟁의행위의 정당성을 노동조합에 한정하지 않고, 근로조건의 결정에 관하여 집단적 의사결정을 하는 근로자 집단 또한 주체로서의 정당성을 인정받을 수 있다고 본다. 다만, 그 집단이 자율적 의사결정을 통해 쟁의행위를 결정하고 통제할 수 있는 단체로서의 실체를 갖추어야 한다.

3. 독립적 지부·지회

(1) 법적 성격

- 산별 노조와 같은 상부 조직에 소속된 지부나 지회는 그 규약에 따라 법적 지위가 결정된다. 규약상 독자적인 단체교섭 및 단체협약 체결 권한이 인정되고 자율적인 운영이 보장되는 경우, 그 지부 또는 지회는 쟁의행위의 독자적인 주체로서 정당성을 가질 수 있다.

(2) 판례

- 판례는 지부·지회가 쟁의행위에 관한 독자적인 결정권을 가지고 있다면, 상부 조직의 결의 없이도 주체적 정당성을 인정한다.

4. 비공인쟁의행위(Wildcat Strike)

(1) 개념

- 비공인쟁의행위란 적법한 노동조합의 지도나 통제 없이 조합원 일부가 자발적, 돌발적으로 수행하는 쟁의행위이다.

(2) 정당성

- 노조법 제37조 제2항에 따라 쟁의행위는 노동조합의 책임 하에 수행되어야 하므로, 노동조합의 조직적 통제를 벗어난 비공인쟁의행위는 원칙적으로 주체의 정당성을 결여하여 위법하게 될 가능성이 높다.

III. 쟁의행위 주체의 제한

- 특정 근로자 집단은 공익적 성격을 이유로 쟁의행위의 주체가 되는 것이 법률로 제한된다.

1. 공무원·교원[공노법 제11조, 교노법 제8조]

(1) 공무원

- 공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제11조는 사실상 노무에 종사하는 공무원을 제외한 일반직 공무원의 쟁의행위를 금지한다.

(2) 교원

- 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제8조는 교원의 쟁의행위를 금지한다. 이는 교원의 공공적 업무와 학생의 학습권 보호를 위한 제한이다.

2. 주요방위산업체에 종사하는 근로자[노조법 제41조 제2항]

- 노조법 제41조 제2항은 주요방위산업체에 종사하는 근로자 중 전력, 용수 등 주요 업무에 종사하는 자의 쟁의행위를 금지한다. 이는 국가의 안전보장이라는 중대한 공익을 보호하기 위한 제한이다.

IV. 결론

- 쟁의행위의 주체적 정당성은 원칙적으로 노조법상의 적법한 노동조합에게 인정되나, 비노조쟁의행위의 경우에도 근로자 집단의 실체가 있다면 예외적으로 인정될 수 있다. 반면, 공무원, 교원, 주요방위산업체 근로자 등은 법률에 의해 쟁의행위의 주체가 될 수 있는 자격이 제한된다.

I. 서설

- 쟁의행위 목적의 정당성이란 쟁의행위가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 면책을 받기 위한 요건 중 하나로, 쟁의행위의 요구 사항이 단체교섭의 대상이 될 수 있는 사항, 즉 근로조건 유지·개선과 근로자의 경제적·사회적 지위 향상에 관련된 사항에 국한되어야 함을 의미한다.

II. 쟁의행위 목적과 단체교섭의 대상

- 노조법 제2조 제6호는 쟁의행위를 근로조건 결정에 관한 주장의 관철을 위한 행위로 정의한다. 따라서 쟁의행위의 목적은 사용자가 처분할 수 있는 사항으로서 단체교섭의 대상이 되는 것에 한정되어야 정당성이 인정된다. 경영권 등 사용자의 고유한 권한에 속하거나 정치적 요구 사항은 원칙적으로 목적의 정당성이 부정된다.

III. 쟁의행위 목적의 유형

1. 경영권

- 인사, 조직, 배치 전환, 사업 정리 등 경영주체의 본질적인 기능에 속하는 경영권에 관한 사항은 원칙적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없으며, 따라서 이를 목적으로 하는 쟁의행위는 정당성이 부정된다. 다만, 판례는 경영권 사항이라도 근로조건과 밀접한 관련이 있는 경우(정리해고 기준 등)에는 합의 또는 협의 대상이 될 수 있으며, 이와 관련한 쟁의행위는 예외적으로 정당성을 인정받을 여지가 있다고 본다.

2. 인사사항

- 인사 사항은 원칙적으로 경영권에 속하지만, 채용, 해고, 징계 등 근로자의 근로 조건 및 지위에 중대한 영향을 미치는 사항은 단체협약에 의해 합의 또는 협의를 거처도록 규율될 수 있다. 이 경우, 단체협약상의 의무 이행을 요구하는 쟁의행위는 정당성이 인정될 수 있다.

3. 단체교섭의 실시 여부

- 사용자가 단체교섭 응낙 의무를 위반하여 정당한 교섭 요구를 거부하거나 해태하는 경우, 노동조합이 교섭의 실현을 목적으로 쟁의행위를 하는 것은 단체교섭권을 실현하기 위한 것이므로 정당성이 인정된다.

4. 부당노동행위

- 사용자의 부당노동행위에 대한 시정을 목적으로 하는 쟁의행위는 원칙적으로 근로조건 결정에 관한 사항이 아니므로 정당성이 부정될 수 있다. 그러나 부당노동행위가 노동조합 활동을 위축시키고 단체교섭 자체를 방해하는 경우, 단체교섭의 실현을 위한 부수적 요구로서 예외적으로 정당성이 인정될 여지가 있다.

5. 집단적 노사관계에 관한 사항

- 노동조합의 활동, 전임자, 노조 사무실 제공 등 집단적 노사관계 운영에 관한 사항은 근로조건에 밀접한 관련성이 있거나 단체교섭을 위한 전제 조건이 되므로, 이를 목적으로 하는 쟁의행위는 정당성이 인정된다.

6. 권리분쟁에 관한 사항

(1) 개념

- 단체협약이나 법령에 의해 이미 확정된 권리의 해석이나 이행을 둘러싼 분쟁(채불임금 지급 요구)을 권리분쟁이라고 한다.

(2) 정당성

- 권리분쟁은 단체교섭을 통해 새로운 합의를 도출할 사항이 아니라 법적 구제 절차(노동위원회, 법원 등)를 통해 해결되어야 하므로, 이를 목적으로 하는 쟁의행위는 원칙적으로 정당성이 부정된다.

IV. 사용자에게 처분권이 없는 사항과 쟁의행위의 목적

1. 정치파업

- 정치파업이란 임금, 근로시간 등 근로조건과 무관하게 정부 정책이나 사회 문제 등에 대한 불만을 정치적으로 표출하거나 정부에 특정한 조치를 요구하기 위한 쟁의행위이다. 이는 사용자에게 처분권이 없는 사항을 목적으로 하므로 정당성이 부정된다. 다만, 정부 정책이 근로조건에 직접적으로 중대한 영향을 미치는 경우(사회·경제적 파업), 그 범위 내에서 예외적으로 정당성이 인정될 수 있다.

2. 동정파업

- 동정파업이란 자신들의 근로조건과는 무관하게 다른 사업장 노동조합의 쟁의행위를 지원하고 연대하기 위한 쟁의행위이다. 판례는 동정파업의 목적이 자신들의 근로조건 결정과 관련성이 없으므로, 원칙적으로 정당성이 부정된다고 본다.

V. 쟁의행위 목적과 관련된 논점

1. 쟁의기간 중 임금의 지급청구[노조법 제44조, 제90조]

(1) 무노동 무임금 원칙[노조법 제44조]

- 노조법 제44조 제1항은 쟁의행위로 인해 근로를 제공하지 않은 근로자에 대하여 임금을 지급할 의무가 없다는 무노동 무임금(No Work, No Pay) 원칙을 명시한다.

(2) 임금 지급 목적 쟁의행위 금지[노조법 제44조 제2항, 제90조]

- 노조법 제44조 제2항은 쟁의행위 기간 중의 임금의 지급을 요구하여 이를 관철할 목적으로 하는 쟁의행위를 금지하며, 이를 위반한 경우 벌칙(제90조)이 부과된다. 따라서 쟁의행위 목적이 쟁의기간 중의 임금 지급 요구인 경우, 이는 위법한 사항을 요구하는 것이 되어 정당성이 부정된다.

2. 수용할 수 없는 과도한 요구

- 쟁의행위의 요구 사항이 근로조건에 관한 것이라 하더라도, 사회 통념상 사용자가 도저히 수용할 수 없는 정도로 과도하여 사실상 교섭을 파탄시키려는 비합리적인 목적을 가진 경우, 정당성이 부정될 수 있다.

3. 목적 일부의 부당성

- 쟁의행위의 목적이 복수이며, 그중 일부가 정당성을 결여하고 일부가 정당한 경우, 판례는 그 부당한 목적이 주된 목적이거나 전체적으로 보아 정당성을 부정할 정도로 중대한 경우에 한하여 전체 쟁의행위의 정당성을 부정한다고 본다.

4. 평화의무를 위반한 쟁의행위의 정당성

- 단체협약의 유효 기간 중 협약으로 규율된 사항에 관하여 쟁의행위를 하는 것은 평화의무(채무적 효력)를 위반하는 것이다. 판례는 평화의무를 위반한 쟁의행위는 그 목적의 정당성 유무와 별개로 정당성을 상실하는 독립적인 위법 사유가 된다고 본다.

VI. 결론

- 쟁의행위 목적의 정당성은 근로조건의 결정에 관한 사항으로서 사용자가 처분 가능한 단체교섭 대상에 국한되어야 한다. 경영권에 관한 사항이나 정치적 목적, 권리분쟁 등은 원칙적으로 정당성이 부정된다. 특히, 노조법 제44조에 위반되는 쟁의기간 중 임금 지급 요구는 목적의 부당성을 야기하며, 평화의무 위반은 그 자체로 쟁의행위의 정당성을 상실시키는 중대한 사유이다.

I. 서설

- 쟁의행위의 시기·절차의 정당성이란 **노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')**이 정하는 절차적 요건과 시기적 제한을 준수하여 쟁의행위가 이루어졌는지 여부를 판단하는 기준이다. 쟁의행위는 집단적·폭력적으로 변질될 위험이 크므로, 법치주의 원칙에 따라 조정전치주의와 찬반투표라는 민주적 절차를 거치도록 하여 산업 평화와 자율성을 조화시키는 데 그 취지가 있다.

II. 최후수단의 원칙

1. 의의

- 최후수단의 원칙이란 쟁의행위가 단체교섭이나 법이 정한 평화적인 해결 절차를 거쳤음에도 불구하고 자주적인 해결이 불가능한 경우에 한하여 최후의 수단으로 행사되어야 한다는 원칙이다. 이는 쟁의행위가 노동조합의 본질적 권한을 실현하기 위한 것이되, 사회 전체의 이익을 고려하여 신중하게 이루어져야 함을 강조한다.

2. 다른 구제절차의 존재

- **판례**는 개별 근로관계에 관한 권리분쟁의 해결을 위해 이미 확정된 권리를 주장하는 쟁의행위(예 : 체불임금 지급 요구)는 정당성이 부정되지만, 장래의 근로조건 개선을 목적으로 하는 주장의 불일치(이익분쟁)에 대한 쟁의행위는 다른 구제절차(예 : 부당노동행위 구제신청 등)가 존재한다는 사실만으로 최후수단의 원칙에 위반되어 정당성이 부정되는 것은 아니라고 본다.

III. 조정전치주의

1. 의의[노조법 제45조]

- **노조법 제45조**는 노동조합이 노동쟁의에 관한 쟁의행위를 하려면 그 전에 노동위원회에 조정을 신청하여 조정을 거쳐야 한다고 규정한다. 이는 쟁의행위의 필수적인 절차적 요건이다.

2. 취지

- 조정전치주의는 노사 간의 감정적 대립을 완화하고 합리적인 대안을 모색할 수 있는 냉각 기간(Cooling-off Period)을 부여하여 평화적 해결의 기회를 확보함으로써 쟁의행위의 남용을 방지하는 데 취지가 있다.

3. 행정지도 이후에 이루어진 쟁의행위

- 조정전치주의의 핵심은 조정 신청 후 노조법이 정하는 조정 기간(일반 10일, 공익사업 15일)이 경과하는 것이다. 따라서 노동위원회가 행정지도를 하였는지 여부와 무관하게, 법정 조정 기간이 경과하였다면 조정전치주의의 요건은 충족된 것으로 보아 정당성이 인정된다.

4. 지부·분회의 조정전치주의

- 노동조합 설립신고가 되어 있지 않지만, 독자적인 규약 및 집행기관을 가지고 독립된 조직체로서 활동을 하는 지부·분회는 **노조법 제7조 제1항**의 규제를 받아 조정신청이 불가능하다. **판례**는 이러한 지부·분회는 노동위원회에 노동쟁의 조정신청을 할 수 없기에, 조정절차를 거치지 않은 채 쟁의행위를 하였다 하더라도 **노조법 제45조 제2항** 위반이 아니라는 입장을 취한 바 있다.

5. 조정기간의 경과

- **노조법 제54조**에 따른 조정 기간이 경과하거나, 노동위원회가 조정 중지 결정을 한 경우, 또는 당사자가 조정 기간 단축에 합의한 경우 등에는 조정전치주의가 충족된 것으로 본다.

IV. 쟁의행위에 대한 찬반투표

1. 의의

- **노조법 제41조 제1항**은 노동조합이 쟁의행위를 할 때에는 그 조합원의 직접·비밀·무기명 투표에 의하여 과반수의 찬성이 있어야 한다고 규정한다. 이는 민주적 정당성을 확보하기 위한 강행규정이다.

2. 취지

- 찬반투표는 쟁의행위 결정에 있어 조합원 전체의 의사를 민주적으로 반영하도록 하여 소수 지도부의 독단적 결정에 의한 쟁의행위를 방지하고, 쟁의행위의 정당성을 확보함으로써 책임 있는 행동을 유도하는 데 취지가 있다.

3. 찬반투표의 시기

- 찬반투표는 쟁의행위를 개시하기 이전에 이루어져야 한다. 이미 쟁의행위를 개시한 후 사후적으로 찬반투표를 거친다 하더라도 이미 시작된 쟁의행위의 절차적 정당성은 회복되지 않는다.

4. 찬반투표를 거치지 아니한 쟁의행위의 정당성

- **판례**는 찬반투표는 쟁의행위의 절차적 정당성을 인정받기 위한 필수적인 요건으로서, 이를 거치지 아니한 쟁의행위는 정당성이 부정되어 민형사상 면책을 받을 수 없다고 본다.

5. 찬반투표를 할 조합원의 범위

- 투표권자는 당해 쟁의행위에 직접 참여하고 그 결과에 구속될 조합원의 범위로 한정된다. 따라서 사업장 전체의 쟁의행위가 아니라 일부 직종 또는 부서에 국한된 쟁의행위라면 해당 부분 조합원만을 대상으로 투표를 실시해야 한다.

6. 새로운 쟁의사항의 부가

- **판례**는 찬반투표 이후 최초 투표 당시 예상할 수 없었던 새로운 쟁의사항이 주된 목적으로 부가되거나, 쟁의행위의 방법이나 주체가 중대하게 변경되는 경우, 해당 사항에 대해 새로운 찬반투표를 거쳐야 절차적 정당성이 유지된다고 본다. 다만, 밀접하게 관련된 쟁의사항이 부가된 경우에는 새로운 찬반투표의 의무가 있다고 할 수는 없다는 입장이다.

7. 모바일 투표

- 노조법은 직접·비밀·무기명 투표를 요구하나, 투표 방식에 대해 명시적으로 제한하고 있지는 않다. **판례**는 모바일 투표나 인터넷 투표 등 전자적인 투표 방식이라 하더라도 직접·비밀·무기명 원칙이 확실히 보장되고 조합원들의 의사가 민주적으로 반영될 수 있다면 유효하다고 본다.

V. 그 밖의 절차규정

1. 노동쟁의의 통보의무[노조법 제45조 제1항]

- **노조법 제45조 제1항**은 조정전치주의의 이행에 앞서, 노동쟁의가 발생한 경우 일방이 상대방에게 통보하여 노동쟁의 상태를 명확히 하도록 한다. 동조 위반에 대하여는 벌칙 규정이 없으며, 단지 훈시적 성격을 가지고 있는 것으로 해석된다.

2. 쟁의행위의 사전신고[노조법 시행령 제17조]

- **노조법 시행령 제17조**는 노동조합이 쟁의행위를 개시하고자 할 때 행정관청과 관할노동위원회에 그 일시, 장소 및 방법 등에 관하여 서면으로 신고하도록 규정한다.

3. 평화조항을 위반한 쟁의행위

- 학설은 평화조항을 위반한 쟁의행위가 정당성을 상실하는지에 대하여 견해가 대립하고 있으나, 협약당사자 사이의 채무불이행에 지나지 아니하므로 쟁의행위의 정당성에는 영향을 미치지 아니한다고 하여야 한다.

4. 조합규약을 위반한 쟁의행위

- 조합규약상의 쟁의행위절차에 위반하여 개시된 쟁의행위의 정당성과 관련하여 이는 중대한 절차 위반으로서 그 정당성을 상실한다는 견해가 있으나, 단순한 조합 내부의 의사형성과정에서의 하자에 불과할 뿐 정당성에는 영향을 주지 아니한다고 보아야 한다.

V. 결론

- 쟁의행위의 정당성을 확보하기 위한 시기 및 절차적 요건은 노조법상 강행규정으로서, 특히 조정전치주의(**노조법 제45조**)와 찬반투표(**노조법 제41조**)는 그 핵심적인 요건이다. 이러한 절차적 요건의 미준수는 쟁의행위의 정당성을 부정하는 독립적인 위법 사유가 되며, 이는 산업 평화와 노동조합 활동의 민주성을 확보하기 위한 법적 장치이다.

I. 서설

- 쟁의행위 수단·방법의 정당성이란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 면책을 받기 위한 쟁의행위의 정당성 요건 중 하나로, 쟁의행위를 함에 있어 선택된 구체적인 행위의 형태가 사회 통념상 허용될 수 있는 범위 내에 있어야 함을 의미한다. 이는 민주적 기본 질서를 존중하고 사용자의 재산권 및 시설관리권을 부당하게 침해하지 않아야 한다는 요구를 포함한다.

II. 파업

1. 의의

- 파업이란 노동조합이 주장 관철을 목적으로 근로 제공을 집단적으로 거부하여 사용자에게 업무의 중단을 가져오는 행위를 의미한다. 이는 쟁의행위의 가장 대표적인 형태이다.

2. 종류

(1) 전면 파업

- 해당 사업장 또는 부서의 모든 근로자가 전부 근로를 거부하는 형태이다.

(2) 부분 파업

- 일부 근로자만이 근로를 거부하거나, 특정 시간대에만 근로를 거부하는 형태이다.

(3) 경고 파업

- 단시간 동안 파업을 하고 곧바로 업무에 복귀하여 사용자에게 경고를 주는 형태이다.

3. 파업의 정당성

- 파업은 근로자의 단체행동권의 핵심이므로 그 자체로 정당성이 인정되나, 다음과 같은 경우 수단의 정당성이 부정된다.

(1) 폭력 및 파괴 행위

- 폭행, 협박 등 폭력적인 행위나 생산 시설을 파괴하는 행위를 수반하는 파업은 정당성이 부정된다(노조법 제42조 제1항).

(2) 제3자의 자유 침해

- 파업 행위가 일반 공중이나 제3자의 자유, 권리를 과도하게 침해하는 경우 정당성이 부정될 수 있다.

(3) 필수유지업무의 정지

- 공익사업 중 필수유지업무에 종사하는 근로자가 정당한 절차 없이 업무를 정지 또는 폐지하는 행위는 정당성이 부정된다(노조법 제42조의2).

III. 태업

1. 의의

- 태업이란 근로자가 근로계약에 따라 근로를 제공하기는 하나, 그 노동의 질이나 양을 저하시켜 사용자에게 손해를 입힘으로써 주장을 관철하려는 행위를 의미한다.

2. 태업의 정당성

- 태업은 근로계약상 의무를 불완전하게 이행하는 형태이지만, 집단적인 의사표시로서의 성격을 갖는 한 정당한 쟁의행위로 인정될 수 있다. 다만, 생산성 저하가 정상적인 작업 수행을 완전히 불가능하게 하거나, 시설 파괴에 준하는 중대한 재산상 손해를 초래하는 경우에는 수단의 정당성이 부정된다.

IV. 준법투쟁

1. 의의

- 준법투쟁이란 근로자가 법규나 사내 규정을 엄격하게 준수하여 작업 능력을 저하시키고 업무를 지연시켜 사용자에게 경제적 타격을 입히려는 행위를 의미한다. (예 : 안전 점검을 과도하게 길게 하는 행위, 규정 속도만을 엄격히 지켜 운행하는 행위 등)

2. 판례

- 판례는 준법투쟁이 폭력이나 파괴 행위를 수반하지 않고, 사용자의 시설관리권을 본질적으로 침해하지 않는다면, 그 행위가 정당한 쟁의행위의 일종으로 정당성이 인정될 수 있다고 본다. 그러나 노동조합이 준법투쟁을 명분으로 하여 집단적으로 근로계약상 의무를 현저하게 불이행하거나 사용자의 업무를 고의적으로 마비시키는 경우에는 정당성이 부정될 수 있다.

V. 쟁의행위에 대한 보조적 행위

1. 보이콧

- 보이콧(Boycott)이란 노동조합이 사용자의 생산품에 대해 불매 운동을 벌이거나, 거래처와의 거래를 단절하도록 압력을 행사하는 행위를 의미한다. 이는 생산 저지라는 직접적 행위는 아니나, 쟁의행위를 지원하는 간접적 수단이다. 판례는 평화적인 불매 운동 자체는 정당성을 인정하나, 제3자에게 부당한 압력을 가하거나 허위 사실을 유포하는 경우 정당성을 상실한다고 본다.

2. 피케팅

- 피케팅(Picketing)이란 쟁의행위 중인 사업장의 입구 등에서 구호를 외치거나 선전물을 게시하여 파업의 목적을 알리고, 비조합원의 출입을 저지하며 대체인력을 막으려는 보조적인 홍보 및 저지 행위이다.

(1) 정당성

- 폭력이나 업무 방해를 수반하지 않는 평화적 피케팅은 정당성이 인정된다.

(2) 위법성

- 판례는 폭력을 사용하거나, 사용자의 시설관리권을 본질적으로 침해하여 영업 활동을 완전히 마비시키는 직장 봉쇄에 이르는 경우 위법하다고 본다.

3. 직장점거

- 직장점거란 노동조합이 쟁의행위를 목적으로 사용자의 시설물을 점거하여 관리권을 배제하거나 제한하는 행위를 의미한다.

(1) 정당성

- 판례는 노조법 제42조 제1항에 따라 점거는 생산 기타 주요 업무에 관련되는 시설을 부분적으로 점거하는 형태로 이루어져야 하며, 사용자의 지배·관리를 배제하지 않는 병존적 점거에 한하여 정당성이 인정된다고 본다.

(2) 위법성

- 폭력을 수반하거나, 시설의 전부를 점거하여 사용자의 지배·관리를 완전히 배제하는 배타적 점거는 정당성이 부정된다.

VI. 결론

- 쟁의행위 수단·방법의 정당성은 쟁의행위가 폭력, 파괴 등 법질서를 침해하지 않고 사용자의 권리를 부당하게 침해하지 않는 범위 내에서 이루어져야 한다는 것을 핵심으로 한다. 파업과 태업은 원칙적으로 정당성이 인정되나 폭력을 수반하면 위법하게 된다. 직장점거의 경우, 사용자의 지배·관리를 배제하지 않는 병존적 점거만이 정당성이 인정된다.

I. 의의

- 준법투쟁이란 근로자 또는 노동조합이 법령, 단체협약, 취업규칙 등 노사 간에 정해진 규정을 엄격하게 준수하면서 평소보다 작업 속도나 능력을 고의적으로 저하시켜 사용자에게 경제적인 압박을 가하고 주장을 관철하려는 집단적 행위를 의미한다. 이는 파업과 같은 근로 제공의 거부가 아닌 불완전한 근로 제공의 한 형태이다.

II. 유형

1. 권리행사형 준법투쟁

- 권리행사형 준법투쟁이란 근로자가 법령이나 단체협약 등에 보장된 개별 근로자의 권리를 집단적으로 정당하게 행사하는 형식을 취하면서, 결과적으로 업무의 능력을 저하시키려는 행위를 의미한다. (예 : 연월차 유급휴가를 일시에 집중적으로 사용하는 행위, 노동조합 활동 시간을 규정상 허용되는 최대한으로 사용하는 행위 등)

2. 안전투쟁형 준법투쟁

- 안전투쟁형 준법투쟁이란 근로자가 산업안전보건법이나 운행 규정 등의 안전 관련 규정을 평소보다 훨씬 엄격하게 준수함으로써 작업 또는 운행의 효율을 고의로 떨어뜨리는 행위를 의미한다. (예 : 안전 점검 시간을 규정상 최대로 늘리거나, 규정 속도를 엄격히 준수하여 운행하는 행위 등)

III. 준법투쟁의 쟁의행위 해당 여부

1. 문제점

- 준법투쟁은 법령이나 규정을 위반하지 않는다는 외형을 가지지만, 집단적으로 근로 제공의 능력을 저하시켜 사용자의 업무 운영을 저해한다는 점에서 노조법상 쟁의행위에 해당하는지 여부가 문제된다. 쟁의행위에 해당해야만 정당성 판단을 받고 민형사상 면책이 가능하다.

2. 학설

(1) 쟁의행위 해당설

- 노조법 제2조 제6호의 쟁의행위 정의는 파업, 태업, 직장폐쇄 기타 노동관계 당사자의 주장 관철을 위한 행위와 이에 대항하는 행위를 포함한다. 준법투쟁 역시 집단적 주장 관철을 목적으로 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위이므로, 태업에 준하거나 기타 행위로서 쟁의행위에 해당한다고 보는 견해이다.

(2) 쟁의행위 비해당설

- 준법투쟁은 근로자가 근로계약상 의무를 완전히 이행하는 외형을 가지므로, 근로의 정지 또는 불완전한 제공을 핵심으로 하는 태업과는 구별되며, 따라서 노조법상 쟁의행위에 해당하지 않는다고 보는 견해이다.

3. 판례

- 판례는 준법투쟁이 비록 법규를 준수하는 외관을 가지더라도, 주장의 관철을 목적으로 하여 집단적으로 이루어지고 사용자의 정상적인 업무 운영을 저해하는 행위라면, 노조법 제2조 제6호의 태업 또는 기타 행위에 해당하여 쟁의행위로 볼 수 있다는 입장을 취한다.

4. 검토

- 판례의 태도인 쟁의행위 해당설이 타당하다고 판단된다. 준법투쟁의 궁극적인 목적이 주장의 관철을 통해 사용자에게 압력을 가하는 것이며, 법규를 엄격하게 준수한다는 외형만으로 실질적인 쟁의성을 부정할 수 없기 때문이다. 따라서 준법투쟁의 정당성은 쟁의행위의 정당성 요건(주체, 목적, 수단/절차)에 의해 판단되어야 한다.

IV. 구체적 검토

1. 권리행사형 준법투쟁

(1) 쟁의행위 해당성

- 연월차 휴가와 같은 개별 근로자의 정당한 권리 행사는 그 자체로 정당하다. 그러나 이를 집단적으로 동시 다발적으로 행사하여 사업 운영을 고의적으로 마비시키려는 실질적인 의도가 인정되는 경우, 이는 권리의 남용이자 업무 운영을 저해하는 쟁의행위로 해석되어 정당성 심사를 받게 된다.

(2) 정당성

- 판례는 집단적인 휴가 사용이라도 그 목적이 근로조건의 결정에 관한 주장 관철이 아니라면 쟁의행위로 보지 않으나, 만일 주장 관철을 위한 실질적 의도가 인정될 경우, 권리 남용의 측면에서 수단의 정당성이 부정될 수 있다.

2. 안전투쟁형 준법투쟁

(1) 쟁의행위 해당성

- 안전규정의 엄격한 준수는 근로자의 안전 확보라는 정당한 목적을 가지지만, 이것이 집단적으로 이루어지고 사용자를 압박하려는 주장의 관철 목적이 부가되는 경우 쟁의행위에 해당한다.

(2) 정당성

- 판례는 안전투쟁형 준법투쟁이 폭력이나 파괴를 수반하지 않고, 단순히 규정을 준수하는 행위에 머문다면 정당성을 인정하는 경향이 있다. 그러나 규정 준수를 넘어 사용자의 업무 운영을 완전히 마비시키거나, 고의적인 지연을 통해 중대한 손해를 발생시키는 경우에는 정당성을 상실할 수 있다.

V. 결론

- 준법투쟁은 법규를 준수하는 외형을 가지나, 집단적인 주장 관철 목적과 업무 저해라는 실질을 갖는다면 노조법상 쟁의행위로 인정되어 정당성 심사를 받는다. 권리행사형 및 안전투쟁형 준법투쟁 모두 권리 남용이나 업무 마비의 정도가 사회 통념상 허용되는 범위를 초과할 경우 수단의 정당성을 상실하여 위법하게 될 수 있다.

<제14장 쟁의행위.제06절 사용자의 쟁의행위.01>

I. 직장폐쇄의 의의

- 직장폐쇄란 사용자가 자신의 주장을 관철하기 위하여 노동조합의 쟁의행위에 대항하여 사업장의 전부 또는 일부를 폐쇄하고 근로자의 근로 제공을 거부함으로써 노동조합의 활동을 위축시키고 노동력을 이용하지 않는 행위를 의미한다. 이는 사용자의 단체행동권에 해당하는 쟁의행위이다.

II. 직장폐쇄의 법적 근거

1. 헌법적 근거

- 헌법 제33조 제1항은 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 보장한다. 직장폐쇄는 근로자의 단체행동권에 대항하여 사용자에게 인정되는 방어적 수단이며, 이는 노동 3권 보장의 균형 원칙에서 파생되는 사용자의 대항권의 일종으로 해석된다.

2. 노동법적 특성

- 직장폐쇄는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제46조에 근거를 둔 사용자의 쟁의행위이다. 이는 근로자의 파업에 대한 방어적 대항권이라는 특수한 성격을 가지며, 노조법은 그 성립 요건과 효과를 엄격하게 규정하고 있다.

III. 직장폐쇄의 성립요건

1. 실질적 요건

- 직장폐쇄는 근로자의 쟁의행위에 대한 방어적 성격을 갖기 때문에, 노동조합이 적법한 쟁의행위를 개시한 후에 대항적인 수단으로 이루어져야 한다는 대항성 요건이 요구된다. 근로자의 쟁의행위가 없는 상태에서 사용자가 일방적으로 직장폐쇄를 하는 것은 부당노동행위(지배·개입)에 해당할 수 있다.

2. 형식적 요건

(1) 노동위원회 신고

- 노조법 제46조 제2항은 사용자가 직장폐쇄를 할 경우, 그 개시일 및 종료일 등을 미리 노동위원회에 신고해야 한다고 규정한다. 이는 행정관청의 감독을 받도록 하는 절차적 요건이다.

(2) 민주적 절차 불요

- 직장폐쇄는 근로자들의 쟁의행위와 달리 사용자의 일방적인 결정에 의해 이루어지므로, 노동조합의 찬반투표와 같은 민주적 절차가 요구되지 않는다.

IV. 직장폐쇄의 대상

1. 쟁의행위의 정당성과 직장폐쇄

- 직장폐쇄는 근로자의 쟁의행위에 대한 대항 수단이므로, 근로자의 쟁의행위가 정당한지 여부와 별개로 직장폐쇄의 정당성이 판단된다. 근로자의 쟁의행위가 위법하더라도 사용자의 방어권 행사라는 측면에서 직장폐쇄는 정당성을 인정받을 수 있다.

2. 쟁의행위에 참가하지 아니한 근로자에 대한 직장폐쇄

(1) 문제점

- 직장폐쇄가 근로 제공을 거부하는 행위이므로, 쟁의행위에 참가하지 않은 근로자에 대해서도 직장폐쇄를 할 수 있는지 문제된다.

(2) 판례

- 판례는 직장폐쇄의 목적이 노동조합에 대한 대항 및 주장 관철에 있다면, 쟁의행위에 참가하지 않은 근로자라 하더라도 노동조합의 조합원이라면 직장폐쇄의 대상이 될 수 있다고 본다. 다만, 노동조합에 소속되지 않은 일반 근로자에 대해서는 직장폐쇄의 대상이 될 수 없다고 해석하는 것이 일반적이다.

V. 직장폐쇄의 정당성

1. 대항성[노조법 제46조 제1항]

- 노조법 제46조 제1항은 직장폐쇄를 노동조합의 쟁의행위에 대한 대항으로 인정한다. 따라서 적법한 쟁의행위가 개시된 후에 이루어져야 하며, 근로자의 쟁의행위 개시 이전에 이루어진 직장폐쇄는 원칙적으로 위법하다.

2. 방어성

- 직장폐쇄는 사용자의 경영 시설을 평화적으로 보호하고 사업 운영의 정상화를 위한 방어적 수단으로 행사되어야 한다. 공격적 직장폐쇄는 원칙적으로 허용되지 않으며, 방어 수단을 넘어 노동조합의 활동을 위축시키거나 단결을 해치는 목적으로 행사되는 경우 부당노동행위로 간주되어 정당성이 부정될 수 있다.

3. 업무복귀의사표시 이후의 직장폐쇄

(1) 문제점

- 노동조합이 쟁의행위를 중단하고 업무 복귀 의사를 명확하게 표시한 후에도 사용자가 직장폐쇄를 지속할 수 있는지 문제된다.

(2) 판례

- 판례는 직장폐쇄는 노동조합의 쟁의행위 종료 시점에 종료되어야 함을 원칙으로 한다. 따라서 노동조합이 쟁의행위를 중단하고 집단적으로 업무 복귀 의사를 명확히 밝혔다면, 사용자는 정당한 이유 없이 직장폐쇄를 계속할 수 없으며, 계속하는 경우 그 직장폐쇄는 정당성을 상실한다.

VI. 직장폐쇄의 법적 효과

1. 당사자 간의 법적 효과

(1) 근로자의 임금 청구권 소멸

- 직장폐쇄는 근로자의 근로 제공을 거부하는 것이므로, 직장폐쇄 기간 중 근로자에게는 노무 제공 의무가 없고, 사용자에게는 임금 지급 의무가 발생하지 않는다(무노동 무임금 원칙).

(2) 단체협약의 효력 정지

- 직장폐쇄 기간 중에는 노사 관계가 정상적인 상태가 아니므로, 단체협약의 규범적·채무적 효력은 일부 정지되는 것으로 해석된다. 다만, 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우 그에 따른다.

2. 제3자 간의 법적 효과

- 직장폐쇄로 인한 제3자에 대한 사용자의 손해배상책임 여부에 대하여, 합법적인 직장폐쇄의 경우에는 손해배상책임이 면제되나 위법적인 직장폐쇄의 경우에는 손해배상책임을 진다는 견해와 직장폐쇄는 사용자의 통제범위에 있는 예측가능한 행위로서 합법·위법 여부에 관계없이 손해배상책임을 진다는 견해가 있다.

VII. 결론

- 직장폐쇄는 **노조법 제46조**에 근거한 사용자의 방어적 단체행동권이며, 노동조합의 쟁의행위가 개시된 후에 대항적 수단으로 이루어져야 정당성을 갖는다. 노동조합의 업무 복귀 의사 표시 후에도 정당한 이유 없이 직장폐쇄를 계속하는 경우 정당성을 상실하며, 직장폐쇄 기간 중 근로자의 임금 청구권은 무노동 무임금 원칙에 따라 소멸된다.

<제14장 쟁의행위.제07절 불법쟁의행위와 법적 책임.01>

I. 서설

- 불법쟁의행위란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')이 정하는 정당성의 요건(주체, 목적, 수단·절차)을 결여하여 위법하게 된 쟁의행위를 의미한다. 쟁의행위가 정당성을 상실하면 형법 제20조(정당행위)에 의한 위법성 조각이 배제되어, 쟁의행위로 인해 발생한 손해 및 법익 침해에 대해 민사, 형사, 징계 등 법적 책임을 부담하게 된다.

II. 민사책임

1. 손해배상책임의 주체

(1) 노동조합

- 노동조합이 주체로서 불법 쟁의행위를 계획, 지휘, 실행한 경우, 노조법 제6조에 따라 법인으로서 민법 제750조에 따른 불법행위 책임을 진다. 노동조합은 조직적 책임을 지며, 그 손해배상 책임은 조합 재산으로 한정된다.

(2) 노동조합 간부

- 노동조합 간부는 쟁의행위를 결의하고 지시하는 등 주도적인 역할을 하였으므로, 그 지휘 책임에 따라 개인적인 불법행위 책임을 질 수 있다.

(3) 개별 조합원

- 개별 조합원이 쟁의행위에 가담하여 개인적인 위법 행위(폭행, 파괴 등)를 저지른 경우, 해당 조합원은 개인적인 불법행위 책임을 진다. 다만, 단순히 파업에 참가한 것만으로는 근로계약상 의무 불이행 책임 외에 손해배상 책임을 지지 않는 것이 일반적이다.

2. 손해배상책임의 범위

(1) 손해배상의 제한

- 불법 쟁의행위로 인한 손해는 통상적인 손해와 특별한 손해를 포함한다. 그러나 불법 쟁의행위가 단체행동권 행사의 일환으로 이루어진 점, 손해배상의 범위가 과다하여 노동조합 활동을 위축시킬 수 있는 점 등을 고려하여, 법원은 신의성실의 원칙과 손해의 공평 부담 원칙에 따라 배상액을 제한할 수 있다.

(2) 판례의 고려 사항

- 판례는 손해배상액을 산정할 때 조합의 재정 상태, 사용자 측의 교섭 태도, 쟁의행위의 경위 및 방법 등을 종합적으로 고려하여 책임의 제한을 인정한다.

3. 과실상계

- 불법 쟁의행위로 인한 손해 발생에 사용자 측의 책임이나 귀책 사유(예 : 교섭 거부, 불성실 교섭 등)가 일부 기여한 경우, 법원은 민법 제396조(과실상계)를 유추 적용하여 사용자의 과실 비율만큼 손해배상액을 감액한다.

4. 입증책임

- 사용자는 불법 쟁의행위로 인해 손해가 발생하였고, 그 손해와 쟁의행위 사이에 상당한 인과관계가 있으며, 쟁의행위가 위법하다는 사실을 입증해야 한다. 손해액 산정의 어려움을 이유로 손해배상 청구가 기각되지는 않으며, 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사 결과를 종합하여 합리적으로 손해액을 산정할 수 있다.

5. 민사책임 추구의 문제점

- 사용자가 노동조합이나 간부를 상대로 거액의 손해배상을 청구하는 것은 노동조합의 재정을 압박하고 노동조합 활동을 위축시켜 부당노동행위로 오인되거나 단결권 침해의 소지가 있다는 문제가 제기되기도 한다.

III. 형사책임

1. 의의

- 불법 쟁의행위가 형법이나 특별법(노조법)이 정하는 범죄 요건에 해당하는 경우, 형사책임을 부담한다. 가장 대표적인 죄명은 형법 제314조의 위력에 의한 업무방해죄이다.

2. 위력에 의한 업무방해죄

(1) 성립 요건

- 노동조합이 불법 쟁의행위를 통해 사용자의 자유로운 의사 결정이나 경영 활동을 위력으로 방해하고 업무의 정상적인 운영을 저해한 경우 성립한다.

(2) 위력의 의미

- 위력이란 사람의 자유 의사를 제압하기에 충분한 세력을 의미하며, 폭력, 협박뿐만 아니라 다수의 세력을 동원하여 업무를 물리적으로 저해하는 행위도 포함된다. 직장점거가 배타적 점거에 이르는 경우 위력에 의한 업무방해죄가 성립할 수 있다.

3. 형사책임의 귀속

- 형사책임은 원칙적으로 행위자 개인에게 귀속되며, 노동조합은 법인격을 가지더라도 노조법에 양벌규정이 없는 한 노조 자체에 대해 업무방해죄의 책임을 물을 수 없다. 다만, 노동조합 간부 등 지휘·실행자는 개인적 책임을 부담한다.

IV. 징계책임

1. 의의

- 징계책임이란 불법 쟁의행위에 참가한 근로자가 근로계약상의 성실 의무나 단체의 질서를 문란하게 한 것에 대해, 사용자가 취업규칙이나 단체협약에 근거하여 징계 처분을 내리는 책임을 의미한다.

2. 징계책임의 귀속

(1) 징계의 근거

- 사용자는 불법 쟁의행위가 징계 사유에 해당하는지 여부를 취업규칙 등에 근거하여 판단하고 징계권을 행사할 수 있다.

(2) 징계의 정당성

- 불법 쟁의행위에 대한 징계는 정당성 판단을 받아야 한다. 징계의 정당성은 징계 사유의 존재, 징계 양정의 적절성, 징계 절차의 준수 등을 통해 판단된다. 특히 징계 양정은 불법 쟁의행위의 정도, 참가자의 역할, 회사에 끼친 손해 등을 종합적으로 고려하여 사회 통념상 합리적이어야 한다.

(3) 징계 대상

- 징계 대상은 불법 쟁의행위에 참가하거나 주도한 개별 근로자이다.

V. 결론

- 불법 쟁의행위는 민사상 손해배상 책임, 형사상 업무방해죄 등 법적 책임을 수반한다. 민사책임은 주로 노동조합 및 간부에게 귀속되며, 노동조합 활동의 위축을 방지하기 위해 책임 범위가 제한될 수 있다. 형사책임은 행위자 개인에게 귀속되며, 징계책임은 취업규칙 등에 근거하여 참가 근로자에게 부과된다.

I. 파업과 근로계약관계

1. 학설

(1) 해지설

- 파업은 근로자의 주된 의무인 노무 제공 의무를 집단적으로 거부하는 행위이므로, 근로계약을 일방적으로 해지하는 의사표시로 보아 근로계약관계가 종료된다는 견해이다. 그러나 이는 단체행동권을 지나치게 위축시켜 노동 3권 보장의 취지에 어긋난다는 비판이 있다.

(2) 정지설

- 파업은 노동조합의 주장 관철을 위한 일시적인 행위로서, 노무 제공 의무와 임금 지급 의무 등 주요 의무의 이행만을 일시적으로 정지시키고, 근로계약관계 자체는 유지된다는 견해이다.

(3) 파기설

- 파업을 근로계약의 주요 내용인 노무 제공 의무를 이행하지 않는 상태로 보아, 계약의 이행이 파기되었으나, 근로계약관계 자체는 존속하는 것으로 보는 견해이다.

2. 검토

- 정지설이 판례의 태도이며 가장 타당하다고 판단된다. 파업은 노동 3권 중 단체행동권의 정당한 행사로서 헌법적 정당성을 가지며, 그 목적은 근로조건 유지·개선에 있지 근로계약관계의 종료에 있지 않다. 따라서 파업 기간 중에는 노무 제공 의무와 임금 지급 의무가 정지되지만, 파업 종료 후에는 근로계약관계가 자동적으로 회복된다고 보는 것이 노동법의 취지에 부합한다.

II. 쟁의행위와 임금관계

1. 파업과 임금관계

(1) 파업참가자의 임금

① 무노동 무임금 원칙

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제44조 제1항은 쟁의행위로 인하여 근로를 제공하지 아니한 근로자에 대하여는 임금을 지급할 의무가 없다고 규정하여 무노동 무임금 원칙을 명시한다. 파업은 근로 제공의 거부이므로, 정당성 유무를 불문하고 원칙적으로 임금 지급 의무가 면제된다.

② 임금삭감의 범위

- 임금은 현실적 근로의 대가에 해당하는 교환적 부분과 근로자의 지위에서 보장되는 보장적 부분으로 나뉘고, 파업참가자는 보장적 부분의 임금은 청구할 수 있다는 일부삭감설과 임금은 모두 근로의 대가로 지급된다는 점에서 모두 삭감할 수 있다는 전면삭감설, 그리고 이는 당사자의 근로계약, 취업규칙 및 단체협약 등의 해석을 통하여 그 내용이 정하여진다는 계약설이 대립하고 있다. 삭감의 범위는 구체적 사정을 고려하여 결정할 문제라는 점에서 기본적으로 계약설이 타당하다고 보인다.

③ 유급휴일 수당

- 유급휴일에 대한 법리는 휴직 등과 동일하게 근로자의 근로제공의무 등의 주된 권리·의무가 정지되어 근로자의 임금청구권이 발생하지 아니하는 쟁의행위인 파업에도 적용된다 할 것이므로 근로자는 파업기간 중에 포함된 유급휴일에 대한 임금의 지급은 구할 수 없다 할 것이다.

(2) 파업비참가자의 임금과 휴업수당

① 임금

- 근로를 제공한 경우에는 조합원 여부와 관계없이 당연히 임금청구권을 갖는다. 반면, 근로를 제공하지 않은 경우에는 당연히 임금청구권을 갖지 못한다.

② 휴업수당

- 노동조합의 부분파업으로 조업이 불가능한 경우, 파업비참가자에 대하여 휴업수당을 지급하여야 하는지가 문제된다. 판례는 쟁의행위로 정상조업이 불가능하여 사용자가 근로기준법 제46조 제2항에 근거하여 노동위원회에 휴업수당 감액을 신청하여 승인을 받아 휴업수당을 지급하지 아니한 경우, 노동위원회의 승인이 정당하다고 판시하고 있다.

2. 태업과 임금관계

(1) 문제점

- 태업은 근로 제공 자체를 거부하는 파업과 달리 불완전한 근로 제공이 이루어지므로, 임금 지급 의무가 완전히 면제되는지 여부가 문제된다.

(2) 판례

- 태업의 경우에도 근로의 질이나 양이 현저히 저하되어 근로계약상 의무를 불완전하게 이행한 것이 명백하므로, 사용자는 태업으로 인해 저하된 근로의 가치에 상응하여 임금 지급 의무를 감액할 수 있다.

III. 파업과 기타의 근로관계

1. 파업과 근로일의 산정

(1) 연차 유급휴가

- 연차 유급휴가를 위한 출근율 산정에 있어 파업 기간은 노무 제공 의무가 정지된 기간으로 본다. 따라서 판례는 정당한 쟁의행위 기간을 결근으로 보지 않고, 소정 근로일수에서 제외하여 출근율을 산정해야 한다고 본다.

(2) 퇴직금 산정

- 파업 기간은 근로계약관계가 유지되는 기간이므로, 퇴직금 산정을 위한 계속 근로 기간에는 포함된다. 다만, 평균임금 산정을 위한 산정 기간에서는 제외될 수 있다.

2. 파업과 산업재해보상보험

(1) 업무상 재해 여부

- 파업 기간 중에 발생한 사고는 원칙적으로 근로 제공 의무가 정지된 상태에서 발생한 것이므로 업무상 재해로 보기 어렵다.

(2) 예외

- 판례는 파업 기간 중이라도 사용자의 시설 관리하에 노동조합의 본래 업무 또는 사업장 시설 관리와 밀접한 관련이 있는 활동을 수행하던 중 발생한 사고에 대해서는 업무상 재해로 인정될 가능성이 있다고 본다.

IV. 결론

- 파업은 근로계약관계의 주요 의무를 일시적으로 정지시키는 정지설에 따라 근로계약관계가 유지된다. 쟁의행위 기간 중 임금관계는 노조법 제44조에 따라 무노동 무임금 원칙이 적용되어 근로 제공의 대가인 임금의 지급 의무가 면제된다. 파업 기간은 연차유급휴가 산정을 위한 소정 근로일수에서는 제외되지만,

계속 근로 기간에는 포함되는 등 법률관계에 특수한 영향을 미친다.

I. 안전보호시설의 유지·운영의무

1. 안전보호시설에 대한 정의행위 금지[노조법 제42조 제2항]

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제42조 제2항은 정의행위가 안전보호시설의 정상적인 유지·운영을 정지·폐지 또는 방해하는 행위로 이루어져서는 안 된다고 규정한다. 이는 산업의 안전과 공중의 보건 및 생명을 보호하기 위한 제한 규정이다.

2. 안전보호시설의 범위

- 안전보호시설이란 산업 현장의 안전을 확보하고 인명 및 재산에 대한 위험을 방지하기 위하여 법령에 따라 설치되거나 그 목적이 객관적으로 명백한 시설을 의미한다. 구체적으로는 화재 진압 시설, 응급 의료 시설, 가스·전기·열 등 위험 물질의 제어 시설 등이 포함된다.

3. 안전보호시설방해죄의 성부

- 판례는 성질상 안전보호시설에 해당하고 그 안전보호시설의 유지·운영을 정지·폐지 또는 방해하는 행위가 있었다 하더라도 사전에 필요한 안전조치를 취하는 등으로 인하여 사람의 생명이나 신체에 대한 위험이 전혀 발생하지 않는 경우에는 노동조합 및 노동관계조정법 제91조 제1호, 제42조 제2항 위반죄가 성립하지 않는다고 판시한다.

4. 행정관청의 행위중지통보[노조법 제42조 제3항·제4항]

(1) 행정관청의 통보

- 노조법 제42조 제3항은 행정관청이 안전보호시설을 정지·폐지 또는 방해하는 행위가 있다고 인정할 때, 노동위원회 의결을 거쳐 그 행위의 중지를 통보하여야 하며, 다만, 사태가 급박한 경우는 의결 없이 통보할 수 있다고 규정한다.

(2) 사후승인

- 노조법 제42조 제4항에서는 행정관청은 지체 없이 노동위원회의 사후승인을 얻어야 하며 그 승인을 얻지 못한 때에는 그 통보는 그 때부터 효력을 상실한다고 규정한다.

5. 안전보호시설과 정의행위의 정당성

- 안전보호시설의 유지·운영을 정지·폐지 또는 방해하는 정의행위는 수단의 정당성을 상실하여 위법하게 된다. 이는 노동 3권의 행사라 할지라도 공공의 안전보다 우월할 수 없다는 사회적 법익의 보호를 강조하는 규정이다.

II. 필수유지업무의 유지·운영의무

1. 의의[노조법 제42조의2 제1항]

- 필수유지업무란 공익사업의 업무 중 정지 또는 폐지될 경우 공중의 생명·건강 또는 안전을 현저히 위태롭게 하거나 국민의 일상생활을 현저히 곤란하게 하는 업무로서, 그 유지가 필수적인 업무를 의미한다(노조법 제42조의2 제1항). 이는 공익사업의 특성상 정의행위를 전면적으로 금지하는 대신 업무의 일정 부분을 유지하도록 허용하는 제도이다.

2. 필수유지업무에 대한 정의행위 금지[노조법 제42조의2 제2항]

- 노조법 제42조의2 제2항은 공익사업의 필수유지업무에 대하여는 그 업무의 정지 또는 폐지를 초래하는 정의행위를 할 수 없다고 규정한다. 이는 필수유지업무에 한하여 정의행위를 제한하는 규정이다.

3. 필수유지업무협정

- 필수유지업무협정이란 노동조합과 사용자가 필수유지업무의 범위와 해당 업무를 유지하기 위한 필요 최소한의 인원, 투입 수준 및 근무 방법 등에 관하여 사전에 서면으로 합의하는 것을 의미한다(노조법 제42조의3). 이는 노사 자치를 통해 쟁의권과 공익을 조화시키려는 제도이다.

4. 필수유지업무결정

(1) 개념

- 필수유지업무결정이란 노사 간에 협정이 이루어지지 않거나 그 협정이 불합리하다고 판단될 경우, 노동위원회가 당사자의 신청을 받아 필수유지업무의 유지·운영 수준, 대상 업무 및 필요인원 등을 결정하는 것을 의미한다(노조법 제42조의4).

(2) 효력

- 노동위원회의 결정은 단체협약과 동일한 효력을 가지며, 당사자는 이에 따라 필수유지업무를 유지·운영할 의무를 진다.

5. 필수유지업무방해죄

- 필수유지업무의 정지 또는 폐지를 초래하는 정의행위를 한 자는 노조법 제89조 제1호에 따라 필수유지업무방해죄가 성립되어 형사처벌을 받는다. 이는 공익사업의 안정적인 운영을 위한 강력한 규제 수단이다.

6. 필수유지업무 근로근무자의 지명[노조법 제42조의6 제1항·제2항]

- 노동조합은 특정한 경우 사용자에게 필수유지업무에 근무하는 조합원 중 정의행위기간 동안 근무하여야 할 조합원을 통보하여야 하며, 사용자는 근로자를 지명하고 이를 노동조합과 그 근로자에게 통보하여야 한다. 다만, 노동조합이 정의행위 개시 전까지 이를 통보하지 아니한 경우 사용자가 근로자를 지명하고, 이를 노동조합과 그 근로자에게 통보하여야 한다. 이러한 경우 노동조합과 사용자는 필수유지업무에 종사하는 근로자가 소속된 노동조합이 2개 이상인 경우에는 각 노동조합의 해당 필수유지업무에 종사하는 조합원 비율을 고려하여야 한다.

7. 필수유지업무를 위반한 정의행위의 정당성

- 당사자가 필수유지업무협정을 위반하였다고 반드시 정의행위의 정당성이 상실되는 것은 아니라고 보아야 한다. 다만, 필수유지업무협정을 위반한 경우에는 협약 위반에 따른 채무불이행책임을 부담할 수 있다.

III. 결론

- 안전보호시설 및 필수유지업무에 대한 규제는 노조법 제42조 및 제42조의2를 통해 정의행위의 수단을 공익을 위하여 제한하는 중요한 제도이다. 안전보호시설에 대한 방해는 시설방해죄로 처벌될 수 있으며, 필수유지업무에 대한 정의행위는 사전 협정이나 노동위원회 결정에 의한 유지 수준을 위반할 경우 필수유지업무방해죄로 처벌될 수 있다. 이 규정들은 근로자의 쟁의권과 공중의 생명·건강·안전이라는 법익을 조화시키려는 입법적 시도이다.

<제14장 쟁의행위.제10절 쟁의기간 중 대체근로의 제한.01>

I. 의의 및 취지[노조법 제43조 제3항·제4항]

- 쟁의행위 기간 중 대체근로의 제한이란 사용자가 노동조합의 쟁의행위(파업 등)로 인해 중단된 업무를 수행시키기 위하여 새로운 근로자를 채용하거나 기존의 비조합원 근로자를 충원하는 행위를 법으로 제한하는 제도를 의미한다. 이러한 제한은 **헌법 제33조**에 보장된 근로자의 단체행동권의 실효성을 확보하는데 그 주요 취지가 있다. 사용자가 자유롭게 대체근로를 활용할 수 있다면 쟁의행위의 효과가 무력화되어 노동조합의 교섭력이 현저히 약화될 수 있기 때문이다. 이 제도는 노사 간의 힘의 균형을 맞추고 쟁의행위가 평화적으로 해결될 수 있도록 압박하는 역할을 수행한다.

II. 대체근로 등의 제한

1. 사업과 관계없는 자의 대체금지[노조법 제43조 제1항]

- **노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')** 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 그 쟁의행위로 중단된 업무를 수행하기 위하여 그 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체하는 것을 금지한다.

(1) 사업과 관계없는 자

- 사업과 관계없는 자란 쟁의행위가 발생한 사업장의 소속 근로자가 아닌 자를 의미하며, 신규 채용 근로자, 파견 근로자, 다른 사업장의 소속 근로자 등이 이에 해당한다.

(2) 채용 또는 대체

- 채용은 신규 고용을 의미하며, 대체는 새로운 근로자를 투입하거나 파견받는 행위를 의미한다.

2. 채용·대체의 허용범위

(1) 허용되는 대체근로

- 쟁의행위에 참가하지 아니한 근로자는 동일한 사용자의 다른 사업장 소속이거나 해당 사업장 소속이라면 원래 담당했던 업무 외에 쟁의행위로 중단된 업무에 투입될 수 있다. 즉, 기존의 근로자를 재배치하여 활용하는 것은 허용된다.

(2) 금지되는 대체근로

- 사업장 밖에서 외부 인력을 신규로 채용하거나 파견받아 중단된 업무에 투입하는 행위는 엄격히 금지된다.

3. 도급 등의 금지[노조법 제43조 제2항, 파견법 제16조 제1항]

(1) 도급 및 하도급의 금지

- **노조법 제43조 제2항**은 사용자가 쟁의행위 기간 중 그 사업과 관계없는 자에게 도급 또는 하도급을 주어 중단된 업무를 수행하게 하는 것을 금지한다. 이는 직접적인 대체근로 금지 규정의 회피를 막기 위함이다.

(2) 근로자 파견의 금지

- **파견근로자보호 등에 관한 법률(이하 '파견법')** 제16조 제1항은 쟁의행위 중인 사업장에 파견근로자를 투입하거나 대체하는 것을 금지한다.

III. 필수공익사업에서 일부 대체근로의 허용

1. 의의[노조법 제43조 제4항]

- 필수공익사업의 경우, 쟁의행위로 인한 업무 중단은 공중의 생명·건강 또는 국민의 일상생활에 막대한 영향을 미칠 수 있다. 이에 **노조법 제43조 제4항**은 필수공익사업의 사용자에게 한하여 **노조법 제43조 제1항**의 대체근로 제한 규정을 완화하여 일부 대체근로를 허용한다.

2. 필수공익사업의 범위[노조법 제71조 제2항]

- 필수공익사업은 **노조법 제71조 제2항**에 규정되어 있으며, 주로 공중의 일상생활에 필수적인 기능을 수행하는 사업이다. ❶ 철도사업, 도시철도사업, ❷ 항공운수사업, 육상화물운송사업 중 국가경제 및 국민생활에 중대한 영향을 미치는 사업, ❸ 수도, 전기, 가스, 열 공급 사업, ❹ 병원사업, 혈액 공급 사업, ❺ 한국은행 사업 등이 이에 해당한다.

3. 대체근로자수의 제한[노조법 제43조 제4항, 노조법 시행령 제22조의4, 파견법 제16조 제1항]

(1) 대체근로자수의 제한

- 필수공익사업의 사용자라 하더라도 무제한적인 대체근로가 허용되는 것은 아니다. **노조법 제43조 제4항** 및 **노조법 시행령 제22조의4**에 따라 대체근로자는 쟁의행위로 중단된 업무의 정상적인 운영을 위해 필요한 최소한의 인원수로 제한된다. 구체적으로 당해 사업 또는 사업장 파업참가자의 100분의 50을 초과할 수 없다.

(2) 파견 근로자의 제한

- **파견법 제16조 제1항**은 필수공익사업의 경우라도 근로자 파견을 통한 대체근로는 여전히 제한한다.

IV. 위반의 효과

1. 부당노동행위의 구성

- 사용자가 대체근로 제한 규정을 위반하여 쟁의행위 기간 중 사업과 관계없는 자를 투입하거나 도급을 주는 행위는 노동조합의 단결권 및 단체행동권을 침해하는 것으로 간주될 수 있다. 이는 **노조법 제81조 제1호**(불이익 취급) 또는 **제5호**(지배·개입)에 해당하는 부당노동행위를 구성할 수 있다.

2. 벌칙[노조법 제91조]

- **노조법 제43조 제1항·제2항·제4항**의 대체근로 제한 규정을 위반한 자는 **노조법 제91조**에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 이는 쟁의권을 보호하기 위한 강력한 형사 처벌 규정이다.

V. 결론

- 쟁의기간 중 대체근로의 제한은 근로자의 헌법상 단체행동권을 실질적으로 보장하기 위한 핵심적인 제도이다. 원칙적으로 사업과 관계없는 자의 채용, 대체, 도급, 하도급은 엄격히 금지되나, 필수공익사업에 한하여 공익 보호를 위해 제한적인 범위 내(인원수의 50% 이내)에서 대체근로가 예외적으로 허용된다. 이러한 제한 규정을 위반하는 경우 부당노동행위는 물론 형사 처벌의 책임까지 수반하게 된다.

<제15장 부당노동행위.제01절 부당노동행위제도의 의의.01>

I. 서설

1. 의의

- 부당노동행위란 사용자가 근로자의 단체활동을 저해하거나 노동조합을 약화시키려는 부당한 의도를 가지고 행하는 일체의 행위를 의미한다. 이는 **노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')** 제81조에 구체적으로 규정되어 있으며, 근로 3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권)의 실효적 보장을 목적으로 한다.

2. 부당노동행위제도의 연혁

(1) 독일

- 독일은 단체협약을 통해 노사 자치적으로 부당노동행위를 규율하는 경향이 강하며, 개별적인 근로자 보호에 중점을 둔다.

(2) 미국

- 미국의 와그너법(Wagner Act, 1935년)에서 최초로 부당노동행위제도를 법제화하여 사용자의 행위를 제한하였으며, 이는 한국을 포함한 여러 나라의 부당노동행위제도에 가장 큰 영향을 주었다.

(3) 한국

- 한국은 1953년 노동조합법 제정 시 미국의 와그너법을 본떠 부당노동행위제도를 도입하였고, 이후 노동위원회를 통한 행정적 구제 절차를 주요 특징으로 발전시켜왔다.

II. 부당노동행위제도의 법적 성질

- 부당노동행위는 **노조법 제81조**가 정하는 특별한 행정법적 위법성을 가지는 행위이다. 이는 민법상 불법행위나 형법상 범죄와는 구별되는 독자적인 개념이다. 즉, 일반법상 합법인 행위라도 노조법상 근로자의 단체활동을 약화시키려는 부당한 의도가 인정되면 부당노동행위가 될 수 있다.

III. 부당노동행위의 주체

1. 사용자

- 부당노동행위의 주체는 원칙적으로 근로자를 사용하는 사용자이다. **노조법 제2조 제2호**에 따른 사용자 개념이 적용된다.

2. 사용자 개념의 확장

(1) 실질적 사용자

- 부당노동행위는 근로자의 단체활동을 실질적으로 저해하는 행위를 규율하는 것이므로, 법률상 고용 관계가 없더라도 근로자의 근로조건 등에 대하여 실질적이고 구체적인 지배·결정권을 행사하는 자(예 : 원청, 모회사 등)도 그 노동조합에 대한 관계에서는 노조법상 사용자로서 부당노동행위의 주체가 될 수 있다는 것이 **판례**의 태도이다. 2025년 9월 9일 **노조법 제2조 제2호**의 개정으로 해당 개념은 법령으로 명시화되었다.

(2) 행위자

- 사용자의 이익을 위하여 행위를 하는 대리인, 경영 담당자, 관리 감독자 등도 부당노동행위를 실행한 자로서 그 책임은 사용자에게 귀속된다.

IV. 부당노동행위의 객체

1. 노동조합[노조법 제7조 제1항]

- **노조법 제7조 제1항**에 따라 부당노동행위의 객체는 원칙적으로 노조법상 적법하게 설립 신고를 마친 노동조합이 되어야 한다. 즉, 법외노조에 대한 행위는 원칙적으로 부당노동행위가 성립되지 않는다. 다만, 노동조합 설립을 방해하는 행위는 예외적으로 부당노동행위가 될 수 있다.

2. 조합원 개인

- **노조법 제81조 제1호**(불이익 취급)와 **제2호**(비열 계약)의 경우, 노동조합의 활동을 위한 것이거나 단결권을 침해하는 것이므로 노동조합원 개인 또는 근로자 개인이 부당노동행위의 직접적인 객체가 된다.

V. 부당노동행위의 유형

1. 의의

- **노조법 제81조**는 부당노동행위를 5가지 유형으로 나누어 규정하고 있으며, 각 유형은 근로자의 단결권을 침해하는 행위의 목적과 형태에 따라 분류된다.

2. 대상자에 따른 구분

(1) 근로자 개인 대상

① 불이익 취급[제1호]

- 노동조합 활동을 이유로 근로자에게 해고, 징계 등 불이익을 주는 행위를 말한다.

② 비열 계약[제2호]

- 노동조합 가입 또는 탈퇴를 고용 조건으로 삼는 행위를 말한다.

(2) 노동조합 대상

① 단체교섭 거부·해태[제3호]

- 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부하거나 게을리 하는 행위를 말한다.

② 지배·개입[제5호]

- 노동조합의 운영에 개입하거나 경비를 원조하여 노동조합의 자주성을 저해하는 행위를 말한다.

(3) 모든 근로자 대상

- 노동조합의 결성이나 운영을 지배·개입하는 행위를 말한다. 이는 제5호의 핵심적인 내용이다.

3. 유형 간의 상호관계

- **노조법 제81조**의 각 유형은 별개의 독립적인 부당노동행위를 구성한다. 따라서 하나의 행위가 복수의 부당노동행위 유형에 동시에 해당할 수 있다. 예를 들어, 노동조합 활동을 이유로 한 해고는 불이익 취급(**제1호**)과 지배·개입(**제5호**)의 이중적 성격을 가질 수 있다.

VI. 결론

- 부당노동행위제도는 헌법상 근로 3권을 실효적으로 보장하기 위하여 사용자의 부당한 단체활동 저해 행위를 **노조법 제81조**를 통해 행정법적으로 규율하는 제도이다. 사용자 개념이 실질적 지배·결정권을 기준으로 확장되어 적용될 수 있으며, 불이익 취급, 단체교섭 거부, 지배·개입 등 5가지 유형으로 나누어 노동위원회를 통해 구제를 받는다.

I. 의의[노조법 제81조 제1항 제1호·제5호]

- 불이익취급이란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제1호에 규정된 부당노동행위의 한 유형을 의미한다. 사용자가 근로자가 노동조합에 가입하거나 조직하려고 하는 행위, 노동조합을 운영하는 행위, 정당한 단체행동을 하는 행위 등 정당한 단결활동을 한 것을 이유로 해당 근로자에게 해고, 징계, 전직 등 불이익을 주는 행위이다. 노조법 제81조 제1항 제5호(지배·개입) 중 노동조합의 결성이나 운영을 지배·개입하는 행위 역시 개별 근로자에 대한 불이익취급을 통해 이루어질 수 있으므로, 불이익취급은 제1호뿐만 아니라 제5호와 밀접한 관련성을 가진다.

II. 부당노동행위의 성립요건

1. 근로자의 정당한 단결활동 등

(1) 단결활동의 주체

- 단결활동의 주체는 노동조합의 조합원뿐만 아니라 노동조합에 가입하려고 하는 근로자, 노동조합을 조직하려고 하는 근로자 등도 포함된다.

(2) 단결활동의 정당성

- 불이익취급의 대상이 되는 단결활동은 정당성을 갖추어야 한다. 정당한 단결활동은 노조법과 법령을 준수하는 범위 내에서 노동조합의 목적을 달성하기 위한 활동을 의미하며, 활동의 형태는 노동조합 운영, 단체교섭, 쟁의행위 등 다양하다.

(3) 정당성이 결여된 행위

- 불법 쟁의행위나 조합의 규율을 위반한 행위 등은 정당성이 결여되어 원칙적으로 불이익취급의 원인이 될 수 없다. 다만, 정당성이 부분적으로 결여된 경우에도 사용자의 불이익 처분이 과도할 경우 부당노동행위가 될 수 있다.

2. 사용자의 불이익처분

(1) 개념

- 불이익 처분이란 근로자의 노동조합 활동을 억압할 목적으로 행하는 사용자의 모든 불이익한 조치를 의미한다. 이는 법률적 행위(해고, 징계, 전직)뿐만 아니라 사실적 행위(승진 누락, 임금 차별, 감시 등)도 포함된다.

(2) 불이익처분의 판단

- 불이익 처분에 해당하는지 여부는 해당 처분이 근로자에게 사회 통념상 불이익하다고 인정되는지 여부를 객관적으로 판단하여야 한다.

3. 인과관계

(1) 부당노동의사

- 불이익취급이 성립하기 위해서는 사용자에게 정당한 단결활동 등을 이유로 불이익을 주려는 부당노동의사가 있어야 한다. 즉, 불이익 처분이 정당한 인사권 행사가 아니라 단체활동에 대한 보복이나 방해를 목적으로 이루어졌어야 한다.

(2) 인과관계의 입증

- 부당노동의사는 사용자의 내심의 의사이므로 직접적으로 입증하기 어렵다. 따라서 판례는 불이익 처분의 시기, 대상, 경위, 사용자 측의 발언 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 정황 증거를 통해 추정될 수 있다는 간접적 입증 방법을 인정한다.

III. 불이익취급원인의 경합

1. 의의

- 불이익취급원인의 경합이란 사용자의 불이익 처분이 정당한 단결활동이라는 부당한 이유뿐만 아니라 업무 능력 부족, 징계 사유 등 정당한 이유를 동시에 가지고 있는 경우, 그 불이익 처분의 부당노동행위 성립 여부를 판단하는 문제를 의미한다.

2. 학설

(1) 주된 이유설

- 사용자의 불이익 처분을 가져온 수많은 원인 중 가장 중요하고 주된 이유가 부당노동의사에 의한 것이라면 부당노동행위로 보고, 정당한 사유가 주된 것이라면 부당노동행위가 성립되지 않는다고 보는 견해이다.

(2) 복수 이유설

- 사용자의 불이익 처분에 부당노동의사가 일부라도 작용하였다면 부당노동행위가 성립한다고 보는 견해이다. 이 경우 정당한 사유는 구제명령을 내릴 때 정당성 판단이나 손해배상액 등 구제 내용을 정하는 데 참작될 수 있다.

3. 판례

- 판례는 주된 이유설의 입장을 취한다. 즉, 노동조합 활동이 해고의 유일한 이유가 아니더라도, 사용자가 정당한 단결활동을 혐오하거나 방해하려는 의사가 주된 이유로 작용하여 불이익 처분을 한 경우에는 부당노동행위가 성립하며, 정당한 이유가 부차적으로 작용한 경우에는 부당노동행위의 성립에 영향을 미치지 않는다고 본다.

4. 검토

- 주된 이유설은 단결권 보호라는 노조법의 취지를 실현함과 동시에 사용자의 정당한 인사권을 존중할 수 있는 합리적인 절충점으로 판단된다. 다만, 정당한 이유가 부수적이라고 하더라도 징계 양정에 대한 참작이 필요하며, 복수 이유설과 달리 주된 이유를 판단하기 어려운 경우가 발생할 수 있다는 한계가 있다.

IV. 불이익취급에 대한 구제

1. 처벌[노조법 제90조]

- 노조법 제90조는 불이익취급을 한 사용자에게 대하여 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정한다. 이는 부당노동행위에 대한 형사적 제재를 통해 단결권을 강력하게 보호하기 위함이다.

2. 노동위원회에 의한 구제

(1) 구제 신청

- 불이익취급을 받은 근로자 또는 노동조합은 노조법 제82조에 따라 불이익 처분이 있는 날부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제를 신청할 수 있다.

(2) 구제명령

- 노동위원회는 노조법 제84조에 따라 부당노동행위가 성립한다고 판단하는 경우, 사용자에게 원상회복을 위한 구제명령(해고 근로자의 원직 복직, 징계 취소 등)을 내린다.

3. 법원에 의한 구제

(1) 행정소송

- 노동위원회의 구제명령이나 기각 결정에 대해 불복하는 경우, 당사자는 행정소송(재심판정 취소의 소)을 제기하여 법원의 최종 판단을 구할 수 있다.

(2) 민사소송

- 부당노동행위가 민법상 불법행위의 요건을 충족하는 경우, 손해배상을 청구하는 민사소송을 별도로 제기할 수 있다.

V. 결론

- 불이익취급은 정당한 단결활동 등을 이유로 사용자가 부당노동의사를 가지고 불이익 처분을 하는 경우에 성립한다. 불이익취급 원인의 경합 시에는 부당노동의사가 주된 이유인지 여부를 기준으로 판단하는 것이 판례의 태도이며, 불이익취급에 대해서는 노동위원회의 구제명령과 형사 처벌(노조법 제90조)이 동시에 적용될 수 있다.

I. 의의

- 반조합계약은 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제2호에 규정된 부당노동행위의 한 유형으로서, 사용자가 근로자의 단체활동을 저해할 목적으로 특정 노동조합에 가입하지 않을 것 또는 탈퇴할 것을 고용 조건으로 제시하거나, 특정 노동조합에 가입할 것을 고용 조건으로 제시하는 계약을 의미한다. 과거에는 황견계약(Yellow-dog Contract)이라고 불렸으나, 현재는 비열계약 또는 반조합계약으로 통용된다.

II. 부당노동행위의 성립요건

1. 특정노동조합에의 불가입·탈퇴 또는 가입

- 반조합계약이 성립하기 위해서는 사용자가 근로자에게 다음 행위 중 하나를 요구해야 한다. ① 특정 노동조합에 가입하지 않을 것. ② 특정 노동조합에서 탈퇴할 것. ③ 특정 노동조합에 가입할 것 (이는 유니언숍 협정과 같은 정당한 단체협약에 근거하지 않은 경우에 한하여 반조합계약이 된다.)

2. 조합활동의 금지 또는 제한

- 사용자가 근로자에게 조합활동을 하지 않을 것 또는 특정 시간, 장소에서 조합활동을 제한할 것을 고용 조건으로 제시하는 경우도 반조합계약에 해당된다.

3. 고용조건으로 하는 행위

- 반조합계약의 핵심은 이러한 노동조합 활동의 제한을 근로계약의 성립, 존속, 근로 조건(승진, 배치)의 조건으로 삼는 것이다. 단순히 노동조합에 대한 사용자의 의견을 제시하는 것은 이에 해당하지 않는다.

4. 성립시기

- 반조합계약은 근로계약이 성립될 때 고용 조건으로 요구되거나, 근로계약 존속 중에 특정 행위를 고용 조건으로 요구하는 형태로 성립될 수 있다.

III. 반조합계약의 효과

1. 사법상 무효

- 반조합계약은 강행 법규(노조법 제81조 제1항 제2호)에 위반되는 법률 행위이므로, 민법 제103조 또는 제137조에 따라 사법상 무효이다. 특히, 노동조합 가입 또는 탈퇴에 관한 고용 조건 부분은 전부 무효이며, 나머지 근로계약 부분은 유효할 수 있다.

2. 처벌[노조법 제90조]

- 반조합계약을 한 사용자는 노조법 제90조의 벌칙 규정에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해진다. 이는 부당노동행위 중 가장 기본적인 유형에 대한 형사적 제재이다.

IV. 반조합계약의 예외(유니언숍협정)

1. 의의[노조법 제81조 제1항 제2호 단서]

- 노조법 제81조 제1항 제2호 단서는 단체협약에 따라 노동조합이 당해 사업장의 근로자 3분의 2 이상을 대표하고 있을 때, 근로자가 그 노동조합의 조합원이 되는 것을 고용 조건으로 하는 협정(유니언숍 협정)을 체결하는 것은 예외적으로 허용하며 부당노동행위로 보지 않는다고 규정한다.

2. 요건

- 유니언숍 협정이 반조합계약의 예외로 인정되어 정당성을 가지기 위해서는 다음과 같은 요건을 충족해야 한다.

(1) 단체협약에 근거

- 유니언숍 관련 사항이 단체협약의 내용으로 정해져야 한다.

(2) 조합원 대표성

- 해당 노동조합이 당해 사업장의 전체 근로자 3분의 2 이상을 대표해야 한다.

(3) 고용 조건

- 근로자가 노동조합의 조합원이 될 것을 고용 조건으로 삼아야 한다.

3. 효과

- 유니언숍 협정이 정당하게 체결되면, 신규 채용된 근로자와 비조합원 근로자는 일정 기간 내에 해당 노동조합에 가입할 의무를 진다. 이를 위반하면 사용자는 단체협약에 따라 해당 근로자를 해고할 의무를 진다.

4. 유니언숍협정과 해고

(1) 해고의 정당성

- 유니언숍 협정에 따른 조합원 자격 상실을 이유로 한 해고는 노동조합과의 단체협약에 근거한 것이므로, 원칙적으로 정당한 해고로 인정된다.

(2) 탈퇴의 자유

- 조합원이 자유 의사로 탈퇴하는 경우, 유니언숍 협정에 따라 해고될 수 있다. 다만, 노동조합이 제명이나 징계를 통해 조합원 자격을 박탈함으로써 해고를 요구하는 경우, 그 징계 사유가 부당하다면 해고도 부당 해고로 다루어질 수 있다.(판례)

V. 반조합계약에 대한 구제

- 반조합계약에 대한 구제는 다른 부당노동행위와 동일하게 이루어진다.

1. 노동위원회 구제

- 근로자 또는 노동조합은 부당노동행위가 있는 날부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제를 신청할 수 있으며, 노동위원회는 계약의 무효를 확인하고 원상회복을 명하는 구제 명령을 내린다.

2. 형사 처벌

- 노조법 제90조에 따라 사용자는 형사 처벌을 받는다.

3. 민사 책임

- 민법상 불법행위를 구성하는 경우 손해배상 책임을 질 수 있다.

VI. 결론

- 반조합계약은 특정 노동조합에의 가입 또는 탈퇴를 고용 조건으로 삼아 근로자의 단결권을 부당하게 침해하는 대표적인 부당노동행위이며, 그 계약 내용은 사법상 무효가 되고 사용자는 형사 처벌을 받는다. 다만, 노조법 제81조 제1항 제2호 단서에 따라 3분의 2 이상의 조합원 대표성을 갖춘 유니언숍 협정은 예외적으로 정당성이 인정되어 단체협약의 구속력을 확보하는 역할을 한다.

I. 의의[헌법 제33조 제1항, 노조법 제30조]

1. 의의

- 단체교섭의 거부·해태란 **노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')** 제81조 제1항 제3호에 규정된 부당노동행위의 한 유형으로서, 사용자가 노동조합의 대표자 또는 노동조합으로부터 위임을 받은 자와의 단체교섭을 정당한 이유 없이 거부하거나 해태하는 행위를 의미한다. 이는 근로자가 **헌법 제33조 제1항**에 의하여 보장받는 단체교섭권의 실질적인 행사를 방해하는 행위이다.

2. 법적 근거

- **노조법 제30조**는 노동조합과 사용자에게 단체교섭을 할 때 신의에 따라 성실하게 임해야 할 의무를 부과하고 있으며, 단체교섭의 거부·해태는 이 성실교섭의무를 위반한 행위로서 부당노동행위로 규율된다.

II. 단체교섭에 있어서 성실교섭의무[노조법 제30조]

1. 의의

- 성실교섭의무란 **노조법 제30조**에 따라 교섭 당사자인 노동조합과 사용자가 단체협약의 체결을 목적으로 진지한 노력을 다하여야 할 법적 의무를 의미한다. 이는 단순히 교섭 테이블에 앉는 것에 그치지 않고, 상대방의 주장에 경청하고 합리적인 대안을 제시하며 합의에 이르기 위한 성실한 자세를 요구한다.

2. 성실교섭의무 위반의 유형

(1) 거부

- 단체교섭의 요구 자체를 정당한 이유 없이 거절하는 적극적인 불응 행위이다.

(2) 해태

- 단체교섭에 응하기는 하되, 시간을 지연시키거나 합리적인 이유 없이 교섭을 중단하는 등 성실하지 못한 태도로 임하는 소극적인 불응 행위이다.

III. 부당노동행위의 성립요건

1. 성립요건

- 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위가 성립하기 위해서는 다음의 요건이 필요하다.

(1) 정당한 교섭 주체

- 교섭을 요구하는 상대방이 노조법상 적법한 노동조합이어야 하며, 그 대표자 또는 위임받은 자가 교섭에 임해야 한다.

(2) 교섭사항의 정당성

- 교섭의 대상이 의무적 교섭사항(근로조건의 결정 등)에 해당해야 한다. 임의적 교섭사항(경영권에 관한 사항 등)에 대한 거부는 원칙적으로 부당노동행위가 성립되지 않는다.

(3) 정당한 이유의 부존재

- 사용자가 단체교섭을 거부하거나 해태하는 데 정당한 이유가 없어야 한다. 정당한 이유의 유무는 부당노동행위 성립의 핵심적인 판단 기준이 된다.

2. 정당한 이유의 판단기준

- **판례**는 단체교섭 거부·해태에 정당한 이유가 있는지 여부를 판단함에 있어 다음과 같은 사항을 종합적으로 고려한다.

(1) 단체교섭 요구 주체의 적법성

- 교섭을 요구한 노동조합의 대표자가 교섭 권한을 적법하게 가지고 있는지 여부.

(2) 교섭 대상 사항의 적절성

- 요구 사항이 단체교섭의 대상이 될 수 있는지 여부.

(3) 교섭 절차 및 태도의 성실성

- 노동조합이 요구한 교섭 시기, 장소, 절차, 태도가 합리적이었는지 여부. (과도한 요구나 일방적 주장만 고집하는 경우 정당성 부정 가능성 존재)

(4) 교섭 질서 문란 여부

- 노동조합이 위법한 쟁의행위를 수반하거나 폭력적인 방법으로 교섭을 요구하여 교섭 질서를 현저히 문란하게 하는 경우.

IV. 단체교섭 거부에 대한 구제

1. 행정적 구제[노조법 제81조 제1항 제3호, 제82조]

(1) 구제 신청 및 명령

- 노동조합은 부당노동행위가 있는 날부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제를 신청한다. 노동위원회는 조사를 통해 부당노동행위가 성립한다고 판단하면 사용자에게 단체교섭에 응할 것을 명하는 교섭 명령을 발령한다.

(2) 명령의 효력

- 노동위원회의 구제명령은 행정 처분으로서 사용자에게 법적인 의무를 부과한다.

2. 민사적 구제

(1) 손해배상 청구

- 사용자의 단체교섭 거부·해태 행위가 고의 또는 과실로 인한 위법 행위에 해당하여 노동조합에 손해를 입힌 경우, 노동조합은 **민법 제750조**에 근거하여 사용자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 교섭 의무 이행 가처분

- 단체교섭 의무의 이행을 구하는 법원에 대한 가처분 신청은 강제 집행의 어려움 등으로 인해 실효성이 낮아 일반적으로 잘 활용되지 않는다.

3. 형사적 구제[노조법 제90조, 제89조 제2호]

(1) 부당노동행위

- 단체교섭 거부·해태 행위는 **노조법 제90조**에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

(2) 구제명령 불이행

- 더 나아가, 노동위원회의 구제명령(교섭명령)에 정당한 이유 없이 불응한 경우, 사용자는 **노조법 제89조 제2호**에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이라는 가중된 처벌을 받게 된다.

4. 자력구제

- 사용자의 단체교섭 거부·해태가 교섭의 마지막 단계에 이르렀을 때 노동쟁의 상태가 발생하며, 노동조합은 최후의 수단으로서 단체행동권(쟁의행위)을 행사하는 자력구제를 시도할 수 있다. 쟁의행위는 사용자에게 경제적 압박을 가하여 교섭에 응하도록 강제하는 역할을 한다.

V. 결론

- 단체교섭의 거부·해태는 근로 3권 중 단체교섭권을 무력화시키는 가장 기본적인 부당노동행위로서, [노조법 제30조](#)가 요구하는 성실교섭의무를 위반하는 행위이다. 이러한 행위에 대해서는 노동위원회의 교섭명령을 통한 행정적 구제가 주된 방법이며, 명령 불이행 시 가중된 형사 처벌([노조법 제89조 제2호](#))이 부과되어 단체교섭권의 실질적 보장을 도모한다.

I. 의의

- 지배·개입이란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제5호에 규정된 부당노동행위의 한 유형으로서, 사용자가 근로자가 노동조합을 조직하거나 운영하는 것을 지배하거나 여기에 개입하는 행위 및 노동조합의 운영비를 원조하는 행위를 의미한다. 이는 노동조합의 자주성과 독립성을 침해하여 단결권을 실질적으로 무력화시키는 것을 방지하기 위함이다.

II. 부당노동행위의 성립요건

1. 성립요건

- 지배·개입의 부당노동행위가 성립하기 위해서는 다음 요건이 필요하다.

(1) 주체 및 객체

- 부당노동행위의 주체는 사용자이며, 객체는 노동조합의 조직 또는 운영이다.

(2) 지배·개입 행위의 존재

- 사용자가 노동조합의 조직이나 운영에 지배·개입을 초래하는 일체의 행위를 하였어야 한다.

(3) 부당노동의사

- 사용자에게 노동조합의 자주성을 침해하려는 부당노동의사가 인정되어야 한다.

2. 지배·개입의 의사

- 지배·개입의 의사란 사용자가 노동조합의 조직 또는 운영에 영향을 미쳐 노동조합의 자주성을 침해하려는 의도를 의미한다. 이는 불이익 취급과 마찬가지로 사용자의 내심의 의사이므로, 객관적인 제반 사정을 종합적으로 고려하여 추정될 수 있다.

3. 결과·손해의 발생 불요

- 지배·개입 행위는 그 행위 자체만으로 노동조합의 자주성을 침해할 위험을 야기하므로, 실제로 노동조합이 지배당하거나 손해가 발생하였는지 여부는 성립요건이 되지 않는다. 즉, 결과 발생 여부를 불문하고 행위의 개시만으로 부당노동행위는 성립된다.

III. 노동조합의 조직·운영에 대한 지배·개입행위

1. 조직·운영

(1) 조직

- 노동조합의 조직이란 노동조합을 설립하고 유지하는 행위를 의미한다. (예 : 어용노동조합 설립 지시, 복수노조를 배후에서 조종하는 행위 등)

(2) 운영

- 노동조합의 운영이란 노동조합의 활동 및 재정 관리, 회의 진행 등 모든 활동을 의미한다. (예 : 조합 간부 선출에 개입, 쟁의행위 중단을 강요하는 행위 등)

2. 지배·개입

(1) 지배

- 지배란 사용자가 노동조합의 의사 결정이나 활동을 자기 의사에 따라 좌우할 수 있는 상태를 야기하거나 유지하는 행위를 의미한다.

(2) 개입

- 개입이란 노동조합의 자율적인 활동 영역에 외부적으로 영향을 미치거나 간섭하는 행위를 의미한다. (예 : 노동조합의 회의에 참석하여 발언, 경영상이 유로 조합 활동을 제한하는 행위 등)

IV. 사용자의 언론의 자유와 지배·개입행위

1. 문제점

- 사용자에게도 헌법상 언론의 자유(제21조)가 보장되므로, 노동조합 및 단체활동에 대한 사용자의 의견 표명이 정당한 언론의 자유 행사인지, 아니면 노동조합의 자주성을 침해하는 지배·개입 행위인지 그 경계선을 정하는 것이 문제된다.

2. 학설

(1) 지배개입 우위설

- 사용자의 의견 표명은 근로자에게 심리적 압박을 줄 수 있으므로, 언론의 자유보다는 노동조합의 자주성 보호가 우선되어야 한다는 견해이다.

(2) 대등설

- 사용자의 언론의 자유와 근로자의 단결권은 대등한 헌법적 가치이므로, 양자를 형량하여 노동조합의 자주적 의사를 훼손하는 위협적이거나 강압적인 의견 표명만 지배·개입으로 보아야 한다는 견해이다.

3. 판례

- 판례는 대등설의 입장을 취하며, 사용자가 의견을 표명하는 행위가 단순한 의견 제시를 넘어 근로자에게 현실적으로 불이익을 줄 수 있다는 위협을 수반하거나 회유·강압 등의 수단을 통해 자주적인 의사 결정을 저해하는 경우에만 지배·개입에 해당한다고 본다. 사용자는 노동조합에 대한 비판적 의견을 표명할 자유를 가진다.

V. 노조전임자의 급여지원 및 운영비 원조

1. 서설[노조법 제2조 제4호 나목, 제81조 제1항 제4호]

- 노조법 제81조 제1항 제4호는 사용자가 노동조합의 운영에 경비를 원조하는 행위는 부당노동행위라고 규정한다. 이는 노동조합이 재정적으로 사용자에게 예측되는 것을 방지하기 위함이다. 다만, 노조법 제81조 제1항 제4호 단서는 근로자의 후생자금 또는 경제상의 불행 기타 재역의 구제를 위한 기금의 기부와 최소한의 사무소 제공은 예외로 인정한다. 또한, 노조법 제2조 제4호 나목은 경비 원조를 받는 경우 노동조합으로 보지 않는다고 규정하고 있다.

2. 노조전임자의 급여지원

- 노조전임자란 노동조합의 업무에만 종사하고 사용자에게 근로를 제공하지 않는 조합 간부를 의미한다.

(1) 원칙

- 노조전임자는 사용자에게 근로를 제공하지 않으므로, 사용자가 노조전임자에게 급여를 지급하는 행위는 운영비 원조에 해당하여 부당노동행위가 된다.

(2) 예외

- 단체협약에 따라 근로시간면제를 받은 근로시간면제자에게 급여를 지급하는 것은 노조법 제24조에 따라 합법적으로 허용된다.

3. 노동조합의 운영비 원조

(1) 원조의 의미

- 운영비 원조란 노동조합의 운영에 필요한 경제적 이익을 제공하는 행위를 의미하며, 금전적 지원뿐만 아니라 물품 제공, 시설 무상 제공 등 모든 경제적 이익을 포함한다.

[2] 예외

- 노조법 제81조 제1항 제4호 단서에 따라 최소 규모의 노조사무소 제공과 후생자금 및 재액 구제 기금 기부는 예외적으로 허용된다.

4. 개정 노조법(2020년)

- 개정 노조법(2020.12.29.)은 노조전임자의 급여에 관한 규정을 노조법 제24조 제2항으로 명시하여, 근로시간면제 한도를 초과하여 급여를 지원하는 행위는 부당노동행위가 됨을 명확히 하였다.

V. 부당노동행위금지규정에 위반한 법률행위의 효력

- 부당노동행위에 해당하는 법률행위(근로계약, 해고, 징계)는 노조법이라는 강행 법규에 위반되므로, 그 효력은 무효이다. 이는 민법 제103조 또는 제137조에 따라 무효로 판단된다. 노동위원회의 구제 명령은 이 무효를 확인하고 원상회복을 명하는 행정 처분이다.

VI. 지배·개입에 대한 구제

- 지배·개입에 대한 구제는 다른 부당노동행위 유형과 동일하게 이루어진다.

1. 노동위원회 구제

- 노동조합은 부당노동행위가 있는 날부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제를 신청한다. 노동위원회는 사용자에게 지배·개입 행위의 중지 및 원상회복을 명하는 구제 명령을 내린다. (예 : 해산된 노동조합의 설립 원상회복 명령 등)

2. 형사 처벌

- 사용자는 노조법 제90조에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

3. 민사 책임

- 지배·개입 행위로 노동조합이 손해를 입은 경우 민사상 손해배상 책임을 질 수 있다.

VII. 결론

- 지배·개입은 노동조합의 자주성과 독립성을 침해하는 행위로서, 노조법 제81조 제1항에 의해 엄격히 금지된다. 사용자의 노동조합 운영비 원조 및 노조전임자 급여 지원은 부당노동행위로 간주되지만, 근로시간면제 제도를 통한 급여 지급은 예외적으로 허용된다. 사용자의 언론의 자유는 노동조합의 자주적 의사를 훼손하는 위협이나 강압을 수반하지 않는 한 인정된다.

I. 행정적 구제

1. 노동위원회에 의한 구제

(1) 구제 신청

- 노동조합 또는 근로자는 사용자의 부당노동행위가 있는 날(계속되는 행위는 종료된 날)부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제 신청을 하여야 한다(노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제82조 제1항, 제82조 제2항). 이는 기간의 제한이 있는 적법 요건이다.

(2) 조사 및 심문

- 노동위원회는 구제 신청을 받은 경우 지체 없이 필요한 조사를 하고 당사자를 심문하여야 한다(노조법 제83조 제1항). 이 과정에서 당사자에게 증거 제출 기회를 부여한다.

(3) 구제명령 또는 기각결정

- 노동위원회는 부당노동행위가 성립한다고 판정하면 사용자에게 원직 복직 또는 임금 상당액 지급 등 원상회복을 위한 구제명령을 내린다. 만약 부당노동행위가 성립되지 않는다고 판정하면 기각결정을 내린다(노조법 제84조 제1항).

2. 행정소송을 이용한 구제

(1) 불복 절차

- 지방노동위원회의 구제명령 또는 기각결정에 불복하는 당사자는 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다(노조법 제85조 제1항).

(2) 재심 판정 취소 소송

- 중앙노동위원회의 재심 판정에 불복하는 당사자는 재심판정서를 송달받은 날부터 15일 이내에 행정소송을 제기하여 법원의 최종 판단을 구할 수 있다(노조법 제85조 제2항). 이는 행정 구제 절차의 종국적인 불복 수단이다.

II. 민사적 구제

1. 법적 근거[노조법 제81조]

- 부당노동행위는 노동조합의 단결권을 침해하는 행위로서, 민법 제750조(불법행위)의 요건(고의·과실, 위법성, 손해, 인과관계)을 충족하는 경우 민사상 손해배상 책임이 발생한다. 노동위원회의 구제 절차와는 별개로 진행할 수 있다.

2. 본소 및 가처분제도

(1) 손해배상 본소

- 노동조합 또는 근로자는 부당노동행위로 인해 입은 정신적·재산적 손해에 대해 사용자를 상대로 민사 법원에 손해배상 청구 소송을 제기하는 본소를 이용할 수 있다.

(2) 가처분 제도

- 부당노동행위로 인한 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위해 민사 법원에 가처분을 신청할 수 있다. (부당 해고 시 임시적인 지위 보전을 위한 해고 효력 정지 가처분 등) 이는 신속한 권리 구제가 필요할 때 활용되는 임시적 구제 수단이다.

III. 형사적 구제

1. 형벌부과[노조법 제90조]

- 노조법 제90조는 부당노동행위를 위반한 사용자에 대하여 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다고 규정하여 형벌을 부과한다. 이는 부당노동행위가 단결권이라는 법익을 침해하는 반사회적 행위임을 명확히 하고 사용자에게 강력한 제재를 가하기 위함이다.

2. 양벌규정[노조법 제94조]

- 노조법 제94조는 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 법인 또는 개인의 업무에 관하여 노조법의 벌칙 규정을 위반한 경우, 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 벌금형을 부과한다고 규정한다. 이는 사용자 조직의 책임을 묻기 위한 양벌규정이다.

IV. 결론

- 부당노동행위에 대한 구제는 노동위원회의 구제명령을 통한 행정적 구제가 중심이 되며, 법원의 행정소송을 통해 최종적으로 다투어진다. 이와 별개로 민법상 불법행위를 통한 손해배상 청구(민사적 구제)와 노조법 제90조에 따른 형사 처벌이 병행될 수 있다. 특히, 형사 처벌의 경우 노조법 제94조의 양벌규정에 따라 사용자 조직 자체에도 벌금형이 부과된다.